

GEÇMİŞ YILLAR VERGİ HESAPLAMA SORULARI

1.

İthalatçı (A) firması, yurt dışından CD üzerine kaydedilmiş durumda, bilgisayarlarda kullanılmak üzere getirilen yazılım ithalatı yapmaktadır. Eşyanın faturasında, taşıyıcı ortamın kıymeti olarak 10 ABD Doları, yazılım kıymeti olarak ise 1.000 ABD Doları şeklinde iki kalem bulunmaktadır.

Söz konusu eşyaya ilişkin Gümrük Vergisi oranı %10; KDV oranı %18'dir. Bu verilere göre ödenmesi gereken gümrük Vergisi ve KDV tutarı toplamını ABD Doları olarak hesaplayınız.

- a. 182,98 b. 181,98 c. 198,98
d. 299,98 e. 282,80

2. Gümrük idaresince yapılan incelemede, yükümlü (A) firmasınca yapılan 100.000 ABD doları tutarındaki bir ithalat ile ilgili olarak kültür fonu (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 44'üncü maddesi gereğince gerçekleştirilen kültür fonu kesintisi) ödemesi yapılmadığı anlaşılmıştır. Gümrük İdaresince kültür fonu yönüyle ilgili kuruma bildirimde bulunularak gereğinin yapılması sağlanmış, gümrük vergileri ile ilgili olarak ise, ek tahakkuk ve ceza uygulaması yapılmıştır. İthal eşyasının Gümrük Vergisi oranı %0, ÖTV oranı %5, KDV oranı %18, Kültür Fonu oranı %3'tür. Söz konusu serbest dolaşıma giriş beyannamesine ilişkin döviz kuru 1 ABD Doları = 8 ₺ şeklindedir.

Firma konu ile ilgili olarak Gümrük mevzuatı çerçevesinde uzlaşma talep etme hakkı olan bütüncülara ilişkin uzlaşma başvurusunda bulunmak istemektedir. Firma hangi tutar üzerinden uzlaşma talep edecektir?

- A. 22.080 b. 22.944 c. 24.000
d. 46.944 e. 94.944

3.

01/7/2021 tarihinde yapılan sonradan kontrol çalışmalarında, yükümlü (A) firmasınca, 2/1/2018 tarihinde yapılan sözleşme uyarınca, yurt dışında yerleşik ihracatçı (X) firmasına yapılan ve ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken lisans ücreti ödemelerinin gümrük idaresine beyan edilmediği anlaşılmıştır. Lisans ücreti ödemeleri her yıl nisan ayı içerisinde yapılmış, arkasından aynı ay içerisinde ithalatlar birer beyanname kapsamında gerçekleştirilmiştir. Lisans ücreti ödemelerinin tutarları yıllar itibarıyla;

2018 yılında 12.000 ABD Doları, 2019 yılında 10.000 ABD Doları ve 2020 yılında 14.000 ABD Dolarıdır.

Döviz kuru 2018 yılı için 1 ABD Doları = 4 ₺, 2019 yılı için 1 ABD Doları = 5 ₺, 2020 yılı için 1 ABD Doları = 7 ₺ şeklindedir.

Yükümlü (A), söz konusu ödemelerin sehven beyan edilmediği ve bu ödemelerle ilgili olarak da herhangi bir KDV ödemesi yapılmadığını bildirmiştir.

Eşyaya ilişkin Gümrük Vergisi oranı %10, KDV oranı ise %18'dir.

Yükümlü (A), söz konusu vergiler ile, bu vergilere ilişkin para cezalarını kanun yoluna başvurmadan ödemek istemektedir.

Vergi ve cezalar dâhil yapılacak toplam tahsilat tutarı ne kadardır?

- a. 143.338 b. 176.416 c. 189.826
d. 196.000 e. 233.632

4.

i) İthalatçı (A) firması, yurt dışından elektronik aksamli makine ithalatı yapmıştır. İthalattan önce, (A) firması, istenen özelliklerde imalat yapabilecek donanıma sahip bir firma bulunması için Vietnam'da bulunan (Y) komisyoncusu ile anlaşmıştır. Bu firma tarafından tespit edilen aynı ülkedeyerleşik üretici (X) firması ile bir satış sözleşmesi yapılmış, ithalatçı (A) firması (Y) komisyoncusunun yurt dışında sunduğu bu temsil hizmeti karşılığında 5.000 USD komisyon ödenmiştir.

ii) İthalatçı (A) firması sipariş aşamasında, üretim sürecine başlanabilmesi için gerekli giderlerin yapılabilmesini teminen, (X) firmasına 10.000 ABD Doları avans ödemesi yapmıştır. Sevkiyattan sonra da mal bedeli olarak 20.000 USD ödeme yapılmıştır. Teslim şekli CIFİstanbul'dur.

iii) İthal eşyasının üretiminde kullanılan imalat prosesleri ile ilgili olarak Çin'de bulunan ve hak sahibi (Z) firmasına, satışsözleşmesi gereği 1.000 USD lisans ücreti ödemesi yapılmıştır.

iv) Makinalarda kullanılacak elektronik aksam, (A) firması tarafından Hindistan'da bulunan satıcıdan 10.000 USD bedelle satın alınarak üretici firmaya bedelsiz olarak göndertilmiştir.

v) Vietnam'da bulunan üretici (X) firmasının, araştırma ve ilk dizayn taslak gideri olarak 5.000 USD ödenmiştir.

vi) İthalatçı (A) firması, ithal ürünlerin pazarlanması ile ilgili olarak 1.000 USD gideri kendi hesabına yapmıştır.

vii) İthal eşyasının satışından bağımsız olarak, söz konusu eşyaların tekrar satış hakkı için satıcı firmaya 5.000 USD ödenmiştir.

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymetini ₺ olarak hesaplayınız. (Döviz kuru; 1 Dolar 8 ₺ alınacaktır.)

- a. 248.000 b. 253.000 c. 328.000
d. 333.000 e. 334.000

5.

i) Türkiye’de yerleşik (A) firması, Hindistan’da bulunan (X) firmasından elektronik aletler ithal etmektedir. Eşya fiyatı;1.000 adet eşya için, adet başına 25 ABD Doları olarak belirlenmiştir.

ii) Eşyalar Mumbai ’de, satıcının fabrikasında EXW olarak teslim edilmiştir. Fabrika ile ihraç limanı arasındaki taşıma 500 ABD Dolarına yaptırılmıştır.

iii) Mal bedelinin transferi işlemleri ile ilgili olarak 200 ₺ banka masrafı ödenmiştir.

iv) Yükleme limanında, eşyanın yüklenmesindeki gecikme dolayısıyla 750 ABD Doları demuraj ödenmiştir.

v) Mersin limandaki boşaltma gecikmesi dolayısıyla da600 ABD Doları demuraj ödemesi yapılmıştır.

vi) Mersin limanında eşyanın boşaltılması için yapılan masraf 500 ABD Dolarıdır.

vii) Eşyanın, Mersin limanından, firmanın Ankara’da bulunan tesislerine nakliyesi için 1.000 ₺ ödeme yapılmıştır.

viii) Adet başına 1 ABD Doları olmak üzere toplam 1.000 ABD Doları ücret, ithal eşyası için ithalattan sonra yapılacak bakım hizmeti karşılığı olarak faturada ayrıca yer almaktadır.

ix) Satış sözleşmesi uyarınca, satıcı tarafından sağlanan garanti nedeniyle toplam 500 ABD Doları tutarın alıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymetini ₺ olarak hesaplayınız. (Döviz kuru; 1 USD 8 ₺)

- a. 210.000 b. 214.000 c. 218.800
d. 220.000 e. 221.000

6. İthalatçı (A) firmasının ithalini yaptığı 10.000 adet elektrikli matkap cinsi eşyanın gümrük kıymeti, önceki yöntemlere göre belirlenemediği için, hesaplanmış kıymet yöntemine göre belirlenecektir. Üreticinin muhasebe kayıtlarından elde edilen bilgiler şu şekildedir:

- I) Üreticiye başka ülkelerden gönderilen malzemeler 10.000 \$
II) Yerli malzemeler 8.000 \$
III) Fabrika sabit masrafları 1.000 \$
IV) Üretim ücretleri 2.000 ABD Doları
V) Dış paketleme 700 \$
VI) Satış masrafları 400 \$
VII) İdari masraflar 100 ABD Doları
VIII) CIF fiyat üzerinden %15 kâr
IX) İhracatçı ülkede taşıma masrafı 100 \$
X) Yurt dışı taşıma ve sigorta gideri 600 \$
XI) 10.000 adet elektrik fişi ithalatçı tarafından ücretsiz olarak üreticiye sağlanmış olup kıymeti 5.000 \$
XII) İthal eşyasının yurt içi taşınması için ödenen ücret 1.000 \$

Gümrük kıymetini ABD Doları olarak hesaplanmış kıymet yöntemine göre hesaplayınız.

- a. 26.335 b. 27.900 c. 30.760
d. 31.335 e. 32.085

7. İthalatçı (A), ABD’de yerleşik (X) firmasından, 22.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılan kolalı gazoz cinsi eşya ithal etmektedir. 100.000 litre miktarındaki eşya için toplam CIF İzmir teslim şekline göre 10.000 ABD Doları ödenmesi kararlaştırılmış, bunun 2.000 ABD Doları sipariş aşamasında peşin olarak gönderilmiş, kalan kısım ise mal mukabili olarak ödenmiştir.

Sipariş aşamasında 2.000 ABD Doları ödeme yapılan tarihte 1 ABD Doları = 8,50 ₺; gümrük beyannamesinin tescil tarihinde 1 ABD Doları = 8 ₺’dir.

Vergisel yüklere ilişkin bilgiler şöyledir: Gümrük Vergisi: %9,6; KDV: %8; ÖTV: Vergi oranı %35, Asgari maktuvergi tutarı (₺): (-); KKDF oranı %6.

Bu veriler çerçevesinde KDV matrahını ₺ olarak hesaplayınız.

- a. 108.000 b. 123.072 c. 123.552
d. 124.848 e. 131.274

8. İthalatçı (A), 2.000 adet ürünü, tanesi 2 ABD Doları fiyatla ABD’de yerleşik (X) firmasından satın almıştır. (A) firması toptancı olup, ABD’de yerleşik satıcı (X) firması ile ilişkili firmalardır. İlişkinin fiyatı etkilemesi nedeniyle satış bedeli yöntemi uygulanamamıştır. Gümrük idaresinin, aynı veya yakın tarihte, aynı ticari düzeyde ancak 3.000 adet satılan ve 2,5 ABD doları birim fiyatla beyan edilerek gümrük idaresi tarafından kıymeti kabul edilen, aynı ülkede (Y) firması tarafından üretilmiş aynı eşyanın satış bedeline ilişkin bilgisi vardır. Aynı eşya, 2.500 adetten düşük alımlar için 3 birim fiyat, 2.500 adet ve daha fazla alımlar için ise 2,5 ABD Doları birim fiyat gösteren liste fiyatından satılmaktadır. Bu fiyat listesine göre perakende düzeyinde yapılan satışlarda birim fiyat 3,5 ABD Doları olarak uygulanmaktadır.

Bu veriler çerçevesinde, aynı eşyanın satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymetini ABD Doları olarak hesaplayınız.

- a. 4.000 b. 5.000 c. 6.000
d. 7.000 e. 9.000

9.

I) Türkiye’de yerleşik (A) firması tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu firma ABD’de yerleşik (X) firması ile, tekstil makinaları alımı için anlaşmıştır. 3 adet makine için CIF Amsterdam teslim şekline göre makine başına 100.000 ABD Doları fiyat belirlenmiştir.

II) Amsterdam İstanbul arasında karayolu ile nakledilen eşyalar için nakliye ve sigorta gideri olarak toplam 5.000 ABD Doları ödenmiştir. Bu taşımaya ait fatura incelendiğinde, taşıma ücretinin 4.500 ABD Dolarının Amsterdam Kapıkule, kalan 500 ABD Dolarlık kısmın Kapıkule İstanbul arası taşıma hizmetine ilişkin navlun ve sigorta gideri olduğunun belirtildiği görülmüştür.

III) Satış sözleşmesine göre (A) firması bu tutara ilave olarak, (X) firmasının Çin'den ham madde alımı nedeniyle borçlandığı (Y) firmasına olan 9.000 ABD Doları borcunu ödemeyi üstlenmiş ve bu ödemeyi yapmıştır.

IV) İhraç limanındaki gecikme nedeniyle 500 ABD Doları Demuraj gideri ödenmiştir.

V) ABD'de yerleşik (X) firması Türkiye'de yerleşik (A) firmasının %30 hissesini elinde bulundurmakta olup, bu kapsamda (X) firmasına 100.000 ABD Doları temettü ödemesi yapılmıştır. Ayrıca firma Yönetim Kurulu toplantısına katılan (X) firması temsilcisine 3.000 ABD Doları huzur hakkı ücreti ödemesi yapılmıştır.

VI) (X) firmasının, söz konusu makine ile ilgili olarak (A) firması teknisyenlerine teslimattan önce fabrikada 2 günlük eğitim verilmesi ve bu eğitimin bedeli olarak 2.000 ABD Doları ödenmesi satış sözleşmesinde yer alan koşullardandır. Söz konusu eğitim alınmış ve bedel ödenmiştir.

VII) Söz konusu makine demonte vaziyette Türkiye'ye getirilecek, daha sonra (X) firması teknisyenleri tarafından (A) firmasının fabrikasında montajı yapılacaktır. Montaj bedeli olarak, montajın ardından 5.000.- ABD Doları ödenecektir.

VIII) Makinede kullanılan yazılım, ihracatçı (X) firması tarafından Japonya'da yerleşik (Y) firmasından satın alınmış olup, anlaşma gereğince üretilecek makineyi satın alan ithalatçı firmanın program için (Y) firmasına 3.000.- ABD Doları lisans ücreti ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu hususta, (X) ve (A) firmaları arasında yapılan sözleşmeye de hüküm konulmuştur.

IX) İthal konusu eşyanın, Türkiye'deki boşaltma limanında gemiden gecikmeli indirilmesi nedeniyle 500.- ABD Doları Demuraj gideri ödenmiştir.

X) Eşyanın ithaline kadar boşaltma limanında antrepoda depolanması nedeniyle, beyannamenin tescil tarihine kadar 600 ₺ ardiye ücreti ödenmiştir, tescil tarihinden sonra eşyanın depolanması için ise ayrıca 400 ₺ daha ödenmiştir.

XI) Eşyanın gümrük işlemleri ile ilgili olarak, beyanname tescilinden önce gümrük personeline yapılan fazla mesai nedeniyle 100.- ₺ fazla mesai ücreti ödenmiştir.

XII) Makinaların gümrük laboratuvarında analize tabi tutulması nedeniyle KDV dâhil 100 ₺ tahlil ücreti ödenmiştir.

XIII) Söz konusu ithalatla ilgili olarak KDV dâhil 500 ₺ gümrük müşavirliği ücreti ödenmiştir.

Eşya kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenebildiği anlaşılmıştır. Döviz kuru: 1 ABD Doları = 8₺ olarak dikkate alınacaktır.

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymetini TL olarak hesaplayınız.

- a. 2.552.000 b. 2.552.600 c. 2.556.000
d. 2.592.000 e. 3.376.000

10.

Yukarıda soruda yer alan veriler dikkate alındığında (diğer vergiler ihmal edilmiştir) KDV matrahı ₺ olarak ne kadardır?

- a. 2.556.600 b. 2.556.700 c. 2.556.900
d. 2.557.100 e. 2.557.400

11.

4 gr. ağırlığında, 18 ayar altından mamul bir yüzük ithal edilmektedir. Yüzük için ödenen toplam tutar işçilik dahil CIF 400 ABD doları, ödeme şekli peşindir. Has altın gr fiyatı 50 ABD dolarıdır. Eşyanın gümrük vergisi oranı %0 dır. Bu veriler ışığında bu yüzük için KDV matrahını ABD doları olarak hesaplayınız. (Külçe altın 24 ayardır.)

- a. 200 b. 250 c. 350
d. 400 e. 450

12.

Aşağıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymetini ABD Doları olarak hesaplayınız.

I) İthalatçı (A), Çin'de bulunan (X) firmasından kadın-erkek spor kıyafetleri ithal etmektedir. Ürünler 1.000 adet kadın ve 1000 adet erkek için olmak üzere toplam 2.000 adet olup, ürünlerin birim fiyatı 20 ABD Dolarıdır.

II) Ürünlerin teslim şekli CFR olup, ayrıca 50 ABD Doları sigorta gideri yapılmıştır.

III) İthalatçı (A)'nın, satıcı (X)'den önceki işlemlerden kalan 500 ABD Doları alacağı nedeniyle satış bedelinden bu tutar kadar indirim yapılmıştır.

IV) İthalatçı, ithal konusu ürünler ile ilgili olarak 5.000 ABD Doları tutarında kendi hesabına pazarlama ve reklam gideri yapmıştır.

V) (A) firması, (X) firmasına sahip olduğu hisseler nedeniyle 1.000 ABD Doları tutarında temettü ödemesi yapmıştır.

- a. 39.550 b. 40.050 c. 44.550
d. 45.550 e. 46.550

13.

Yükümlü (A), ABD'de yerleşik (X) firması ile, 20.000 ABD Doları fiyatında (CIF) bir cihaz satın alınması hususunda anlaşmıştır. Mal bedelinin yarısı peşin, kalan kısmı ithalattan 3 ay sonra ödenecektir. Satıcı, peşin ödeme nedeniyle, peşin ödenen kısmın %5'i tutarında, kalan kısımdan indirim yapmıştır. Eşyaya ilişkin olarak KDV matrahını etkileyecek KKDF dışında başkaca bir gider veya unsur olmadığı gibi bu eşya için herhangi bir KKDF muafiyeti de bulunmamaktadır.

Bu veriler çerçevesinde KDV matrahını TL cinsinden hesaplayınız. Döviz kuru: 1 ABD Doları = 5 TL

- a. 97.850 b. 100.350 c. 100.500
d. 102.850 e. 103.000

14. HM Ltd. Şti.'nce Türkiye ile arasında herhangi bir tercihlî tarife anlaşması bulunmayan bir ülkeden ithal edilen, o ülke menşeli 6402 Tarife pozisyonunda sınıflandırılan 150 çift ayakkabıya ilişkin fatura değeri 15.000 \$'dır. Sigorta ve Navlun bedeli olarak söz konusu eşya için 1000 \$'lık harcama yapılmıştır. Söz konusu eşya için çift başına 3 \$ ilave gümrük vergisi uygulanmakta olup, ayrıca eşyaya uygulanacak olan gümrük vergisi oranı %17, KDV oranı ise %8'dir. Yine bu eşya için, varış limanına girişinden beyannamenin tescil edildiği ana kadar geçen süre içerisinde 100\$'lık depolama gideri mevcuttur. Bu durumda, eşya için ne kadar KDV ödenecektir? (1\$=3,8 TL)

- a. 6.490,88 b. 4.864
c. 5.858,08 d. 6.627,68

15. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu 01.01.2018 tarihinde 10 adet Projektör siparişi vermiş ve CIF 40.000 \$ olan eşya için ödemeyi 01.01.2018 tarihinde ihracatçı ülkeye gönderiyor. (01.01.2018 tarihinde Kur 1\$=3,50 TL) Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun sadece Kuruluş Kanununda tüm vergilerden muafiyet hakkı yer almaktadır. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ithalata ilişkin serbest dolaşıma ilişkin gümrük beyannamesini 17.01.2018 tarihinde tescil ediyor. (Tescil tarihinde kur 1\$ = 3,80 TL). Aşağıda ithalat ilişkin vergi oranları belirten mezkûr eşya için Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun ödeyeceği KDV miktarı ne kadardır?

GTİP	Gümrük Vergisi	KDV	ÖTV
8528	10%	18%	37%

- a. 0 TL b. 61.864 TL
c. 37.976,4 TL d. 41.231,52 TL

16. Türkiye'deki (T) ithalatçısı, Almanya'daki (A) ihracatçısından tek bir sevkiyatla 50 adet elektrik süpürgesi ithali işlemini 200 €/CIF İSTANBUL birim fiyatla peşin olarak gerçekleştirmiştir. Satıcının peşin ödemelerde %5 fiyat ıskontosu uyguladığı kabul edilmiştir. Alıcı, ithalattan sonra satıcıya teknik yardım bedeli olarak 1000 € ödemiştir. Eşyanın gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisidir?

- a. 11000 € b. 10500 €
c. 10000 € d. 9500 €

17.

Eşyaya ve vergi oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Fatura bedeli : 10.000 TL

Sigorta ücreti: 500 TL – Navlun : 800 TL

Gümrük Vergisi: %6 – KDV: %18 – ÖTV: %20

Kültür Fonu: %2

Söz konusu eşyanın gümrüklenmiş değeri hangisidir? (Virgülden sonraki basamakları 0,5'ten büyükse bir üst sayıya yuvarlayınız)

- a. 11.978 TL b. 14.419 TL
c. 17.055 TL d. 17.280 TL

18, 19 ve 20'inci soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

İtalya'nın Trieste Limanından 01.01.2011 tarihinde yola çıkan Solak1 Gemisi başka bir limana uğramadan İstanbul Haydarpaşa limanına 06.01.2011 tarihinde ulaşmıştır. Aynı tarihte gümrüğe sunulan Solak1'e yüklü 111 numaralı konteynerde bulunan ABC firmasına ait 20 ton sentetik kumaşın FOB kıymeti 50.000 Euro'dur. Eşya için 3000 Euro navlun, 200 Euro sigorta ödenmiştir. 10.01.2011 tarihinde Gümrük Müşaviri Ali KUZU eşya için Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesini Bilge sisteminde tescil etmiş, 11.01.2011 tarihinde tescil memuru beyannameyi onaylamıştır. Eşyanın muayene işlemleri sona erip vergileri ödendikten sonra konteyner liman sahasından 13.01.2011 tarihinde çıkmıştır. Beyanname tescil tarihine kadar 300 Euro, toplamda ise 500 Euro geçici depolama ücreti ödenmiştir. Eşyanın Gümrük Vergisi %10, KDV'si %8'dir.

EURO için TCMB alış ve satış kurları aşağıdaki şekildedir:

Tarih	Alış	Satış
10.01.2011	2,010	2,014
11.01.2011	2,110	2,113

18. Eşyanın gümrük vergilerinin hesaplanmasında aşağıdaki kurlardan hangisi kullanılır?

- a. 2,010 b. 2,014 c. 2,110 d. 2,113

19. Eşyanın gümrük kıymeti kaç Euro'dur?

- a. 53.700 b. 53.500 c. 53.200 d. 53.000

20. Eşyanın KDV matrahı kaç Euro'dur?

- a. 58.820 b. 59.020 c. 59.050 d. 59.070

21. ABC firması tarafından bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında ithal edilen X eşyasının CIF bedeli 1.000 TL'dir. Söz konusu eşyaya tekabül eden gümrük vergisi 40 TL, anti-damping vergisi de 280 TL olarak hesaplanmıştır. Eşyanın ithalinde uygulanması gereken KDV oranı %8 olup ayrıca 55 TL de damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda eşyanın gümrüklenmiş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- a. 1.430 b. 1.485 c. 1.425,60 d. 1.480,60

22.

ABC Ltd. Şirketince, Fransa'dan, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde, 9606.21.00.00.00 GTİP'inde sınıflandırılan plastik maddeden mamul düğme ithal edilmiştir. İthalat Rejim Kararı eki II sayılı listede yer alan söz konusu eşya için mezkûr listenin 8 No'lu sütununda %3,7 oranı kayıtlı bulunmaktadır. Eşyaya uygulanması gereken KDV oranı ise %8'dir. Eşyanın fatura bedeli 4.600 TL'dir. Eşya için yapılan yurt dışı gider toplamı 400 TL'dir. Ayrıca, bu eşya için varış limanına girişinden beyannamenin tescil edildiği ana kadar geçen süre içerisinde 200 TL'lik çeşitli yurt içi gider ile beyannamenin tescil tarihinden sonra 100 TL'lik yüklem-boşaltma gideri yapılmıştır.

Verilenlere göre eşyanın ithalinde alınacak KDV tutarı kaç TL'dir?

- a. 416 b. 424 c. 428,80 d. 438,80

23. İthalatçı (A), Hindistan'dan kadın-erkek konfeksiyon ürünleri ithal etmektedir. Ürünler toplam 1.000 parça olup parça başına birim fiyat 250 USD'dır. EXW teslim şekline göre ülke içinde bulunan Haydarabat şehrinde teslim alınmış, oradan 500 USD ücretle Mumbai limanına kadar taşınması yaptırılmıştır. Mumbai-İstanbul taşıma ücreti 2500 USD sigorta ücreti 100 USD'dır. Söz konusu konfeksiyon ürünlerinin kadınlara yönelik olanların dizaynı Paris'te bir modacıya yaptırılmış ve 10.000 USD ödenmiş, erkeklerle yönelik olanların dizaynı ise İstanbul'da bulunan bir modacıya 8.000 USD'a yaptırılmıştır. Dizaynlar modacılar tarafından doğrudan üreticiye gönderilmiştir. İthalatçı, bu ithalatla ilgili olarak 60.000 USD kendi hesabına pazarlama gideri yapmıştır.

Yukarıdaki verilere göre eşyanın gümrük kıymetini USD cinsinden hesaplayınız?

- a. 262.600 USD b. 271.100 USD
c. 331.100 USD d. 263.100 USD

24. İthalatçı (M), ABD'de bulunan (E) firmasından elektronik aletler ithal etmekte ve bu aletlerin Türkiye'deki satışını yapmaktadır. (M) firması, ithal eşyası ile ilgili ve satış koşulu olarak lisans ücreti ödemesi gerekmekte olup, ödenecek miktar brüt satış hasılatının %2'sidir. Eşyanın CIF kıymeti 10.000 USD olup, sigorta ücreti 100 USD, navlun gideri 900 USD'dır. İthalatçı (M), ithal anında gümrük kıymetine dahil edilecek lisans ücretinin, eşyanın FOB bedeli esas alınarak brüt satış hasılatına uygulanacak royalti oranına göre hesaplanması yönünde talepte bulunmuş gümrük idaresince söz konusu talep kabul edilmiştir.

İthal anında gümrük kıymeti ne kadar beyan edilmelidir (Başka bir kıymet unsuru bulunmadığı kabul edilecektir)?

- a. 10.180 USD b. 10.182 USD
c. 10.198 USD d. 10.200 USD

25. Yükümlü (M) 10.000 USD CIF kıymet ile bir tekstil makinesi satın almıştır. Bu ithalatla ilgili olarak beyannamenin tescil tarihinden önce 1.000 TL gümrük idaresine fazla mesai ödemesi yapılmış, 500 TL Gümrük Müşaviri hizmet bedeli, ithalattan sonra alınan depolama faturasında ise 500 TL bedel yer almakta olup bunun yarısı beyannamenin tescil tarihine kadarki süreyle ilgilidir.

Mevcut verilere göre KDV matrahı nedir? (1 USD = 2,5 TL)

- a. 25.250 TL b. 26.250 TL
c. 26.500 TL d. 26.750 TL

26. 2015 yılında, X Belediyesi, faaliyetlerinde kullanmak üzere yurt dışından 100.000 TL değerinde ekipman ithal etmiştir. İthalattan sonra yapılan bir denetimde, eşya kıymeti ile ilgili olarak yapılan 10.000 TL tutarında bir ödemenin beyan edilmediği anlaşılmıştır. Gümrük vergisi oranı %10, KDV oranı %18'dir. Bu verilere göre tahsil edilecek vergi ve uygulanacak ceza tutarlarını hesaplayınız.

- a. 2.800 vergiler toplamı, 8.400 TL ceza
b. 2.800 vergiler toplamı, 2.800 TL ceza
c. 2.980 vergiler toplamı, 60 TL ceza
d. 2.980 vergiler toplamı, 8.940 TL ceza

27.

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında işlem gören serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya ithalatı ile ilgili olarak ortaya çıkan giderler; 850 USD gümrük kıymeti (FOB İstanbul teslim şekline göre teslim edilmiştir), 100 USD nakliye gideri, 50 USD sigorta gideri, 100 TL İstanbul'da yapılan boşaltma gideri, 50 TL Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan oluşmaktadır

Yukarıdaki verilere göre KDV matrahı aşağıdakilerden hangisidir? (1 USD = 2 TL; GV %10)

- a. 2.050 TL b. 2.150 TL c. 2.200 TL
d. 2.250 TL e. 2.350 TL

28.

Yükümlü (A), Çin'den 10.000 USD fiyat ile EXW teslim şekline göre bir makine satın almıştır. Söz konusu makine Türkiye'de bulunan (Z) Mühendislik firması tarafından 500 TL karşılığında dizayn edilmiş ve dizayna ilişkin çizimler Çin'e gönderilerek, üretim bu çizimlere göre yapılmıştır. Eşya Çin'de satıcının fabrikasında teslim alınmıştır. Eşyanın Çin'deki teslim yerinden ihraç limanına kadar sevki için 500 USD nakliye gideri; ihraç limanından Türkiye'ye taşınması için 1.000 USD nakliye gideri, 300 USD sigorta bedeli ödenmiştir. Ayrıca ithalattan sonra eşyanın İstanbul'dan Ankara'da bulunan tesise kadar taşınma için de 1.000 TL ödenmiştir. İthalatçı bu ithalatla ilgili olarak ayrıca, vergilendirilmemiş 100 USD satın alma komisyonu, 100 TL de Türkiye'deki giriş limanında ardiye ücreti ödemiştir. Gümrük işlemleri için gümrük müşavirine 500 TL ödenmiştir. Bu ithalatla ilgili olarak gümrük kıymeti nedir? (1 USD = 2 TL alınacaktır)

- a. 23.600 TL b. 23.800 TL
c. 24.100 TL d. 24.300 TL

29.

Gümrük kıymeti 1.000 TL olan eşya gümrük vergilerinden kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle 05/01/2013 tarihinde geçici ithalat rejimine tabi tutulmuş ve 25/10/2013 tarihinde serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenilmiştir.

Söz konusu eşya için geçerli ithalat vergileri belirtilen tarihler itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Tarih/Oranlar	Gümrük vergisi	K.D.V.
05/01/2013	%10	%10
25/10/2013	%5	%10

Ayrıca, 5/5/2013 tarihi itibarıyla söz konusu eşya için %20 oranında dampinge karşı vergi yürürlüğe girmiş ve söz konusu vergi 25/10/2013 tarihi itibarıyla de geçerlidir.

Gecikme faizi dikkate alınmaksızın, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde ödenecek gümrük vergileri tutarı ne kadardır?

- a. 92 b. 147 c. 292 d. 347

30.

AAA firması aşağıdaki giderleri ödemiştir.

- Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesinin tesciline kadar yapılan yurt içi tahmil ve tahlile gideri: 500 TL
- Eşyanın EXW Satış Bedeli: 10.000 TL
- Eşyanın TGB'ye girişine kadar yapılan navlun bedeli: 1.000 TL
- Eşyaya ilişkin sigorta bedeli: 100 TL
- Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tesciline kadar yapılan Antrepo ücreti: 200 TL
- Ödenen Gümrük Vergisi: 100 TL
- Ödenen ÖTV: 200 TL

Eşyanın KDV matrahı nedir?

- a. 11.800 TL
- b. 12.100 TL
- c. 11.900 TL
- d. 12.000 TL

31.

AAA firması ile ilgili bir önceki soruda verilen giderlere ilave olarak 500 TL satın alma komisyonu da ödendiği dikkate alındığında eşyanın gümrük kıymeti ne kadardır?

- a. 11.100 TL
- b. 11.600 TL
- c. 11.800 TL
- d. 11.900 TL

32.

Motorlu araç ticareti yapan A firmasının, ticari amaçlı satış için ithal ettiği bir binek araç için aşağıda verilen bilgilere göre gümrük idaresince tahsil edilmesi gereken toplam vergi tutarı ne kadardır?

Aracın:

CIF bedeli: 100.000 TL

Gümrük Vergisi oranı: %10

Katma Değer Vergisi oranı: %18

Özel Tüketim Vergisi oranı: %80

- a. 28.000 TL
- b. 29.800 TL
- c. 123.640 TL
- d. 133.640 TL

33.

Gümrük Kanunu'nun 167. maddesinde yer alan muafiyet hükümleri çerçevesinde ikametgahını Türkiye'ye nakleden Yükümlü (A), ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılmış otomobilini ithal etmek istemektedir. Aracın vergiye esas gümrük kıymeti 20.000 TL olarak hesaplanmıştır. İthal tarihi itibarıyla gümrük vergisi oranı %10, KDV oranı %18 ve ÖTV oranı %40'tır.

Yukarıdaki verilere göre ithalde ödenecek vergiler toplamı hangisidir?

- a. 0 TL
- b. 11.600 TL
- c. 13.040 TL
- d. 13.600 TL

34. Gümrük Kanunu'nun 167. maddesinde yer alan muafiyet hükümleri çerçevesinde ikametgahını Türkiye'ye nakleden Yükümlü (A), ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılmış otomobilini ithal etmek istemektedir. Araç, 2010 model olup, eşyanın yurt dışında, Yükümlü (A) tarafından yeni olarak satın alınışına ilişkin faturasında; 50.000 USD araç bedeli ve 5.000 USD KDV yer almaktadır. 2014 yılında aracın ithal edilmek istenmesi durumunda, ithalde ödenecek vergiler ne kadardır. İthal tarihi itibarıyla gümrük vergisi oranı %10, KDV oranı %18 ve ÖTV oranı %90'tır. (1 USD = 2 TL, navlun ve sigorta ihmal edilmiştir)

Yukarıdaki verilere göre ithalde ödenecek vergiler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- a. 59.000 TL
- b. 62.100 TL
- c. 73.310 TL
- d. 124.200 TL

35. ABC Firması Norveç'te yerleşik XYZ firmasından FOB 150.000.-EURO bedelle satın aldığı Sanayi Tipi Dikiş Makinası (İthalat Rejim Kararı II sayılı listede yer almaktadır) isimli eşya için satış koşulu olarak Türkiye'de yerleşik makinenin tasarımcısı olan Ahmet Aslı güzel isimli hak sahibine eşyanın satış bedelinin %5 i oranında ayrıca bir ödeme yapmıştır. Söz konusu eşyanın navlun bedeli olarak 1.500.-EURO ayrıca 200.-EURO İtalya'daki aktarma limanında tahlile ücreti ödemiştir. Eşyanın sigorta bedeli 300.-TL olup beyannamenin tescil tarihine kadar vergilendirilmemiş 1.500.-TL ardiye gideri ödemiştir.

Söz konusu eşyanın gümrük vergisi oranı %10, KDV oranı ise %18 dir. Beyannamenin tescili sırasında beyanname ekinde ATR dolaşım Belgesi ibraz edilmiştir. 1 EURO =5 TL'dir.

Yukarıdaki verilere göre ödenecek gümrük vergisi ne kadardır?

- a. 0
- b. 75.880 TL
- c. 79.530 TL
- d. 79.630 TL

36. Yukarıdaki verilere göre KDV matrahı ne kadardır?

- a. 797.800 TL
- b. 877.430 TL
- c. 836.180 TL
- d. 876.330 TL

37. ÖTV Kanunu III sayılı listenin (A) Cetvelinde yer alan 1,5 Litrelik 1000 şişe "Şarap" ticari isimli eşyanın birim fiyatı 40.- TL dir. Nispi ÖTV oranı %70, Asgari maktu vergi tutarı ise 20.- TL'dir. Söz konusu şarabın hacmen alkol oranı %20 dir.

Yukarıdaki verilere göre ödenmesi gereken ÖTV tutarı ne kadardır?

- a. 28.000.-TL
- b. 30.000.-TL
- c. 6.000.- TL
- d. 42.000.-TL

38. ÖTV Kanunu III sayılı listenin (A) Cetvelinde yer alan 0,5 Litrelik 500 şişe "Alkollü Bira" ticari isimli eşyanın birim fiyatı 3.-TL dir. Söz konusu eşyanın nispi ÖTV oranı %60, Asgari maktu vergi tutarı ise 2.-TL'dir. Söz konusu biranın alkol derecesi %8 dir.

Yukarıdaki verilere göre ödenmesi gereken ÖTV tutarı ne kadardır?

- a. 900 TL
- b. 4.000 TL
- c. 8.000 TL
- d. 1.000 TL

39.

ÖTV Kanunu III sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan 1000 paket (her bir pakette 25 dal sigara vardır) "Sigara" ticari isimli eşyanın gümrükte beyan edilen toplam CIF Kıymeti 3.000.-TL, perakende satış fiyatı ise paket başına 7.-TL dir. Söz konusu eşyanın nisbi ÖTV oranı %50, Asgari maktu vergi tutarı 0,20.-TL, Maktu vergi tutarı ise 0,30.-TL'dir.

Yukarıdaki verilere göre ödenmesi gereken ÖTV tutarı ne kadardır?

- a. 3.500 TL b. 5.000 TL
c. 5.375 TL d. 5.300 TL

40.

ÖTV Kanunu III sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan 100 paket (her bir pakette 1 kg tütün bulunmaktadır) "İçilen Tütün" ticari isimli eşyanın gümrükte beyan edilen toplam CIF Kıymeti 3.000.-TL, perakende satış fiyatı ise paket başına 70.-TL dir. Söz konusu eşyanın nisbi ÖTV oranı %60, Asgari maktu vergi tutarı 0,10.-TL, Maktu vergi tutarı ise 0,30.-TL'dir.

Yukarıdaki verilere göre ödenmesi gereken ÖTV tutarı ne kadardır?

- a. 4.200 TL b. 10.000 TL
c. 10.600 TL d. 10.030 TL

41.

ÖTV Kanunu III sayılı listenin (A) Cetvelinde yer alan 0,75 Litrelik 500 şişe "Viski" ticari isimli eşyanın birim fiyatı 30.-TL dir. Söz konusu eşyanın nisbi ÖTV oranı %300, Asgari maktu vergi tutarı ise 100.-TL'dir. Söz konusu viskinin hacmen alkol oranı %40 tır.

Yukarıdaki verilere göre ödenmesi gereken ÖTV tutarı ne kadardır?

- a. 45.000 TL
b. 15.000 TL
c. 20.000 TL
d. 35.000 TL

42.

8527 Tarife pozisyonunda yer alan "Müzik Seti" ticari isimli eşyanın Gümrük Kıymeti CIF 100.000.-TL olup beyannamenin tescil tarihine kadar 5.000.-TL ardiye ücreti ödenmiştir. Aşağıdaki verilere göre söz konusu eşyadan alınması gereken Bandrol Ücreti ne kadardır?

G.V. %9

KDV %18

ÖTV %10

Bandrol Ücreti %15

- a. 15.000 TL
b. 17.100 TL
c. 18.810 TL
d. 15.750 TL

43.

Yukarıdaki soruda verilen verilere göre söz konusu eşyadan alınması gereken ÖTV tutarı ne kadardır?

- a. 13.110 TL
b. 12.900 TL
c. 13.281 TL
d. 12.975 TL

44.

5407 tarife pozisyonunda yer alan Sentetik Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat cinsi eşyanın gümrük kıymeti CIF 10.000 USD, gümrük vergisi oranı %8'dir.

Ayrıca söz konusu eşya aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde İlave Gümrük Vergisine tabidir.

Minimum İGV USD/kg	Maximum İGV USD/kg	İGV Oranı (%)
1,25	4,25	%20

Eşyanın Brüt Ağırlığı = 4.200 kg

Eşyanın Net Ağırlığı = 4.000 kg

Yukarıdaki verilere göre alınması gereken İlave Gümrük Vergisi ne kadardır?

- a. 5.000 USD
b. 4.000 USD
c. 5.250 USD
d. 17.000 USD

45.

9101 tarife pozisyonunda yer alan 1.000 adet "Saat" cinsi eşyanın gümrük kıymeti CIF 10.000 Euro'dur. Söz konusu eşya aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde Gümrük Vergisine tabidir.

Minimum EUR/Adet	Maximum EUR/Adet	GV Oranı (%)
0,3	0,8	%4,5

Eşyanın Brüt Ağırlığı = 320 kg

Eşyanın Net Ağırlığı = 300 kg

Yukarıdaki verilere göre söz konusu eşyadan alınması gereken gümrük vergisi tutarı ne kadardır?

- a. 450 EUR
b. 300 EUR
c. 800 EUR
d. 3000 EUR

46.

ABC firması Çin'den satın aldığı CIF 8.000 USD kıymetindeki 1200 metre kumaşı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Türkiye'ye ithal etmiştir. İlgili firma belge süresi içerisinde söz konusu kumaşın tamamını ve yurt içinden temin edilen diğer eşyaları kullanmak suretiyle elde ettiği 800 adet pantolonu Almanya'da yerleşik XYZ firmasına A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ihraç etmiştir. Kumaş ve Pantolona ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kumaşın ithalat bey. Tescil tarih = 15.10.2021

Kumaşın ithal tarihinde döviz satış kuru = 3,50 TL

Kumaşın ithal tarihinde döviz alış kuru = 3,45 TL

Kumaşın ithal tarihindeki gümrük vergisi oranı = %12

Kumaşın ithal tarihindeki KDV oranı = %8

Pantolonların İhracat Bey. tescil tarihi	31.04.2022
İhracat Bey. tescil tarihindeki döviz satış kuru	4,00 TL
İhracat Bey. Tescil Tarihindeki Döviz Alış Kuru	3,95 TL
Pantolonun İhracat Bey. tescil tarihinde G.V oranı	%15
Pantolonun İhr. Bey. tescil tarihinde KDV oranı	%18
Kumaşın İhracat Bey. tescil tarihindeki G.V. oranı	%10
Kumaşın İhracat Bey. tescil tarihinde KDV Oranı	%18
Pantolonların FOB İhraç Değeri	30.000 USD

Yukarıdaki verilere göre ödenmesi gereken Telafi Edici Vergi ne kadardır?

- a. 3.200 TL b. 18.000 TL
c. 3.160 TL d. 3.840 TL

47.

Hindistan'da yaşayan Abbas Uzunköprülü isimli şahıs ikametgahını Türkiye'ye kesin olarak nakletmek istemektedir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167/5-a maddesinde yer alan hükümlere uygun olan kullanılmış otomobilini de bedelsiz olarak ithal etmek istemektedir. Söz konusu araç ilgili şahıs tarafından 2014 yılında yeni (sıfır) olarak 25.000 USD bedelle satın alınmış olup söz konusu fatura gümrük idaresine ibraz edilmiştir. 2018 yılı itibarıyla otomobile ilişkin ithal vergioranları;

Gümrük Vergisi Oranı = %10

KDV = %18

ÖTV = %60

Döviz Kuru = 4 TL

Diğer kıymet ve matrah unsurları dikkate alınmaksızın yukarıdaki verilere göre 2018 yılında söz konusu aracın ithal edilmek istenmesi halinde alınması gereken ithalat vergileri tutarı ne kadardır?

- a. 53.840.-TL b. 44.400.-TL
c. 88.800.-TL d. 107.680.-TL

48.

ABC Firması ÇİN' den 5402.33 tarife alt pozisyonunda yer alan "Poliesterden tekstüre iplik" isimli eşya ithal etmek istemektedir. Eşyanın gümrük kıymeti 100.000 USD olup aşağıda gösterilen oranlarda ithalat vergisine tabidir.

GTIP	MENŞE	FİRMA	ADV USD /TON – CIF %
5402.33	TAYLAND	Sunflag	6.88 %
		Diğerleri	37,69%
	ÇİN	Co. Ltd	268 USD/ton
		Diğerleri	351 USD/ton
	VİETNAM	Hualon	35,97%
		Diğerleri	72,56%

Gümrük Vergisi = %4

KDV = %8

Kur = 15 TL

Eşyanın Brüt Ağırlığı = 22.000.-kg

Eşyanın Net Ağırlığı = 20.000.-kg

Yukarıdaki verilere göre söz konusu eşyadan alınması gereken Anti-Damping Vergisi ne kadardır?

- a. 5.360 TL b. 105.300 TL c. 80.400 TL
d. 7.020 TL e. 115.830 TL

49.

Yukarıdaki verilere göre söz konusu eşyadan alınması gereken ithalat vergileri tutarı ne kadardır?

- a. 190.588,80 TL
b. 298.524 TL
c. 271.632 TL
d. 192.381,60 TL
e. 309.896,40 TL

50.

ÖTV Kanunu III sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan 100 paket (her bir pakette 100 adet) makaron bulunmaktadır) 4813.10 tarife alt pozisyonunda yer alan "Makaron" ticari isimli eşyanın gümrükte beyan edilen toplam CIF Kıymeti 1.000.-TL, perakende satış fiyatı ise paket başına 20.-TL dir. Söz konusu eşyanın nisbi ÖTV oranı "0", Asgari maktu vergi tutarı 0,05.-TL'dir.

Yukarıdaki verilere göre ithalat işlemi sırasında ödenmesi gereken ÖTV tutarı ne kadardır?

- a. 500 TL
b. 100 TL
c. 5.000 TL
d. Makarona ilişkin ÖTV, perakende satış sırasında doğduğundan ithalat işlemi sırasında ÖTV ödenmez.

51.

Gümrük Müfettişlerince M.A. firmasının sonradan kontrolü sırasında ilgili firma adına Mersin Gümrük Müdürlüğüne tescilli serbest dolaşıma giriş beyannamesinde ilgili Tebliğ uyarınca CE uygunluk belgesi ile ithal edilebilecek eşyasını yanlış tarife vermek suretiyle uygunluk belgesine tabi değilmiş gibi göstermek suretiyle serbest dolaşıma soktuğu tespit edilmiştir. Gümrük Yönetmeliğinin 181. Maddesi uyarınca Mersin Gümrük Müdürlüğü ilgili kuruma bilgi vermek suretiyle yükümlüyü ilgili kuruma yönlendirmiş ve kurum tarafından yapılan denetim olumsuz sonuçlanmıştır.

Yapılan tespit ve kurum denetiminin olumsuz sonuçlanması neticesinde Gümrük Kanunu'nun 235/1-c maddesi uyarınca ilgili firmaya para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu eşyanın kıymeti ve vergi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

CIF Kıymet	= 150.000 TL
Gümrük vergisi	= 15.000 TL
Damga Vergisi	= 100 TL
ÖTV	= 16.000 TL
KDV	= 24.000 TL

Yukarıdaki verilere göre firmaya uygulanması gereken para cezası tutarı ne kadardır?

- a. 410.200 TL b. 410.000 TL
c. 110.000 TL d. 1.640.000 TL

52.

XYZ firması serbest dolaşımda bulunan "kumaş" ticari isimli eşyasını hariçte işleme rejimi kapsamında "takım elbise" yaptırmak üzere 13.08.2017 tarihinde Çin'e göndermiştir. Takım elbiseler imali tamamlanarak Türkiye Gümrük Bölgesine sevk edilmiş 15.02.2018 tarihinde de serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilmiştir. Kumaş ve takım elbiseye ilişkin kıymet ve vergi oranları aşağıda gösterilmiştir.

Kumaşın Gümrük Kıymeti	= 20.000 TL
Kumaşın Geçici ihraç tarihindeki G.V. oranı	= %8
Takım elbisenin G.V. oranı	= %10
Takım elbisenin Gümrük Kıymeti	= 50.000 TL
Her iki eşyanın KDV Oranı	= %8
Takım elbisenin ithal tarihindeki kumaşın G.V. oranı	= %6

Diğer matrah ve kıymet unsurları dikkate alınmaksızın yukarıdaki verilere göre takım elbisenin serbest dolaşıma girişi halinde alınması gereken ithalat vergileri tutarı ne kadardır?

- a. 9.400 TL b. 6.504 TL
c. 8.200 TL d. 6.072 TL

53.

Almanya'da yerleşik Hans Fallada isimli şahıs Almanya'da kendi adına kayıtlı taşıtını Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi kapsamında TGB'ye getirmiştir.

Aracın Türkiye'den çıkışı sırasında, trafik polisleri tarafından yapılan kontrolde; söz konusu şahsın özel kullanıma mahsus taşıtını Alanya'ya yine turistik amaçlı gelen turistlere ticari amaçla kiraya verdiği tespit edilmiş ve yapılan işleme ait tutanak ve araç en yakın gümrük idaresine teslim edilmiştir. Söz konusu araca ilişkin vergi oranları aşağıda gösterilmiştir.

Taşıtın Gümrük Kıymeti = 100.000.TL

Gümrük vergisi oranı = %10

ÖTV Oranı = %60

KDV = %18

Yukarıdaki verilere göre Gümrük Kanunu uyarınca söz konusu araca uygulanacak ceza ve uzlaşma başvurusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a. Ceza 7.450 TL – Uzlaşma Derhal sonuçlandırılır
b. Ceza 7.450 TL – Uzlaşma 3 ay içinde sonuçlandırılır
c. Ceza 26.920 TL – Uzlaşma 45 gün içinde sonuçlandırılır
d. Ceza 259.600 TL – Uzlaşma 45 içinde sonuçlandırılır
e. Söz konusu aracı TGB dışında yerleşik kişiler kullandığından herhangi bir cezaya hükmedilmez.

54.

Aşağıdaki veriler çerçevesinde, gümrük kıymetini TL cinsinden hesaplayınız. (Döviz kuru: 1 ABD Doları = 5 TL)

- I. Yükümlü (A), Çin'den 1.000 USD fiyat ile FOB teslim şekline göre bir makine satın almıştır.
II. Söz konusu makine Türkiye'de bulunan (Z) Mühendislik firması tarafından 1.000 TL karşılığında dizayn edilmiş ve dizayna ilişkin çizimler Çin'e gönderilerek, üretim bu çizimlere göre yapılmıştır.
III. Eşyanın nakliye sırasında zarar görmemesi için 200 ABD Doları tutarında özel koruyucu ambalaj Yükümlü (A) tarafından yine Çin'den satın alınarak bedelsiz olarak ithal eşyasının satıcısına teslim edilmiştir.
IV. İthal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için 500 ABD Doları ödeme yapılmıştır.
V. Eşyanın Çin'deki ihraç limanından Türkiye'ye taşınması için 250 ABD Doları nakliye gideri, 50 ABD Doları sigorta bedeli ödenmiştir.
VI. İthalattan sonra eşyanın İstanbul'dan Ankara'da bulunan tesise kadar taşınma için 1.000 TL ödenmiştir.
VII. İthalatçı bu ithalatla ilgili olarak ayrıca, 300 TL Türkiye'deki giriş limanında ardiye ücreti ödemiştir.
VIII. Gümrük işlemleri için gümrük müşavirine 700 TL ödenmiştir.

- a. 7.500 b. 7.800 c. 8.100
d. 8.500 e. 10.000

55. Aşağıdaki veriler çerçevesinde, gümrük kıymetini TL cinsinden hesaplayınız. (Döviz kuru: 1 ABD Doları = 5 TL)

I. Türkiye’de yerleşik (A) firması mobilya sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu firma ABD’de yerleşik (X) firması ile yeni geliştirilmiş bir makinenin satın alınması hususunda anlaşmıştır. Eşya EXW teslim şekline göre satın alınmış olup mal bedeli 100.000.- ABD Dolarıdır.

II. Eşya ABD’de fabrikada teslim alınmış, fabrikadan limana kadar nakliye için 300 ABD Doları ödenmiştir.

III. (A) firması eşyanın Türkiye’de Mersin limanına kadar nakliyesi için 900 ABD Doları, eşyanın nakliye sigortası bedeli olarak da 100 ABD Doları ödemiştir

IV. İthalatçı (A) firması ABD’de bulunan temsilcisine kıymeti belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurtdışında verdiği temsil hizmeti karşılığında 2.000 ABD Doları ödemiştir.

V. Eşya bedeli, mal mukabili olarak ödenmekte olup (A) firması 30.000 TL Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ödemiştir.

VI. Söz konusu makine demonte vaziyette Türkiye’ye getirilecek, daha sonra (X) firması teknisyenleri tarafından (A) firmasının fabrikasında montajı yapılacaktır. Montaj bedeli olarak, montajın ardından 5.000 USD ödenecektir.

VII. Eşyanın ithaline kadar boşaltma limanında antrepoda depolanması nedeniyle, beyannamenin tescil tarihine kadar 500 TL ardiye ücreti ödenmiştir, tescil tarihinden sonra eşyanın depolanması için ayrıca 500 TL daha ödenmiş

VIII. Eşyanın gümrük işlemleri ile ilgili olarak, beyanname tescilinden önce gümrük personeline yapılan fazla mesai nedeniyle 100.- TL fazla mesai ücreti ödenmiştir.

- a. 506.500 b. 542.600 c. 546.500
d. 571.500 e. 572.600

56. Aşağıdaki veriler çerçevesinde, gümrük kıymetini TL cinsinden hesaplayınız. (Döviz kuru: 1 ABD Doları = 5 TL)

I. (X) firması ABD’de muhtelif araçların modifikasyonu işiyle uğraşmaktadır. Türkiye’de bulunan (A) firması, yine ABD’de bulunan (Y) firmasından, tanesi 20.000 ABD Dolarına satın aldığı 10 adet arazi aracını, modifiye edilmesi için, bedelsiz olarak (X) firmasına göndermiştir.

II. (X) firması bu araçlara, zorlu arazi koşullarında kullanılmalarını kolaylaştıran ve dayanıklılıklarını artıran modifikasyonlar yapmış, bu işlemler için (A) firmasından araç başına 1.000 ABD Doları ücret almıştır.

III. (X) firmasının yaptığı modifikasyon çalışmaları için, (A) firması, ABD’de bulunan (Z) firmasından mühendislik hizmeti almıştır. Mühendislik çalışmasına ilişkin çizimler (Z) firması tarafından, doğrudan (X) firmasına bedelsiz olarak gönderilmiştir. (A) firması bu hizmetler karşılığında (Z) firmasına 5.000 ABD Doları ödemiştir.

IV. (A) firması ithal ettiği araçları, ithalattan sonra araç kiralama hizmetleri kapsamında kullanacak olup, araç kiralama hizmetlerini sunduğu ticari isim hakkı için, ABD’de yerleşik isim hakkı sahibi (V) firmasına, yıllık 10.000 ABD Doları lisans ücreti ödemektedir.

V. (A) firması, (X) firmasına mal bedelini, araçların Türkiye’ye sevk tarihinden itibaren üç ay sonra ödeyecek olup, bu süre için aylık %1 faiz ödenecektir. Söz konusu faiz ödemesine ilişkin olarak yazılı bir anlaşma yapılmış olup, faiz oranı o tarihte geçerli bulunan cari faiz oranlarını aşmamaktadır.

VI. (A) firması ayrıca (X) firmasının işlemlere aracılık eden komisyoncusuna da 1.000 ABD Doları ödemiştir

VII. Araçların Türkiye’ye taşınmasına ilişkin toplam navlun ve sigorta gideri 5.000 ABD Doları tutmuştur.

- a. 155.000 b. 1.100.000 c. 1.105.000
d. 1.110.000 e. 1.155.000

57. Türkiye’de yerleşik (A) Firması, Almanya’da yerleşik (Y) firmasından 1.000 EUR EXW bedelle valf ithalatı yapmaktadır. Ürünler Malezya menşeli olup ayrıca A.TR dolaşım Belgesi mevcuttur. 100 EUR navlun, 5 EUR sigorta bedeli ödenmiştir. Ürünlerin (Y) firmasının fabrikasından Hamburg limanına taşınması içinde 100 EUR nakliye ödemesi yapılmıştır. Eşyaların varış limanına ulaşmasından sonra beyanname tescil tarihine kadar geçen süre içinde 15.000 TL tahmil tahliliye, 5000 TL+KDV acente ücreti ödemiştir.

Ürünlere ait G.V oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

G.V (474 Sayılı Tarife cetveli hakkında kanuna göre) : %10

G.V (İthalat rejim kararına göre) : %5

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ : %20

KATMA DEĞER VERGİSİ : %20

Yukarıda verilen bilgilere istinaden ödenmesi gereken İGV’yi TL cinsinden hesaplayınız. (1 EUR =15 TL)

- a. 3.615 b. 2.711,25 c. 16.575
d. 1.807,5 e. 4.518,75

58.

Bir önceki soruda verilen bilgilere istinaden ödenmesi gereken KDV’yi TL cinsinden hesaplayınız.

- a. 6.976,50 b. 7.157,25 c. 7.338
d. 7.976,25 e. 8.157,25

59. Yükümlü (M) Firması, Almanya’da yerleşik (X) firmasından Çin menşeli 100.000 USD CİF bedelle makine satın almıştır. Ödeme şekli mal mukabili olup eşya ile ilgili %6 KKDF mevcuttur. Söz konusu makineye ait ithalat rejim kararında yer alan vergi oranları G.V. %6,5 – İGV %10 – EMY %30 – KDV %1 dir.

Eşya ile ilgili A.TR dolaşım belgesi mevcut değildir. Çin menşeli ürünler de ayrıca EMY mevcuttur. İthalat esnasında menşe belgesi de ibraz edilmemiştir. Firmanın bu makine ile ilgili yatırım teşvik belgesi mevcuttur. Ayrıca KDV Muafiyet yazısında vardır.

Söz konusu firma yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi açtığı zaman gümrükte ödeyeceği vergiler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- a. 6.500 USD b. 10.000 USD c. 16.500 USD
d. 30.000 USD e. 46.500 USD

60.

Yükümlü (M.A), Rusya'da yerleşik (X) firmasından Çin menşeli 50.000 USD CİF bedelle 2 adet Forklift satın almıştır. Söz konusu eşyaya ait evraklar gümrük müşaviri M.G. tarafından incelendiğinde 10.000 usd navlun bedeli 5.000 usd sigorta bedeli ödendiği anlaşılmıştır.

Makineye ait ithalat rejim kararında yer alan vergi oranları G.V. %6,5 – İGV %20 – KDV %1'dir.

Firmanın bu forklift ile ilgili yatırım teşvik belgesi mevcuttur. Ayrıca söz konusu eşya 3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın ek-8 sayılı listesinde yer almaktadır. Firmanın KDV istisna yazısı da mevcuttur.

Söz konusu firma yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde eşya ile ilgili serbest dolaşıma giriş beyannamesi açtığı zaman gümrükte ödeyeceği vergiler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalat olduğu için vergiler toplamı sıfırdır.
- b. 6.500 USD
- c. 10.000 USD
- d. 13.250 USD
- e. 13.882.50 USD

61.

Yükümlü (T) firması, Almanya'dan ithal ettiği alman menşeli CİF 11.000 EUR değerinde MISIR CİPSİ muhteviyatı eşyalarının ithalatını yapmak istemektedir. Eşyaya tekabül eden tarım payı kodu: 7010'dur.

7010 kodu (T1 EUR/100 Kg = 5,50 – T2 EUR/100 Kg = 4,50)

Net: 5.500 Kg / Brüt: 5.600 kg'dır (1 EUR= 15 TL)

Yukarıdaki bilgiler eşliğinde Gümrük beyannamesinde tarım payı olarak ödenecek ek mali yükümlülük nedir?

- a. 3.712,50 TL
- b. 4.545,50 TL
- c. 4.620 TL
- d. 4.537,50 TL
- e. 3.780 TL

62.

Yükümlü B firması Güney Kore'den Menşe şahadetnamesi ile 20.000 USD'lik Çin menşeli plastik ham madde ithal etmek istemektedir. İthal eşyasına ilişkin vergi oranları aşağıda gösterildiği şekildedir. Söz konusu eşya için ödenmesi gereken vergiler toplamı ne kadardır?

G.V. oranı %4

GÜNEY KORE menşeli plastik ham maddeler için %6 anti damping mevcuttur

- a. Gümrük vergisi ödenmeyecektir.
- b. 800 USD
- c. 1.200 USD
- d. 2.000 USD
- e. 2.400 USD

63.

ABC firması Çin'den satın aldığı CIF 1.000 USD kıymetindeki 800 metre kumaşı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Türkiye'ye ithal etmiştir. İlgili firma belge süresi içerisinde söz konusu kumaşın tamamını kullanmak suretiyle elde ettiği 600 adet pantolonu Almanya'da yerleşik XYZ firmasına A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ihraç etmiştir.

Gümrük müşaviri (M.A.) sonradan yapmış olduğu kontrolde beyanname ile ilgili TEV ödenmediğini tespit etmiş ve Gümrük idaresine kendini ihbar ederek Kanunun 234/3. Fıkrasından yararlanmak istemiştir.

Kumaş ve Pantolona ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Verilen bilgiler doğrultusunda söz konusu firmanın ödemesi gereken TEV ve buna bağlı para cezasının toplam miktarı aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? (Gecikme zammı göz ardı edilmiştir.)

Kumaşın ithalat bey. Tescil tarih	= 18.12.2021	
Kumaşın ithal tarihinde döviz satış kuru	= 8,50 TL	
Kumaşın ithal tarihinde döviz alış kuru	= 8,00 TL	
Kumaşın ithal tarihindeki gümrük vergisi oranı	= %12	
Kumaşın ithal tarihindeki KDV oranı	= %8	
Pantolonların İhracat Bey. Tescil tarihi	= 31.06.2022	
İhracat Bey. Tescil tarihindeki döviz satış kuru	= 15,00 TL	
İhracat Bey. Tescil Tarihindeki Döviz Alış Kuru	= 14,00 TL	
Pantolonun İhracat Bey. Tescil tarihinde G.V oranı	= %15	
Pantolonun İhr. Bey. Tescil tarihinde KDV oranı	= %18	
Kumaşın İhracat Bey. Tescil tarihindeki G.V. oranı	= %10	
Kumaşın İhracat Bey. Tescil tarihinde KDV Oranı	= %18	
Pantolonların FOB İhraç Değeri	= 40.000 TL	
a. 4.500 TL	b.5.850 TL	c. 1.500 TL
d. 1950 TL	e. 1.875 TL	

64. K Firmasının İngiltere'den ithal ettiği Hollanda menşeli CİF 50.000 USD, Net 74.000 Kg, Brüt 75.000 kg sanayi ürünü eşyası için serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmiştir. Söz konusu ürünler için Menşe beyanı beyanname ekinde sunulmuştur. Ayrıca ürün gözetim belgesine tabi olup BRÜT KG/ 1 USD olarak belirlenmiştir. Söz konusu ürüne ait vergi oranları G.V. %10, İGV %20'dir.

Eşya için ödenmesi gereken toplam vergi tutarı ne kadardır?

- a. 5.000 USD
- b. 7.500 USD
- c. 10.000 USD
- d. 15.000 USD
- e. 22.500 USD

65. A firması Avrupa'dan A.TR dolaşım Belgesi ile FOB 20.000 USD, 18.000 kgm Net, 20.000 kgm Brüt, PLASTİK ATIK ithal etmek istemektedir.

Söz konusu eşya için 7.000 USD navlun, 3.000 USD sigorta ücreti ödenmiştir. Ayrıca eşyaların ihraç limanında geç yüklenmesinden kaynaklı olarak 10.000 USD yurt dışı demuraj ödenmiştir. Söz konusu eşya için ödenmesi gereken Çevre Katkı Payı ne kadardır? (G.V.%10, KDV %18, İGV %25)

- a. 100 USD b.150 USD c. 200 USD
d. 300 USD e. 400 USD

66. A firması Avrupa'dan A.TR dolaşım Belgesi ile FOB 20.000 USD, 18.000 kgm Net, 20.000 kgm Brüt, METAL HURDA ithal etmek istemektedir.

Söz konusu eşya için 7.000 USD navlun, 3.000 USD sigorta ücreti ödenmiştir. Ayrıca eşyaların ihraç limanında geç yüklenmesinden kaynaklı olarak 10.000 USD yurt dışı demuraj ödenmiştir. Söz konusu eşya için ödenmesi gereken Çevre Katkı Payı ne kadardır? (G.V.%10, KDV %18, İGV %25)

- a. 100 USD b.150 USD c. 200 USD
d. 300 USD e. 400 USD

67.

Yükümlü (C) 10.000 USD CIF kıymet ile bir tekstil makinesi satın almıştır. Bu ithalatla ilgili olarak beyannamenin tescil tarihinden önce 1.000 TL gümrük idaresine fazla mesai ödemesi yapılmış, 5.000 TL + KDV acente ödemesi yapılmış ayrıca 1.000 TL Gümrük Müşaviri hizmet bedeli ödenmiştir. İthalattan sonra alınan depolama faturasında ise 2.500 TL bedel yer almakta olup bunun 1.250 TL'lik kısmı beyannamenin tescil tarihine kadarki süreyle ilgilidir. (1 USD = 5 TL)

Mevcut verilere göre KDV matrahı nedir? (KDV %18)

- a. 9.405 TL b. 10.710 TL c. 52.250 TL
d. 57.250 TL e. 59.500 TL

68.

Türkiye'de yerleşik (A) firması CİF 48.000 USD tutarında, 0801.11 pozisyonunda yer alan kurutulmuş Hindistan cevizi ithalatı yapmak istemektedir. Söz konusu eşya %30 G.V., %20 İ.G.V., %8 KDV'ye tabidir. Ancak eşyanın nihai kullanım kapsamında ithalatı yapıldığında ve ön görülen amaçlar doğrultusunda kullanımında gümrük vergi oranlarının sıfıra (0) indiği bilinmektedir. Bu itibarla yükümlü (A) firması Mersin gümrük müdürlüğüne nihai kullanım izni başvurusunda bulunmuş ve nihai kullanım izni alarak 4000 rejim kodlu serbest dolaşıma giriş beyannamesini tescil edilmiştir. Beyanname tescil tarihine kadar 20.000 TL ardiye ücreti mevcuttur. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda peşin ödenmesi gereken gümrük vergileri toplamı ne kadardır? (1 USD =10 TL)

- a. Sıfır (0) TL b. 19.200 TL c. 40.000 TL
d.47.680 TL e. 154.400 TL

69. İhracatçı (A) firması, yurt dışına CD üzerine kaydedilmiş durumda, bilgisayarlarda kullanılmak üzere gönderilecek yazılım ihracatı yapmaktadır. Eşyanın faturasında, taşıyıcı ortamın kıymeti olarak 10 ABD Doları, yazılım kıymeti olarak ise 1.000 ABD Doları şeklinde iki kalem bulunmaktadır. Söz konusu eşyaya ilişkin Gümrük Vergisi oranı %10; KDV oranı %18'dir.

Bu verilere göre beyan edilmesi gereken gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisidir.

- a. 10 USD b. 11 USD c. 1010 USD
d. 1011 USD e. 182.98 USD

70. Mersin'de 'da yerleşik (A) firması Türkiye'de ithalini yaparak gösterime sunacağı Sarı zeybek adlı film için Almanya'da yerleşik B firmasıyla anlaşma yapmıştır.

Yapılan satış sözleşmesine göre A firması, Film için 50.000 TL, filmin kayıtlı CD si için 100 TL ödeme yapmış ve yapılan bu ödemeler satış faturasında ayrı gösterilmiştir. Söz konusu eşyaya ilişkin Gümrük Vergisi oranı %10; KDV oranı %18'dir. Eşyanın teslim şekli CIF olup, Eşyanın gümrük vergisine esas kıymeti aşağıdakilerden hangisidir?

- a. 50.000 TL b. 50 100 TL c. 100 TL
d. 49.900 TL e. 110 TL

71. Türkiye'de yerleşik çanta üreticisi, Çin'den satın aldığı 100.000 TL kıymetindeki DERİ cinsi eşyayı gümrük kontrolü altında işleme rejimi (9100) kapsamında Türkiye'ye ithal etmiştir. İlgili firma izin süresi içerisinde söz konusu derinin tamamını ve yurt içinden temin edilen 10.000 TL KDV dahil KULP ve 5.000 TL FERMUARİ kullanmak suretiyle ürettiği çantaları Türkiye'de serbest dolaşıma (4091) sokmak istemektedir.

Ayrıca firma söz konusu çantaların kadınlara yönelik olanların dizaynını Roma'da bir modacıya yaptırmış ve 10.000 TL ödemiş, erkeklerle yönelik olanların dizaynı ise Mersin'de bulunan bir modacıya 8.000 TL'ye yaptırılmıştır.

Söz konusu firma eşyaların serbest dolaşıma girişinde "İthal eşyasının kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı" yöntemini tercih etmiştir.

Aşağıda verilen bilgiler neticesinde eşyanın gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisidir?

FOB	: 100.000 TL
NAVLUN	: 10.000 TL
SİGORTA	: 3.000 TL
Y. DIŞI DEMURAJ	: 7.000 TL
SATIN ALMA KOMİSYONU	: 7.000 TL

- a. 120.000 TL
b. 125.000 TL
c. 130.000 TL
d. 135.000 TL
e. 160.000 TL

72. ABC Firması Çin'den ithal edeceği CİF 20.000 USD, Net 25.000 Kg, Brüt 26.000 kg, 8427.10.10.00.00 GTİP 'li Forklift cinsi eşyasını kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle 01/01/2022 tarihinde geçici ithalat rejimine tabi tutmak istemektedir. Bu çerçevede gümrük idaresine müracaat etmiş ve kendisine 6 aylık geçici ithalat izni verilmiştir.

Söz konusu eşya gözetim belgesine tabi olup GK 2-\$/Kg olarak belirlenmiştir. Ayrıca eşya için %20 oranında dampinge karşı vergi mevcuttur.

Eşya için geçerli ithalat vergileri aşağıda yer almaktadır.

G.V. %10, İGV %20, KDV ise %1'dir. (1 USD- 10 TL)

Söz konusu eşya için rejim altında kaldığı süre boyunca ödenmesi gereken gümrük vergileri tutarı ne kadardır?

- a. 3.996 TL b. 7.725 TL c. 46.350 TL
d. 211.150 TL e. 257.500 TL

73. 01.01.2022 tarihinde Türkiye'de yerleşik (A) firması, Çin'de bulunan (X) firmasından 0802.12.90.00.00 GTİP' li Badem cinsi eşyayı satın almak için (X) firmasının komisyoncusu ile irtibata geçmiş ve eşyaların en geç 01.04.2022 tarihinde Türkiye'de olması koşuluyla Net 25.000 Kg, Brüt 26.000 kg olmak üzere anlaşma sağlamıştır.

Ayrıca satış sözleşmesinde eşyaların belirlenen tarihten sonra teslim edilmesi halinde satın alma fiyatının %10'u kadar bir sözleşme cezası (Temerrüt faizi) uygulanacağı ön görülmüştür.

(A) firması eşyaların satışını arttırmak için Amerika'da yerleşik (Z) firmasından 10.000 Usd bedelle özel ambalajlar satın alıp (X) firmasına bedelsiz olarak göndermiştir.

Eşyaların satın alımına aracılık eden komisyoncuya da ayrıca satın alma fiyatının %10'u oranında komisyon ödenmiştir.

Söz konusu eşyalar sözleşmede belirlenen tarihten 1 ay sonra Türkiye'ye gelmiş ve (A) firması 01/05/2022 tarihinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil etmiştir. Bu tarih itibariyle %10 gümrük vergisi ve 800 \$/ton ek mali yükümlülüğe tabi eşyasının muayene işlemleri tamamlanmış ancak vergileri henüz ödenmemiştir.

04/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu eşyaya uygulanan gümrük vergisi oranı %5 ve ek mali yükümlülük 500 \$/ton olarak değiştirilmiştir.

Diğer vergiler dikkate alınmamak kaydıyla ve sadece bu verilere göre henüz gümrük vergisini ve ek mali yükümlülüğü ödememiş olan yükümlünün gümrükte ödemesi gereken vergiler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Fob 50.000 USD, Navlun 8.000 USD, Sigorta 2.000 USD'dir.

- a. 16.350 USD
b. 23.500 USD
c. 23.750 USD
d. 27.000 USD
e. 27.500 USD

74. Eşyaya ve vergi oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Fatura bedeli	: 100.000 TL
Navlun	: 10.000 TL
Sigorta ücreti	: 3.000 TL
Yurt dışı demuraj	: 2.000 TL
Gümrük Vergisi	: %10
KDV	: %1
ÖTV	: %20
Kültür Fonu	: %5

Söz konusu eşyanın gümrüklenmiş değeri hangisidir?

- a. 152.537 TL b. 154.537 TL c. 152.480 TL
d. 152.516 TL e. 160.237 TL

75. Yükümlü (A), Japonya'dan FOB 500 ABD Doları birim kıymet üzerinden 100 tane televizyon satın almıştır. Eşyanın Japonya'dan Türkiye'ye taşınması için 5.000 ABD Doları navlun ve sigorta ödenmiştir. Ayrıca eşyanın üretiminde kullanılacak muhtelif aksam, Çin'de bulunan bir firmadan 4.000 ABD Doları bedelle satın alınarak Japonya'daki satıcıya bedelsiz olarak göndertilmiş, bu taşıma için de 1.000 ABD Doları ödenmiştir. Bu ithalatla ilgili olarak yükümlü (A) Türkiye'de tanıtım ve reklam kampanyası yapmaya karar vermiş ve reklam firmasına 500 ABD Doları ödemiştir.

Yukarıda yer alan verilere göre eşyanın gümrük kıymeti ABD Doları cinsinden ne kadardır?

- a. 56.000 b. 56.500 c. 59.000
d. 60.000 e. 60.500

76. Türkiye'de yerleşik (A) firması Hindistan'da bulunan (X) firmasından spor malzemeleri satın almakta olup ithal eşyası için ödenecek mal bedeli FOB 500.000 ABD Dolarıdır. (A) firması, ayrıca (X) firmasına, ithal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için 10.000 ABD Doları royalti ve lisans ücreti ödeyecektir. Eşyanın Türkiye'ye nakliyesi için 8.000 ABD Doları nakliye ücreti ödenmiş, bu nakliye ile ilgili olarak 1.000 ABD Doları sigorta bedeli ödenmiştir. Eşyanın ithalinden sonra İzmir'de bulunan fabrikada ithal makinenin montajı için ayrıca faturalandırılacak 1.000 ABD Doları ödenecektir. (A) firması söz konusu makinelerle üretilecek ürünler için kendi adına yaptığı pazarlama faaliyetleri nedeniyle reklam firmasına 5.000 ABD Doları ödeme yapmıştır.

Yukarıda yer alan verilere göre eşyanın gümrük kıymeti ABD Doları cinsinden ne kadardır?

- a. 509.000
b. 510.000
c. 519.000
d. 520.000
e. 525.000

77. Yükümlü (A), ABD’de bulunan (X) firmasından, ticari marka taşıyan ve bu halde ithal edilip satılan spor çantalar ithal etmektedir. Tanesi CIF 5 ABD Doları fiyattan alınan 1.000 adet çanta için, satış sözleşmesindeki satış koşullarına göre; adet başına 2 ABD Doları ticari marka kullanımı dolayısıyla lisans ücreti ve tane başına 1 ABD Doları dağıtım ve tekrar satış hakkı için lisans ücreti ödenecektir. Ayrıca ithal eşyasının çoğaltılması hakkı için de toplam 5.000 ABD Doları ödeme yapılacaktır.

Yukarıda yer alan verilere göre eşyanın gümrük kıymeti ABD Doları cinsinden ne kadardır?

- a. 5.000 b. 6.000 c. 7.000
d. 8.000 e. 13.000

78. Yükümlü (A) firması, Çin’de bulunan (Y) firmasına elektronik eşya ürettirerek ithal etmektedir. İthal eşyasına ilişkin faturada toplam satış fiyatı CIF 90.000 ABD Doları olarak kayıtlıdır. İthal eşyasının üretimi için gerekli 5.000 ABD Doları (Dâhili vergiler ayrıca ödenmiştir) değerindeki planlar Türkiye’de satın alınarak, Çin’deki üretici firma (Y)’ye gönderilmiştir. Yine bu eşya üretimi için gerekli elektronik malzeme tedariki için yine Çin’de bulunan ve ithalatçı (A) firmasına Çin’de temsil hizmeti veren (X) komisyoncusundan 1.000 ABD Doları karşılığında hizmet alınmıştır. Bu suretle satın alınan 10.000 ABD Doları kıymetinde üretim malzemesi Çin’deki tedarikçiden alınarak üretici (Y) firmasına bedelsiz olarak gönderilmiştir. Gümrük Müşavirine ithalat işlemleri nedeniyle katma değer vergisi dahil 1.000 TL ücret ödenmiştir.

Eşyaya ilişkin Gümrük Vergisi oranı %10, KDV oranı %10, ÖTV oranı %20’dir. (Hesaplama 1 ABD Doları=10 TL alınacaktır.)

Yukarıda yer alan verilere göre ithalat sırasında ödenmesi gereken vergilerin toplamı ne kadardır?

- a. 420.000 TL b. 452.000 TL c. 455.200 TL
d. 466.200 TL e. 471.200 TL

79. Yükümlü (A), yaptığı ithalatla ilgili olarak muhasebe kayıtları ve ithalat dosyaları üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, 2021 yılında serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde yaptığı bir ithalat ile ilgili olarak, gümrük kıymetini sehven yanlış beyan ettiğini, gümrük vergisinden muaf olan bu eşya nedeniyle 10.000 TL noksan KDV ödendiğini tespit etmiş, durumu ilgili gümrük idaresine, gümrük idaresince bir tespit yapılmadan bildirmiştir.

Yukarıda yer alan verilere göre konu ile ilgili olarak uygulanacak KDV ceza miktarı ne kadardır?

- a. 1.000 TL b. 3.000 TL c. 4.500 TL
d. 241/1 uygulanır. e. 30.000 TL

80. Yükümlü (A), ABD’de bulunan (X) satıcısından 10 adet demonte vaziyette makine satın almıştır. Makineler ithalattan sonra birleştirilecektir. Satış fiyatı toplam CIF 750 ABD Dolarıdır. Satıcı, ithalatçıdan üçüncü bir ülkede bulunan patent sahibine royalti ödenmesini talep etmiştir. Royalti tutarı adet başına 10 ABD Dolarıdır. İthalattan sonra eşyanın montajı için ithalatçının tesislerine gelip montajın nasıl yapılacağını gösterecek teknisyene de toplam 500 ABD Doları ödenecektir.

Ayrıca, söz konusu makinelerin Türkiye’de üretilmesi için gerekli plan ve tasarımlar için patent sahibine 1.000 ABD Doları royalti ödenecektir.

Yukarıda yer alan verilere göre eşyanın gümrük kıymeti ABD Doları cinsinden ne kadardır?

- a. 750 b. 850 c. 1.350
d. 1.750 e. 2.350

81. Yükümlü (A), yurt dışında atanmış olduğu görevden dönen diplomatik statüyü haiz diplomatik pasaport sahibi bir kamu görevlisidir. Yükümlü (A) yurt dışından satın aldığı aracını ithal etmek istemekte olup, ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları sağladığı anlaşılmaktadır. Yükümlü (A)’ya yurt dışında araç satışı sırasında %10 diplomatik indirim uygulandığı belgelerin tetkikinden anlaşılmıştır. Almanya’da aracın satın alındığı yıl %10 KDV dâhil satış fiyatı 55.000 Euro’dur. Belgelerine göre taşıt kıymeti, diplomatik indirim ve

KDV tutarı faturada ayrı ayrı belirtilmektedir. İthale konu araç 2020 model olup, aynı yıl satın alınmıştır, ithalat ise 2022 yılında yapılmaktadır.

Gümrük vergileri hesaplanmasına esas alınacak kıymet Euro cinsinden ne kadardır? (Hesaplama, navlun ve sigorta ihmal edilecektir.)

- a. 27.000 b. 31.500 c. 32.400
d. 35.000 e. 36.000

82. İthalatçı (A) tarafından, 24.02 tarife pozisyonunda yer alan, CIF kıymeti 8.000 TL, nihai tüketiciye perakende satış fiyatı 30 TL olan, 1.000 paket sigara ithal edilmektedir, her bir pakette 20 adet sigara bulunmaktadır. Gümrük vergisi oranı %50, nispi ÖTV oranı %60, asgari maktu vergi 0,80 TL, ÖTV maktu vergi tutarı ise 0,90 TL’dir.

Yukarıdaki veriler çerçevesinde söz konusu eşyaya ilişkin ödenecek olan toplam ÖTV tutarı kaç TL’dir?

- a. 7.200 TL b. 16.000 TL c. 16.900 TL
d. 18.000 TL e. 18.900 TL

83. İthale konu, ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 22.08 tarife pozisyonlu %40 alkol içeren, CIF değeri 10 ABD Doları olan, 0,75 litrelik bir şişe viskinin ÖTV tutarı, bu veriler çerçevesinde kaç TL’dir?

(ÖTV Kanunu III sayılı listede vergi oranı %50 Asgari Maktu Vergi Tutarı 600 TL/litre) (1 ABD Doları = 10 TL alınacaktır, ÖTV dışındaki vergiler hesaplamada dikkate alınmayacaktır)

- a. 50 TL b. 180 TL c. 230 TL
d. 240 TL e. 450 TL

84. İthalatçı (A) tarafından, 91.02 tarife pozisyonunda yer alan saat cinsi eşya ithal edilmektedir. Eşyanın toplam kıymeti 5.000 adet saat için, tanesi 2 EURO üzerinden toplam 10.000 Euro'dur. İthalat Rejimi Kararında söz konusu eşyanın "Gümrük Vergisi Oranı (%)", "4,5 MIN 0,3 EUR Adet MAX 0,8 EUR Adet" şeklinde belirtilmiştir. Eşya ayrıca %10 ilave Gümrük Vergisine tabidir.

Yukarıdaki veriler çerçevesinde eşya için ödenecek toplam gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi tutarı EURO cinsinden ne kadardır?

- a. 1.000 b. 1.450 c. 2.500
d. 5.000 e. 6.500

85. 85 ve 86. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

- I. Türkiye'de yerleşik (A) firması ABD'de yerleşik (X) firmasından sınai makine ithal etmek için anlaşmıştır. Eşya bedeli 80.000 ABD Dolarıdır.
- II. Bu tutar içerisinde, faturasında ayrıca gösterilen ve alıcı lehine bilahare düzeltme yapılan 1.000 ABD Doları ihraç ülkesi dahili vergileri de bulunmaktadır.
- III. (A) firması bu tutara ilave olarak, (X) firmasının Çin'den ham madde alımı nedeniyle borçlandığı (Y) firmasına olan 20.000 ABD Doları borcunu ödemeyi üstlenmiş ve ödemeyi yapmıştır.
- IV. Teslim şekli EXW olup, eşya ABD'de fabrikada teslim alınmış, fabrikadan limana kadar nakliye için 500 ABD Doları ödenmiştir.
- V. (A) firması eşyanın Türkiye'de İzmir limanına kadar nakliyesi için 900 ABD Doları, eşyanın nakliye sigortası bedeli olarak da 100 ABD Doları ödemiştir.
- VI. Bu işlem ile ilgili olarak 3.000 ABD Doları satış komisyonu ödenmiştir.
- VII. İhraç limanındaki gecikme nedeniyle 500 ABD Doları demuraj gideri ödenmiştir.
- VIII. (X) firmasının, söz konusu makinenin kullanımına ilişkin satış sözleşmesinde yer alan koşullar çerçevesinde alınan eğitim nedeniyle 1.000 ABD Doları ödenmiştir.
- IX. Söz konusu makine demonte vaziyette Türkiye'ye getirilecek, ithalattan sonra (X) firması teknisyenleri tarafından (A) firmasının fabrikasında montajı yapılacaktır. Montaj bedeli 5.000 ABD Dolarıdır.
- X. Makinede kullanılan kumanda paneli (A) firması tarafından 1.500 ABD Doları bedelle Japonya'dan satın alınarak bedelsiz olarak (X) firmasına gönderilmiştir.
- XI. İthalat konusu eşyanın, Türkiye'deki boşaltma limanında gemiden gecikmeli indirilmesi nedeniyle 500 ABD Doları demuraj gideri ödenmiştir.
- XII. Eşyanın ithaline kadar boşaltma limanında antrepoda depolanması nedeniyle, beyannamenin tescil tarihine kadar 500 TL ardiye ücreti ödenmiştir, tescil tarihinden sonra eşyanın depolanması için ise ayrıca 500 TL daha ödenmiştir.
- XIII. Eşyanın gümrük işlemleri ile ilgili olarak, beyanname tescilinden önce gümrük personeline yapılan fazla mesai nedeniyle 500 TL fazla mesai ücreti ödenmiştir.

XIV. İthalat işlemleri nedeniyle gümrük müşavirine 1.000 TL ödenmiştir.

XV. Eşyanın boşaltma limanından Ankara'da bulunan fabrikasına kadar nakliyesi için 5.000 TL ödenmiştir

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç TL'dir? (Döviz kuru: 1 Dolar = 1 TL)

- a. 105.500 TL b. 106.000 TL c. 106.500 TL
d. 108.500 TL e. 111.500 TL

86. Yukarıdaki veriler çerçevesinde ithalatta KDV matrahı kaç TL'dir? (Diğer vergiler ihmal edilmiştir)

- a. 107.000 TL b. 107.500 TL c. 107.700 TL
d. 108.000 TL e. 110.000 TL

87. Yükümlü (M.A), Çin'de bulunan satıcı (X)'ten toplam 500.000 Dolara 5 adet tıbbi cihaz satın almıştır. Teslim şekli EXW olup, cihazlar (X) firmasının Çin'deki fabrikasından teslim alınmıştır.

Cihazların fabrikadan ihraç limanı olan şangay limanındaki antrepoya kadar taşınması için 2.000 Dolar ödenmiştir.

Cihazlar teslim alınmadan önce (X) firması ile yapılan sözleşmeden bağımsız olarak (Y) firmasına test ücreti olarak 1.000 Dolar ödemiştir.

Eşyaların Çin'den İskenderun limanına kadar nakliyesi ile ilgili olarak 5.000 Dolar navlun ve sigorta ödenmiştir.

İskenderun limanında eşyaların gümrükleme işlemleri bitirilip Konya'daki tesislere sevkine kadar kaldığı antrepoda kalış ücreti olarak 2.000 Dolar ödenmiştir. Bu tutarın 500 Dolar beyannamenin tescil tarihinden sonraki süreye ilişkindir. İskenderun limanından Konya'daki tesislere kadarki nakliye için de 5.000 TL ödenmiştir.

Bu işleme ilişkin Gümrük kıymeti ne kadardır? (1 \$ = 10 TL)

- A) 5.070.000 B) 5.080.000 C) 5.085.000
D) 5.100.000 E) 5.105.000

88. Bir önceki sorudaki veriler çerçevesinde ithalatta KDV matrahı kaç TL'dir?

- A) 5.070.000 B) 5.080.000 C) 5.085.000
D) 5.095.000 E) 5.150.000

89. Has Gemicilik şirketi 5.000.000 Dolar bedelle Güney Kore'den satın aldığı Dökme yük gemisini ithal etmektedir.

Güney Kore'de teslim alındıktan sonra Türkiye'ye sürülerek, kendi kendini taşımak suretiyle getirilen geminin, yolculuk öncesinde uzun yola hazırlık için bakım ve servis hizmeti 10.000 Dolara yaptırılmış, Güney Kore'den Türkiye'ye getirilmesi için 100.000 Dolar akaryakıt masrafı yapılmış, liman hizmeti olarak 1.000 dolar, personel gideri olarak 30.000 Dolar ödenmiştir.

Bu ithalat işlemi ile ilgili olarak gümrük kıymeti Dolar olarak ne kadardır?

- A) 5.000.000 B) 5.100.000 C) 5.130.000
D) 5.131.000 E) 5.141.000

90. (M.A) firması, Tayvan'dan 10.000 Dolara EXW teslim şekline göre satın aldığı elektronik aksamı, 3.000 Dolar navlun ve sigorta gideri yaparak Mersin Serbest Bölgesine getirmiş, burada bir ay muhafaza ettikten sonra da ithalatçı (B) firmasına satmıştır.

Satış faturasında eşyanın satış fiyatı 15.500 Dolar olarak belirtilmiş, bu fiyatın içinde 1.000 Dolar tutarında eşyanın serbest bölgede depolama masrafının bulunduğu gösterilmiştir.

(M.A) firması, bu eşyaların satın alınması ile ilgili olarak Tayvan'daki komisyoncuya ayrıca, 500 Dolar ödemiştir.

(B) firmasının yapılacak ithalat işlemine ilişkin gümrük kıymeti Dolar olarak ne kadardır?

- A) 13.500 B) 14.500 C) 15.000
D) 15.500 E) 16.000

91. Yükümlü (M.A), ABD'den CIF 95 Dolar birim kıymetli ithal eşyasından 10 adet satın almış, bu tutar üzerinden ödemeyi gerçekleştirmiştir.

Söz konusu eşyanın, gümrük kıymeti CIF 100 Dolar/adet altında olanları ithalatta gözetim uygulamasına tabidir.

Firma, gözetim uygulamasını da dikkate alarak, gümrük kıymetini tanesi 100 Dolar/adet üzerinden 1.000 Dolar olarak beyan etmiş, işlemler de firma beyanına göre tekemmül ettirilmiştir.

Söz konusu eşya % 10 Gümrük Vergisine ve %20 KDV'ye tabidir.

Yukarıda yer alan verilere göre bu ithalatla ilgili olarak firmanın yaptığı vergiler dâhil ödemeler toplamı ne kadardır? 1 \$ = 1 TL)

- A) 1.250 TL B) 1.254 TL C) 1.270 TL
D) 1.300 TL E) 1.320 TL

92. Yükümlü (M.A) firması Çin'de yerleşik (Z) firmasından tekstil makineleri ithal etmektedir. Bu ithalata ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:

I) Siparişin alınmasının ardından üretici firma, üretim için gereken malzemelerin tedariki için Çin'de bulunan tedarikçilerden 30.000 Dolar tutarında üretim için gerekli girdi satın almıştır. Bu tutarın yarısını (M.A) firması (Z) firmasına ödemiştir.

II) Tekstil makinaları elektronik aksam içermekte olup, üretim için gereken kontrol panelleri, (M.A) firması tarafından 10.000 Dolara Tayvan'daki satıcıdan satın alınarak üretici firma (Z)'ye bedelsiz olarak teslim edilmiştir.

III) Makinelerde kullanılacak bilgi işlem altyapısı için gerekli yazılım Türkiye'de bulunan (B) yazılım firmasından 10.000 Dolara tedarik edilerek ücretsiz olarak üretici firma (Z)'ye gönderilmiştir.

IV) Ayrıca, makinelerin uzaktan kontrolüne olanak sağlayacak yazılım ve bağlantı aletleri, Hindistan'da bulunan (X) teknoloji firmasından alınarak üretici (Z)'nin tesislerine gönderilmiştir. Teknik donanım için 7.000 Dolar, bu sistemin çalışması için gereken yazılım için de 8.000 Dolar ödenecektir.

Üretici firma ile yapılan anlaşmaya göre, teknik donanım bedeli ithalatçı (M.A) firması, yazılım bedeli ise üretici (Z) firması tarafından karşılanmıştır.

V) (Z) firması tarafından üretimi tamamlanan 100 adet tekstil makinesi, toplam 5.000.000 Dolar bedelle CIF İstanbul teslim şekline göre fatura edilmiş, bu tutarın tamamı faturanın ulaşmasının hemen arkasından (Z) firmasına gönderilmiştir.

VI) Söz konusu makinelerin Türkiye'de satışı için yapılan tanıtım ve reklam kampanyası için bir ABD firması ile anlaşılmış ve 10.000 Dolar ödenmiştir.

VII) Makinelerin Türkiye'ye ithalinin ardından montajlarının tamamlanıp satışa hazır hale getirilmesi için (Z) firmasından alınan hizmet karşılığında 5.000 Dolar ödenmiştir.

VIII) İthalatçı firma, ithalatı tamamlanan makineleri bağımsız bir test firması tarafından test edilmesi için Türkiye'de bulunan (C) teknik firması ile anlaşmış, makinelerin sözleşme koşullarına uygunluğunun testi karşılığında 1.000 Dolar ödenmiştir.

Bu verilere göre söz konusu işleme ilişkin gümrük kıymeti Dolar olarak ne kadardır?

- A) 5.032.000 B) 5.033.000 C) 5.037.000
D) 5.042.000 E) 5.047.000

93. Motorlu araç ticareti ile uğraşan (X) firması, merkezi yurt dışında bulunan (Y) markasının Türkiye distribütörüdür. (X) firması, yurt içinde satmak üzere, 1 adet 87.03 tarife pozisyonlu (Y) marka araç ithali yapacaktır. Aracın gümrük kıymeti 50.000 Dolar'dır. Bu tarife pozisyonunda Gümrük Vergisi oranı %10, İlave Gümrük Vergisi oranı %10, ÖTV oranı %15 ve KDV oranı %20'dir.

Bu verilere göre, söz konusu aracın ithalinde ödenecek gümrük vergileri toplamı kaç Türk Lirasıdır? (1 \$ = 1 TL)

- A) 16.000 B) 19.000 C) 22.000
D) 27.500 E) 32.800

94. İthalatçı (M.A) firması yurt dışından yapacağı ithalat nedeniyle, satıcı firma tarafından kredilendirilecektir. İthal eşyasının toplam satış bedeli 100.000 Dolar'dır. Ancak firmanın 3 ay gecikmeli ödemesi nedeniyle, satıcı firmanın bulunduğu İngiltere'deki cari faiz oranı olan yıllık %6 üzerinden faiz ödenmesi hususunda anlaşma düzenlenerek imza altına alınmış, faiz tutarı faturada belirtilmiştir. Bu durumda toplam fatura tutarı 101.500 Dolar olarak hesaplanmıştır. Satıcı firma, önceki yılki satışları nedeniyle ithalatçı firmanın hak kazandığı 10.000 Doların özel indirim olarak bu eşya satışına ilişkin ödenecek tutardan düşüleceğini bildirmiştir.

Bu bilgilere göre, işleme ilişkin gümrük kıymeti Dolar olarak ne kadardır?

- A) 90.000 B) 91.500 C) 100.000
D) 101.500 E) 110.000

95. Türkiye’de yerleşik (M.A) firması Kanada’da yerleşik (X) firmasından tarım ürünü ithal ederek, Ankara’daki tesislerinde perakende satışa uygun şekilde paketlenme yaptıktan sonra iç piyasada satmaktadır. Satış sözleşmesine göre, ithalatçı, ithal eşyasının yeniden satışından elde ettiği net karın %25’ini satıcı (X) firmasına gönderecektir.

Sözleşmeye göre, net karın tespitinde, tekrar satış fiyatından, bu işlemle ilgili tüm giderler düşülecektir.

İthal eşya için ithalatla ödenen tutar FOB 10.000 Dolar, yurt dışı navlun ve sigorta gideri 1.000 Dolar, Yurt içi taşıma giderleri 200 TL, yeniden satış için elleçleme giderleri 500 TL, ambalajlama giderleri 500 TL, tekrar satış fiyatı ise 15.000 TL’dir. (Hesaplama vergiler ihmal edilmiştir).

Bu verilere göre, satış bedeli yöntemine göre eşyanın nihai toplam gümrük kıymeti kaç TL olacaktır? (1 \$ = 1 TL)

- A) 10.700 B) 11.000 C) 11.700
D) 12.900 E) 15.250

96.

I) Türkiye’de yerleşik (M.A) firması Hindistan’da yerleşik (X) firmasından ticari marka taşıyan spor kıyafetleri satın almak üzere anlaşmıştır. 50.000 adet kıyafet için tanesi 10 Dolar üzerinden ödeme yapılacaktır. Eşyalar üretici firmanın Hindistan’da bulunan fabrikasında teslim alınacaktır.

II) Eşyaların satıcının fabrikasından, ithalatçının Ankara’da bulunan deposuna kadar taşınması işi için bir nakliye firması ile anlaşılmıştır. Firma, Hindistan’daki fabrikadan ihraç limanına kadar nakliye için 500 Dolar, Hindistan ihraç Limanı- İstanbul deniz taşımacılığı için 5.000 Dolar (sigorta dahil), İstanbul-Ankara kara taşıması için de 2.500 TL ücret almaktadır.

III) İthalatçı firma, sevkiyattan önce, Hindistan’da bulunan bir özel şirket ile eşyaların istenilen vasıflarda olup olmadığının kontrolü için anlaşmış, 1.000 Dolar ücret karşılığında bu firma, sevkiyata konu ürünleri mahallinde analize ve incelemeye tabi tutmuş ve ürünlerin satış sözleşmesindeki koşullara uygun olduğunu tespit etmiştir.

IV) Söz konusu ürünlerin ihracatı kotaya tabi olup, adet başına 1 dolar tutarındaki ihracat kotası ücreti satış sözleşmesindeki koşullara göre ithalatçı tarafından ödenmiştir.

V) Kıyafetlerin her biri özel ambalajı içinde sunulmakta olup, adet başına 1 Dolar tutarındaki bu ambalaj bedelleri ayrıca fatura edilmektedir.

VI) Ticari markalı kıyafetler ile ilgili olarak, satış sözleşmesi hükümleri uyarınca, hak sahibi ABD’de yerleşik (Y) firmasına adet başına 0,50 Dolar lisans ücreti ödenmesi gerekmekte olup, bu ödeme (A) firması tarafından gerçekleştirilmiştir.

VII) İthalat ile ilgili olarak Gümrük Laboratuvarında yapılan tahliller nedeniyle, Gümrük Yönetmeliği’nin 24 nolu ekinde yer alan tarifeye göre 2.000 TL tahlil ücreti ödenmiştir.

VIII) Beyannamenin tescilinden önce ithal eşyasının tahliyesi için ödenen ücret 1.000 TL tutarındadır.

IX) Eşyanın ithalatın yapılacağı gümrük idaresine sevki işlemleri ile ilgili olarak, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce 3.000 TL memur yoluyla ödemesi yapılmıştır.

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymetini hesaplayınız. (1 \$ = 1 TL)

- A) 580.500 TL B) 605.500 TL C) 630.500 TL
D) 631.000 TL E) 631.500 TL

97. Bir önceki soruda yer alan veriler dikkate alındığında ithalatla KDV matrahı ne kadardır? (diğer vergiler ihmal edilmiştir)

- A) 584.500 TL B) 610.500 TL C) 631.500 TL
D) 635.500 TL E) 636.500 TL

98. (M.A) ithalatçısının yaptığı, tanesi 50 Dolardan beyan edilen 300 adet mutfak cihazı ithalatında eşya kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenememiştir.

Gümrük idaresince yakın tarihli, aynı ticari düzeyde ithalat yapan (B) firmasının 200 adetlik aynı eşya ithalatında birim kıymetin 70 Dolar olduğu anlaşılmıştır.

Gümrük idaresince aynı eşyanın satıcısının geçerli fiyat listesi temin edilmiş olup, buna göre satıcı: 1-100 adet satışlarda 80 Dolar, 101-200 adet satışta 70 Dolar, 201 adet ve üstü satışlarda 65 Dolar fiyatından satış yapmaktadır.

Bu durumda, yukarıdaki verilere göre, ithale konu söz konusu eşyanın toplam gümrük kıymeti Dolar olarak ne kadardır?

- A) 13.000 B) 15.000 C) 19.500
D) 21.000 E) 24.000

99. Yükümlü (M.A) Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi hükümleri çerçevesinde yurda kesin dönüş yapması nedeniyle bir adet kullanılmış araç ithal etmektedir. 2023 yılında yapılacak ithalata konu araç 2020 yılında kullanılmış olarak satın alınmış olup, söz konusu araç 2018 modelidir. Aracın 2020 yılında kullanılmış olarak satın alınmasına ilişkin faturada kıymeti 10.000 Dolar olarak kayıtlıdır.

Bu verilere göre, söz konusu araç ithalatında eşya kıymeti Dolar olarak ne kadar olacaktır?

- A) 4.000 B) 5.000 C) 6.000
D) 7.000 E) 8.000

100. (X) Gümrük Müdürlüğünce yapılan bir inceleme sonucunda, Yükümlü (M.A) firmasının yaptığı bir ithalatla, düşük kıymet beyanı nedeniyle 25.000 TL eksik gümrük vergileri ödendiği anlaşılmış, bu tespitle ilgili vergi ve ceza uygulaması yönüyle gerekli işlemler başlatılmıştır.

(X) Gümrük Müdürlüğünden ithal edilen eşya, aynı ticari işlem kapsamında Japonya’dan satın alınan eşyanın yarısını teşkil etmekte olup, sevkiyatın diğer yarısının işlemleri (Y) gümrük müdürlüğünden gerçekleştirilmiştir.

Bunun üzerine, (A) yükümlüsünce, aynı tutardaki noksan kıymet beyanı ve buna tekabül eden vergiler ile ilgili olarak, (Y) Gümrük Müdürlüğüne başvuruda bulunularak, noksan alınan vergilerin tahsili ve para cezaları ile ilgili olarak da Gümrük Kanunu’nun 234/3 maddesinin uygulanması talep edilmiştir.

Bu durumda, kıymet noksanlığı ile ilgili olarak uygulanacak ceza tutarı ne kadardır?

- A) 7.500 TL B) 11.250 TL C) 12.500 TL
D) 25.000 TL E) 75.000 TL

101. Yükümlü, kendisine tatbik edilen idari para cezaları ile ilgili olarak Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzlaşma talebinde bulunmuş, yapılan uzlaşma görüşmesi sonucunda 60.000 TL idari para cezası ödenmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Yükümlü ayrıca uzlaşılan tutar üzerinden, Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde peşin ödeme indirim yapılmasını talep etmiştir.

Söz konusu uzlaşılan tutarlar ile ilgili olarak ödenecek tutar ne kadardır?

- A) 6.000 TL B) 18.000 TL C) 40.000 TL
D) 45.000 TL E) 60.000 TL

102 ve 103 numaralı soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

Türkiye’de yerleşik (A) firması Çin’de yerleşik (X) firmasından ticari marka taşıyan el çantaları satın almaktadır. 1.000 adet el çantası için tanesi 50 ABD Doları üzerinden anlaşılmıştır. Eşyalar üretici firmanın Çin’de bulunan fabrikasında teslim alınacaktır.

Eşyaların satıcının Çin’de bulunan fabrikasından, ithalatçının Ankara’da bulunan deposuna kadar taşınması işi için bir nakliye firması ile anlaşılmıştır. Firma, Çin’de bulunan fabrikadan ihrac limanına kadar nakliye için 250 ABD Doları, Çin ihrac Limanı - Mersin Limanı deniz taşımacılığı için sigorta dahil 500 ABD Doları, Mersin - Ankara kara taşıması için de 250 TL ücret almaktadır.

İthal eşyasının Türkiye’ye kadar nakliyesi ile ilgili olarak ihrac ülkesi limanındaki gecikme için 500 ABD Doları, Türkiye’deki giriş limanına gelisten sonraki gecikme için ise 600 ABD Doları demuraj ödenmiştir.

Satıcı firma adına çalışan komisyoncuya 500 ABD Doları komisyon ödemesi yapılmıştır.

Söz konusu ürünler tüketiciye özel kılıf içinde takdim edilmekte olup, bu kılıflar (A) firması tarafından Çin’de bulunan (Y) firmasından temin edilerek (X) firmasına bedelsiz olarak gönderilmiştir. Bu kılıflar için (Y) firmasına adet başına 2 ABD Doları ödenmiştir.

Ticari marka altında pazarlanan el çantaları ile ilgili olarak, satış sözleşmesi hükümleri uyarınca, hak sahibi ABD’de yerleşik (Z) firmasına adet başına 1 ABD Doları lisans ücreti ödenmesi gerekmekte olup ödeme (A) firması tarafından gerçekleştirilmiştir.

İthalat ile ilgili olarak Gümrük Laboratuvarında yapılan tahliller nedeniyle, Gümrük Yönetmeliğinin 24 nolu ekinde yer alan tarife göre 3.000 TL tahlil ücreti ödenmiştir.

Beyannamenin tescilinden önce ithal eşyasının tahliyesi için ödenen ücret 1.000 TL tutarındadır.

İthal eşyasının ardiye gideri olarak 3.000 TL ödenmiş olup bunun 1.000 TL’lik kısmı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce, 2.000 TL’si ise sonraki döneme ilişik bulunmaktadır.

Döviz kuru: 1 ABD Doları = 1 TL

102. Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç TL’dir?

- A) 51.000 B) 58.250 C) 54.000
D) 54.750 E) 55.000

103. Yukarıda yer alan veriler dikkate alındığında (diğer vergiler ihmal edilmiştir) ithalatta KDV matrahı kaç TL’dir?

- A) 57.350 B) 52.750 C) 59.100
D) 61.000 E) 61.850

104. Yapılan sonradan kontrol çalışmaları sırasında, Türkiye’de bulunan (A) firmasının, ABD’de yerleşik ilişkili (X) firmasından yaptığı bir torna makinesi ithalatı ile ilgili olarak, (A) firmasınca yurt dışına yapılan transferler incelenmiştir.

Bu kapsamda (X) firmasına, CIF ithalat faturasına ilişkin olarak 1.000 ABD Doları transfer edildiği, ayrıca ithalatçının söz konusu eşya ithali nedeniyle satıcının üçüncü kişilere olan borcu için 500 ABD Doları transfer ettiği tespit edilmiştir.

Satıcıdan yapılan diğer eşya ithalatları nedeniyle yapılan transferlerin 2.000 ABD Doları olduğu, temettü ödemesi olarak 1.000 ABD Doları ödendiği anlaşılmıştır.

Eşya kıymetinin satış bedeli yöntemine göre tespit edilebileceği, ilişkinin fiyatı etkilemediği belirlenmiştir.

Bu veriler çerçevesinde gümrük kıymeti kaç ABD Doları’dır?

- A) 1.000 B) 1.500 C) 2.500
D) 3.500 E) 4.500

105. Türkiye’de yerleşik ithalatçı (A) firması, Kanada’da bulunan spor ayakkabı üreticisi (X) firmasından spor ayakkabıları ithal etmektedir.

Toplam 5.000 çift ayakkabı için her bir çifti 10 ABD Doları fiyatta anlaşılmıştır.

Ürünlerin teslim şekli CFR olarak belirlenmiştir. Bu işlem ile ilgili olarak 500 ABD Doları satın alma komisyonu, 100 ABD Doları nakliye sigortası ödemeleri yapılmıştır.

Ayrıca ithalatçı, ithal konusu ürünler ile ilgili olarak 1.000 ABD Doları tutarında kendi hesabına pazarlama ve reklam gideri yapmıştır.

Bu veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç ABD Doları’dır?

- A) 50.000 B) 50.100 C) 50.500
D) 50.600 E) 51.600

106. 2024 yılında yurt dışından kesin dönüş yapan Yükümlü (A), yurt dışında satın aldığı tarihten beri kullanmakta olduğu bir adet otomobili bedelsiz ithalat kapsamında yurda ithal etmek istemektedir.

2015 yılında sıfır olarak aldığı araca ilişkin 30.000 Avro tutarındaki faturayı gümrüğüne ibraz etmiştir.

Bu bilgilere göre aracın 2024 yılında ithal edilmek istenmesi halinde gümrük kıymeti kaç Avro ’dur?

- A) 3.000 B) 6.000 C) 9.000
D) 20.000 E) 30.000

107. Gümrük idaresince 2024 yılında, yükümlüsünce sunulan defter, belge ve kayıtlar üzerinden yapılan inceleme sonucunda, yükümlüsünün yurt dışında yerleşik hak sahibine aşağıdaki ödemeleri yaptığı tespit edilmiştir:

- 31/1/2024 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamı eşya ile ilgili olarak sözleşme gereğince aynı tarihte 10.000 ABD Doları ticari marka hakkı için royalti ödemesi,
- 31/1/2022 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ilgili olarak aynı tarihte 8.000 ABD Doları ithal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan royalti ödemesi,
- 31/1/2020 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ilgili olarak aynı tarihte 5.000 ABD Doları telif hakkı ödemesi,
- 31/1/2018 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ilgili olarak aynı tarihte 2.000 ABD Doları patent ödemesi.

Bu bilgiler çerçevesinde gümrük idaresince yükümlüsünden istenilecek vergilerin hesaplanmasına esas alınacak toplam gümrük kıymeti noksanlığı kaç ABD Doları'dır?

- A) 10.000 B) 17.000 C) 18.000
D) 23.000 E) 25.000

108. Saat ticareti ile iştigal eden (A) firması tarafından, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 91.02 tarife pozisyonunda yer alan kol saatleri ithal edilmektedir.

Toplam 200 adet saat CIF İstanbul teslim şekline göre ithal edilmekte olup, serbest dolaşıma giriş beyannamesinde yer alan birinci kalemdeki 100 adet saatin tanesi 100 Avro, ikinci kalemdeki 100 adet saatin tanesi 5 Avro üzerinden fiyatlanmıştır.

İthalat Rejimi Kararında söz konusu eşyanın gümrük vergisi oranı (%) olarak "4,5 MIN 0,3 EUR Adet MAX 0,8 EUR Adet" ifadeleri yer almaktadır.

Bu eşya için hesaplanacak gümrük vergisi miktarı kaç Avro'dur?

- A) 60 B) 110 C) 160
D) 450 E) 472,5

109. İthalatçı (A) firması 33.07 tarife pozisyonunda yer alan traş köpüğü ithalatı yapmaktadır.

CIF 8.500 ABD Doları toplam fiyat üzerinden anlaşılmış, ayrıca ticari markalı ürün için toplam 1.000 ABD Doları royalti ödemesi sözleşme ile kararlaştırılmıştır.

Ürünlerin pazarlanması için ithalatçı tarafından reklam amacıyla 1.000 ABD Doları harcama yapılmıştır.

İthalatçı tarafından ürünlerin uzun deniz yolculuğunda zarar görmemesi için 500 ABD Doları tutarında ithal eşyası ile birlikte işlem gören koruyucu ambalaj malzemesi için ödeme yapılmış, ayrıca ithalat gümrük işlemleri için 500 ABD Doları gümrük müşavirine ödenmiştir.

Söz konusu ürünle ilgili olarak vergi oranları şu şekildedir:

Gümrük Vergisi: %10; İGV: %25, KDV: %20; ÖTV: %5

Bu veriler çerçevesinde ithalatta ödenecek KDV tutarı kaç ABD Doları'dır?

- A) 2.000 B) 2.700 C) 2.835
D) 2.970 E) 3.070

110. Kanada'da yerleşik (X) firması, kar küreme aracı ve ekipmanı üretmektedir.

- Türkiye'de bulunan (A) firması, ABD'de bulunan (Y) firmasından, tanesi 10.000 ABD Dolarına satın aldığı standart 10 adet kamyonu, kar küreme ekipmanı ve donanımı monte edilmesi için, bedelsiz olarak (X) firmasına göndertmiştir.

- (X) firması bu araçlara, karla mücadele ve kar küreme amaçlı ekipman ve donanım eklemiş, bu işlemler için (A) firmasından araç başına 1.000 ABD Doları ücret almıştır.

- (X) firmasının yaptığı ekipman ve donanım ilavesi kapsamında araçlara eklenen elektronik donanım ve yazılım, Kanada'da bulunan (Z) firmasından temin edilerek doğrudan (X) firmasına bedelsiz olarak göndertilmiştir.

- (A) firması bu elektronik donanım ve yazılım karşılığında (Z) firmasına toplam 6.000 ABD Doları ödemiştir.

- (A) firması ayrıca (X) firmasının işlemlere aracılık eden komisyoncusuna da 1.000 ABD Doları ödemiştir.

- (A) firmasının araçların Kanada'dan Türkiye'ye taşınmasına ilişkin olarak, toplam 2.500 ABD Doları navlun ve sigorta gideri ödenmiş, ayrıca, araçları taşıyan geminin Türkiye'de bulunan ithalat limanında geç tahliliyle ilgili olarak da, 500 ABD Doları ödenmiştir.

Bu veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç ABD Doları'dır?

- A) 113.500 B) 118.500 C) 119.000
D) 119.500 E) 120.000

111. Türkiye'de yerleşik (A) firması, Japonya'da bulunan (X) firmasından elektronik eşya üretimine yönelik sanayi makine ithal edecektir.

Söz konusu makineler 5 adet olup, tanesi 15.000 ABD Doları fiyat üzerinden (CIF) anlaşılmıştır.

Makinaların ithalattan sonra kurulması işini de (X) firması yapacak olup, bu hizmet karşılığında makine başına 200 ABD Doları alacaktır.

Patent hakkına konu söz konusu makineler için, bu hakkın kullanım bedeli karşılığı yıllık toplam 2.000 ABD Doları ödenecektir.

Satıcı ile yapılan bağımsız ayrı bir anlaşma ile de, satıcıdan ayrıca sağlanan tescilli üretim süreçlerine göre üretilen ürünlerin satışından ilk yıl için 1.000 ABD Doları tutarın satıcıya ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç ABD Doları'dır?

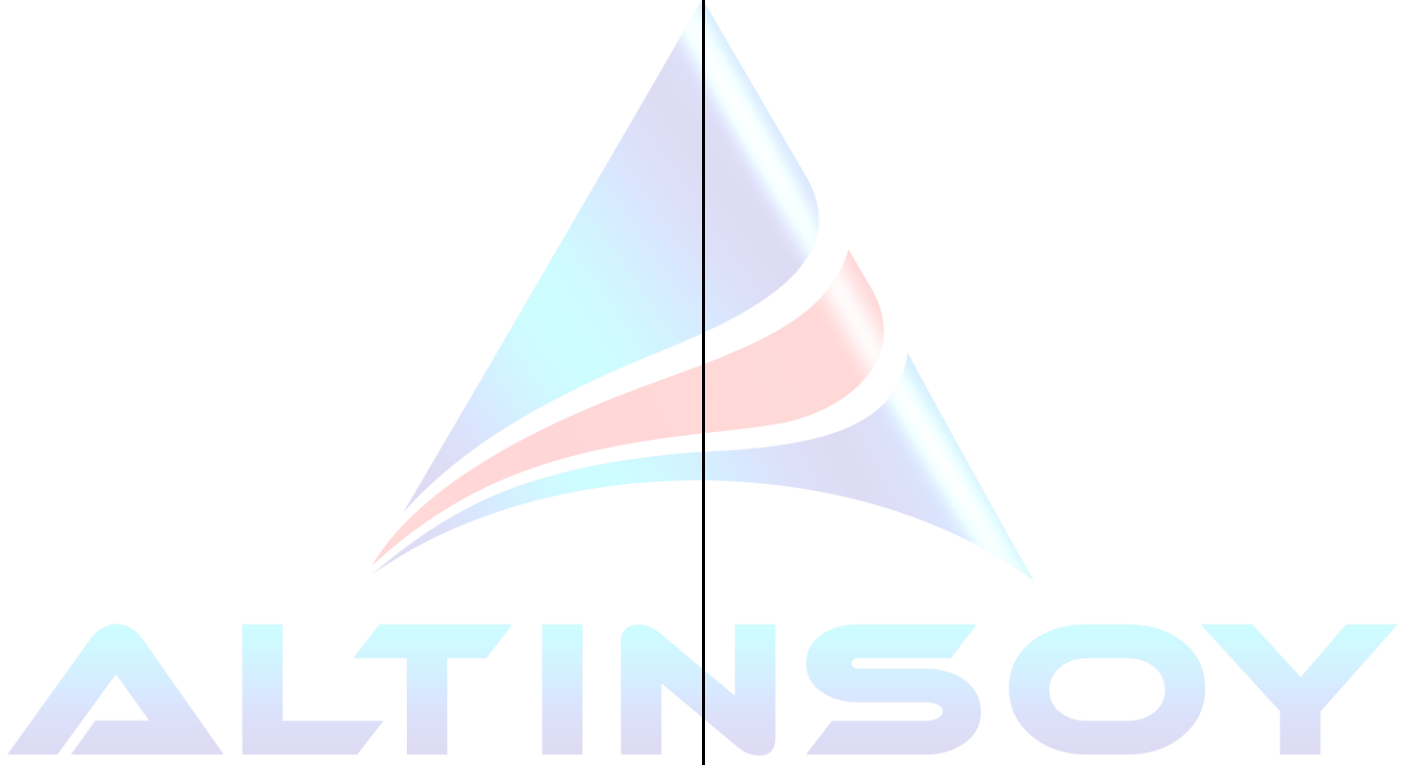
- A) 75.000 B) 76.000 C) 77.000
D) 78.000 E) 79.000

112. Yüklü (A), kıymet kriterli gözetim uygulamasına konu eşyada, ilgili gözetim tebliğinde yer alan 100.000 TL gözetim kıymetine ulaşmak amacıyla CIF 90.000 TL fatura tutarına 10.000 TL ilave ederek 100.000 TL gümrük kıymeti beyan etmiştir.

%10 Gümrük vergisine tabi olan ve başkaca ithalat vergisine tabi olmayan eşya için %20 KDV tahsil edilmiştir.

Bu işlemle ilgili olarak KDV mevzuatına göre indirim konusu edilebilecek KDV tutarı ne kadardır?

- A) 18.000 B) 19.800 C) 20.000
D) 22.000 E) 28.000



GÜMRÜK | EĞİTİM | DANIŞMANLIK

1	A	31	A	61	A	91	C
2	B	32	B	62	B	92	A
3	A	33	C	63	C	93	C
4	C	34	B	64	E	94	C
5	B	35	D	65	D	95	C
6	D	36	B	66	B	96	C
7	C	37	B	67	C	97	D
8	C	38	B	68	C	98	C
9	A	39	C	69	A	99	D
10	B	40	C	70	B	100	E
11	B	41	A	71	E	101	E
12	B	42	B	72	C	102	D
13	B	43	A	73	C	103	A
14	C	44	A	74	A	104	B
15	D	45	A	75	D	105	B
16	D	46	A	76	A	106	B
17	C	47	B	77	D	107	A
18	B	48	B	78	C	108	B
19	C	49	B	79	B	109	C
20	A	50	A	80	B	110	D
21	A	51	B	81	B	111	C
22	A	52	B	82	E	112	B
23	D	53	A	83	B	113	
24	A	54	A	84	C	114	
25	B	55	A	85	C	115	
26	C	56	C	86	D	116	
27	D	57	D	87	A	117	
28	A	58	A	88	D	118	
29	B	59	D	89	D	119	
30	B	60	D	90	B	120	

ÇÖZÜMLER

1. G.Y. 54. Md. İstinaden sadece taşıyıcı ortamın maliyeti gümrük kıymeti olarak esas alınması gerekir.

CD kıymeti 10 dolar – Yazılım kıymeti 1.000 dolar

G.V MATRAHI = 10 dolar

10 USD * %10 = 1 USD G.V

KDV MATRAHI = 10 USD + 1 USD + 1.000 USD = 1.011 USD

1011 USD * %18 = 181.98 KDV

ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM VERGİ

1 USD + 181.98 USD = 182.98 USD

2.

CIF: 100.000 \$ * 8 TL = 800.000 TL (GVM)

KÜLTÜR FONU yurt içi yapılan bir gider olduğu için gümrük kıymetine dahil edilmez.

Ancak ÖTV matrahı ve KDV matrahına girmesi ve ÖTV ile KDV sinin ödenmesi gerekirdi.

Bu sebeple eksik ödenen kültür fonunun KDV ve ÖTV'SİNİN ödenmesi ve 234. Madde uyarınca 3 katı ceza uygulanması gerekir.

AYRICA kültür fonu gümrük vergileri tanımı içinde yer almadığından dolayı hem G.K.234 uyarınca 3 kat ceza uygulanmayacak hemde uzlaşmaya konu edilemeyecektir.

Eksik ödenen kültür fonu 800.000 TL X %3 = 24.000 TL

Eksik ödenen kültür fonundan doğan ÖTV: 24.000 X %5 = 1.200 TL

Eksik ödenen kültür fonundan doğan KDV: (24000 + 1200) X %18 = 4.536 TL

Eksik vergiler toplamı: 5736 PARA CEZASI: 17.208 TL

Uzlaşmaya konu alacak toplamı: 5736 + 17208 = 22.944 TL

3.

~~02/01/ 2018 YILI – 12.000 USD * 4 TL = 48.000 TL~~

(3 Yıllık zaman aşımından dolayı bu vergi ve buna bağlı ceza kararı düzenlenemez.)

2019 YILI – 10.000 USD * 5 TL = 50.000 TL

2020 YILI – 14.000 USD * 7 TL = 98.000 TL

BEYAN EDİLMEYEN TOPLAM KIYMET = 148.000 TL

G. V.M : 148.000 TL %10 = **14.800 TL G.V**

KDVM : 148.000 + 14.800 = 162.800 TL

162.800 * %18 = **29.304 TL KDV**

Toplamda **EKSİK ÖDENEN VERGİ** = 44.104 TL

44.104 * 3 katı ceza = 132.312 TL **CEZA**

CEZALAR KESİNLEŞMEDEN ÖNCE ÖDENMEK İSTENİRSE, cezalara %25 İNDİRİM UYGULANIR. 15 gün ödeme süresi)

132.312 TL * %75 = 99.234 TL

Firmanın toplam ödeyeceği VERGİ ve CEZALAR TOPLAMI

= 44.104 TL Eksik vergi + 99.234 TL Ceza = 143.338 TL

4.

~~5.000 ABD Doları satın alma komisyonu ödemiş.~~

10.000 USD Avans

Mal bedeli olarak 20.000 USD (Teslim şekli CİF)

Satış sözleşmesi gereği 1.000 USD lisans ücreti ödenmiş

Elektronik aksam, ithalatçı (A) firması tarafından Hindistan'da bulunan satıcıdan 10.000 USD bedelle satın alınarak üretici firmaya bedelsiz olarak gönderilmiştir

~~Araştırma ve ilk dizayn taslak gideri 5.000 USD ödenmiş~~

~~İthal ürünlerin pazarlanması ile ilgili olarak 1.000 USD kendi hesabına yapmıştır.~~

~~İthal eşyanın satışından bağımsız olarak, eşyaların tekrar satış hakkı için satıcı firmaya 5.000 ABD Doları ödenmiş~~

10.000 Usd Avans + 20.000 Usd Mal Bedeli + 1.000 Usd Royalti Lisans + 10.000 Usd Aksam Parça = 41.000 Usd

41.000 USD * 8 TL = 328.000 TL

5.

Eşya Fiyatı 1.000 Adet * 25 USD = 25.000 USD

Fabrika ile ihraç limanı arasındaki taşıma = 500 USD

200 TL banka masrafı ödenmiştir

Yükleme limanında, 750 USD demuraj

~~Mersin limandaki boşaltma gecikmesi dolayısıyla da 600 USD demuraj ödemesi yapılmıştır~~

~~Mersin limanında eşyanın boşaltılması için yapılan masraf 500 ABD Dolarıdır~~

~~Mersin limanından, firmanın Ankara'da bulunan tesislerine nakliyesi için 1.000 TL ödeme yapılmıştır.~~

~~Adet başına 1 ABD Doları olmak üzere toplam 1.000 USD, ithal eşyası için ithalattan sonra yapılacak bakım hizmeti karşılığı olarak faturada ayrıca yer almaktadır~~

Satış sözleşmesi uyarınca, satıcı tarafından sağlanan garanti nedeniyle toplam 500 USD alıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir

25.000 Usd Eşya Bedeli + 500 Usd Yurt dışı Nakliye + 750 Usd Yurt dışı Demuraj + 500 Usd Satış Sözleşmesi gereği Garanti Ödemesi = 26.750 Usd

GÜMRÜK KIYMETİ: 26.750 USD * 8 TL = 214.000 TL

6.

1. Üreticiye başka ülkelerden gönderilen malzemeler 10.000 USD

2. Yerli malzemeler 8.000 USD

3. Fabrika sabit masrafları 1.000 USD

4. Üretim ücretleri 2.000 USD

5. Dış paketlenme 700 USD

6. Satış masrafları 400 USD

7. İdari masraflar 100 USD

8. CIF fiyat üzerinden %15 kâr

9. İhracatçı ülkede taşıma masrafı 100 USD

10. Yurt dışı taşıma ve sigorta gideri 600 USD

11. 10.000 adet elektrik fişi ithalatçı tarafından ücretsiz olarak üreticiye sağlanmış olup kıymeti 5.000 USD

(Hesaplanmış kıymet yöntemine göre masraflara dahil edilmeyecek ancak gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekiyor.)

12. İthal eşyasının yurt içi taşınması için ödenen ücret 1.000 USD

(10.000 + 8.000 + 1.000 + 2.000 + 700 + 400 + 100 + 100 + 600) = 22.990 CİF KIYMET

CİF %15 KAR: 22.900 * %15 = 3.435 USD

GÜMRÜK KIYMETİ:

CİF 22.900 + 3.435 KAR + 5.000 USD = 31.335 USD

7.

CİF 10.000 USD (2.000 PEŞİN + 8.000 MAL MUKABİLİ)

GVM. 10.000 USD * %9,6 = 960 USD **G.V**

8.000 USD * %6 = 480 USD **KKDF**

ÖTV MATRAHI 10.000 + 960 + 480 = 11.440 USD **ÖTVM**

ÖTV 11.440 USD * %35 = 4.004 USD **ÖTV**

KDV MATRAHI (11.440 + 4.004) = 15.444 USD **KDVM**

KDV 15.444 USD * 8 TL = 123.552 TL **KDV**

8.

2.000 ADET * 2 USD = 4.000 USD (YAPILAN BEYAN)

3.000 ADET İÇİN 2.5 USD TESPİT EDİLMİŞ

2.500 ADETTEN DÜŞÜK olanlar 3 USD TESPİT EDİLMİŞ

BİZİM EŞYALARIMIZ 2.500 ADETTEN DÜŞÜK olduğu için 3 USD kıymet esas alınacaktır.

2.000 USD * 3 USD = 6.000 USD

9. Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

3 adet makine tanesi 100.000 usd = 300.000 USD CİF

Amsterdam – İstanbul arası Navlun 5.000 USD= (4.500 USD İstanbul’a kadar – 500 USD İstanbul’dan sonra)

Satıcının borcu ödenmiş (dolaylı ödeme) = 9.000 USD

İhraç limanında gecikme demuraj = 500 USD

Temettü ödemesi / Huzur hakkı ödemesi= 3.000 USD

Satış sözleşmesi gereği ve teslimattan önce (İthalattan önce) eğitim gideri = 2.000 USD

İthalattan sonra montaj bedeli = 5.000 USD

Royalti lisans ödemesi (Sözleşme gereği) = 3.000 USD

Türkiye boşaltma limanında yapılan gider= 500 USD

Antrepoda yapılan gider= Beyanname tesciline kadar 600 TL, Tescilden sonra = 400 TL

Fazla mesai ücreti beyanname Tescilinden önce= 100 TL

Analiz ücreti=100 TL

KDV dahil gümrükleme ücreti= 500 TL

300.000 USD + 4.500 USD + 9.000 USD + 500 USD + 2.000 USD + 3.000 USD = 319.000 USD

319.000 USD * 8 TL = 2.552.000 TL

10.

3 adet makine tanesi 100.000 usd = 300.000 USD CİF

Amsterdam – İstanbul arası Navlun 5.000 USD= (4.500 USD İstanbul’a kadar – 500 USD İstanbul’dan sonra)

Satıcının borcu ödenmiş (dolaylı ödeme) = 9.000 USD

İhraç limanında gecikme demuraj = 500 USD

Temettü ödemesi / Huzur hakkı ödemesi= 3.000 USD

Satış sözleşmesi gereği ve teslimattan önce (İthalattan önce) eğitim gideri = 2.000 USD

İthalattan sonra montaj bedeli = 5.000 USD

Royalti lisans ödemesi (Sözleşme gereği) = 3.000 USD

Türkiye boşaltma limanında yapılan gider= 500 USD

Antrepoda yapılan gider= Beyanname tesciline kadar 600 TL, Tescilden sonra 400 TL

Fazla mesai ücreti beyanname Tescilinden önce= 100 TL

Analiz ücreti = 100 TL

KDV dahil gümrükleme ücreti = 500 TL

KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHI?

GÜMRÜK KIYMETİ 2.552.000 TL + **LİMAN GİDERİ** 500 USD (4.000 TL) + **ANT.GİDERİ** (600 TL + 400 TL) + **MESAI ÜCRETİ** 100 TL = 2.556.700 TL

11.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ – Md.23

Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde **MATRAH**,

- **Külçe altın bedeli düşüldükten sonra KALAN MİKTARDIR.**

GENEL BİLGİ

Altın doğada saf sarı renkle çıkarılarak işlenir.

Yapısal özelliği ile kararmaz, paslanmaz, oksitlenmez. Yumuşak bir element olması nedeniyle İŞLENMEDEN KULLANILMASI MÜMKÜN OLAMAMAKTADIR.

Saf altının takı üretimine uygun bir duruma gelebilmesi amacıyla GÜMÜŞ, BAKIR, ÇİNKO gibi elementler ile alaşım haline getirilebilmesi gerekmektedir.

Günlük hayatta kullandığımız altın ürünler bu alaşım ile üretilmektedir.

BU KARIŞIMLAR SONUCUNDA altının renginde de bazı değişiklikler ortaya çıkar.

Meydana gelen renk karışımında kullanılan elemente göre farklılık göstermektedir.

SARI ALTIN: Altının diğer elementlerle KARIŞTIRILMAMIŞ, işlenmemiş saf halinin rengi SARIDIR. 24 ayar saf altın rengi olup HİÇBİR KARIŞIM İHTİVA ETMEMEKTEDİR.

YEŞİL ALTIN: Altının, gümüş ve bakır elementleri ile alaşımından meydana gelmektedir.

BEYAZ ALTIN: Altının, NİKEL ve PLATİN karışımından oluşmaktadır.

KIRMIZI ALTIN: Altının içine ağırlıklı olarak BAKIRIN katılması nedeniyle rengi kırmızı, hafif pembe tonlarında olmaktadır

Dünyada altının saflığı için kullanılan ölçü birimi KARAT' tır. Karat ya da Ayar bir gram alaşımda bulunan altın miktarına denir. 24 Karat altına saf altın denir.

24 Karat altın dışındaki ayarlarda altın miktarını bulmak için altının ayar derecesi 24'e bölünür.

Mesela, 22 ayar altının içerdiği altın oranı $(22/24) = 0,91666$ 'dır.

Bunu 1000'le çarpımı ile 22 ayar altının binde 916,66 saf altın içerdiği bulunur.

4 gram 18 ayar altın yüzük

İşçilik dahil ödenen CIF bedel 400 USD

Has gram altın (24 AYAR) fiyatı 50 USD

Gümrük vergisi :0

KDV Matrahı ne kadar?

KDV kanununa göre sadece külçe altın bedeli KDV'den muaf tutulduğu için külçe atının bedelini düşüp işçilik ve diğer metallerin KDV'sini hesaplamamız gerekir.

Ne kadar ayar altınımız var $4 \times 18 = 72$ ayar altın

Ne kadar 24 gram ayar altın yapar

$72 / 24 = 3$ gr (24 ayar altın)

$3 \text{ Gr} \times 50 \text{ USD} = 150 \text{ USD}$ (Külçe atın bedeli)

$400 \text{ USD} - 150 \text{ USD} = 250 \text{ USD}$

12. Gümrük kıymeti sorulmuş. (CIF + Y. Dışı)

Toplam 2000 Adet ürün + birim fiyatı 20 usd (CFR)

CFR (Mal bedeli + Navlun) $2000 \times 20 = 40.000 \text{ USD}$

SİGORTA = 50 USD

Önceki işlemlerden kalan ALACAK = 500 USD

Pazarlama ve Reklam gideri = 5.000 USD

Temettü Ödemesi = 1.000 USD

GÜMRÜK KIYMETİ = 40.050 USD

13.

CİF 20.000 USD (Yarısı Peşin – Yarısı İthalattan Sonra)

10.000 USD Peşin – 10.000 USD Mal Mukabili

Peşin Ödemede – KALAN KISMA %5 İNDİRİM

10.000 PEŞİN – KALAN KISIM 9.500 MAL MUKABİLİ

9.500 USD MAL MUKABİLİ %6 KKDF Si = 570 USD

GÜMRÜK KIYMETİ: $10.000 + 9.500 = 19.500 \text{ USD}$

KDV MATRAHI $10.000 + 9.500 + 570 = 20.070 \text{ USD}$

$20.070 \text{ USD} \times 5 \text{ TL} = 100.350 \text{ TL}$

14.

Fatura değeri = 15.000 USD

Navlun ve Sigorta bedeli = 1.000 USD

GÜMRÜK KIYMETİ: $16.000 \text{ USD} \times 3,8 = 60.800 \text{ TL}$

$60.800 \text{ TL} \times \%17 = 10.336 \text{ TL}$ **GÜMRÜK VERGİSİ**

150 çift ayakkabı $(150 \times 3\$) = 450 \text{ usd}$ **İGV**

$450 \text{ USD} \times 3,8 \text{ TL} = 1.710 \text{ TL}$ **İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ**

100 USD depolama (beyanname tescil edildiği ana kadar)

$100 \text{ USD} \times 3,8 \text{ TL} = 380 \text{ TL}$ (Ardiye ücreti)

$60.800 + 10.336 + 1.710 + 380 = 73.226 \text{ TL}$ **KDV MATRAHI**

$73.226 \times \%8 = 5.858.08 \text{ KDV}$

15. Firmaların kendi kuruluş kanunlarındaki muafiyet hükümleri diğer kanunlar bakımından geçersizdir. Dolayısıyla G.V, KDV ve ÖTV'nin ödenmesi gerekir.

G.V: %10 – KDV: %18 – ÖTV: %37

GÜMRÜK KIYMETİ CİF $40.000 \text{ USD} \times 3,8 \text{ TL} = 152.000 \text{ TL}$

G.V. MATRAHI $152.000 \text{ TL} \times \%10 = 15.200 \text{ TL}$ **G.V.**

ÖTV MATRAHI $167.200 \text{ TL} \times \%37 = 61.864 \text{ TL}$ **ÖTV**

KDV MATRAHI $229.064 \text{ TL} \times \%18 = 41.231,52 \text{ TL}$ **KDV**

16.

GÜMRÜK KIYMETİ 50 adet $\times 200 = 1.000 \text{ Euro}$

$1000 \text{ Euro} \times \%5 \text{ İSKONTO} = 500 \text{ Euro}$

$1.000 \text{ Euro} - 500 \text{ Euro} = 500 \text{ Euro}$

17.

Fatura bedeli: 10.000 TL, Sigorta: 500 TL, Navlun: 800 TL

G.V: %6 – KDV: %18 – ÖTV: %20

GVM: $10.000 \text{ TL} + 800 \text{ TL} + 500 \text{ TL} = 11.300 \text{ TL}$

G.V $11.300 \text{ TL} \times \%6 = 678 \text{ TL}$

KÜLTÜR FONU $11.300 \text{ TL} \times \%2 = 226$

ÖTVM $1.300 \text{ TL} + 678 \text{ TL} + 226 \text{ TL} = 2.204 \text{ TL}$

ÖTV $12.204 \text{ TL} \times \%20 = 2.440,8 \text{ TL}$

KDVM $12.204 \text{ TL} + 2.440,8 \text{ TL} = 14.644,8 \text{ TL}$

KDV $14.644,8 \text{ TL} \times \%18 = 2.636,06 \text{ TL}$

GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER: ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade ettiğinden ve kültür fonu gümrük vergileri tanımı içinde yer almadığından dolayı

$11.300 + 678 + 2.440,8 + 2.636,06 = 17.054,86 \text{ TL}$

18. **G.K. 15** Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki DÖVİZ SATIŞ KURU olan 2,014 esas alınacaktır.

19.

GÜMRÜK KIYMETİ: 50.000 + 3000 + 200 = 53.200 Euro

20.

GÜMRÜK KIYMETİ 53.200 EURO

BEY.TESC.TAR.KADAR 300 EURO ardiye ücreti

GÜM. VER. MATRAHI 53.200 *%10 = 5.320 Euro **G. V**

KDV MATRAHI 53.200 + 5.320 + 300 = 58.820 Euro **KDV**

21.

CİF = 1.000 TL

G.V. = 40 TL

A.D. V = 280 TL

KDV %8

Damga vergisi = 55 TL

KDV matrahı = 1.000 TL + 40TL + 280 TL + 55TL = 1.375 TL

1.375 TL * %8 = 110 TL KDV

GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER: ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade ettiğinden ve Damga vergisi gümrük vergileri tanımı içinde yer almadığından dolayı;

1.000 TL + 40 TL + 280 TL + 110 TL = 1.430 TL

22.

Fatura bedeli = 4.600 TL

Yurt dışı gider = 400 TL

Yurt içi gider (Bey. Tesc. Tar. Kadar) = 200 TL

G.V: %3,7 – KDV %8

Gümrük Kıymeti 4.600 TL + 400 TL = 5.000 TL

G.V.= A.TR eşliğinde geldiği için G.V. hesaplanmaz.

KDV MATRAHI= 5.000 + 200 (yurt içi gider) = 5.200 TL

KDV= 5.200 TL * %8 = 416 TL

23. Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

1.000 Parça * 250 USD = 250.000 USD EXW

Yurt dışı taşıma navlun = 500 USD

Yurt dışından Türkiye ye taşıma navlun = 2.500 USD

Sigorta = 100 USD

Yurt dışı dizayn = 10.000 USD

Yurt içi dizayn = 8.000 USD

Pazarlama gideri = 60.000 USD

250.000 + 500 + 2.500 + 100 + 10.000 = 263.100 USD

24.

Royalti fob kıymet üzerinden hesaplanması talebi gümrük idaresince kabul edilmiş.

CİF = 10.000 USD (Navlun 900 USD – Sigorta 100 USD)

FOB= 9.000 USD

ROYALTİ LİSANS FOB %2 = 9.000 USD * %2 = 180 USD

GÜMRÜK KIYMETİ

CİF 1000 USD + 180 USD ROYALTİ = 10.180 USD

25.

CİF 10.000 USD * 2,5 TL = 25.000 TL

1.000 TL fazla mesai (bey. Tesc. tar. önce)

~~500 TL gümrük Müş. Hiz. bed.~~

İth. sonra depolama faturası 500 TL

250 TL bey. Tesc. Öncesi

~~250 TL bey. Tesc. Sonrası~~

KDV MATRAHI 25.000 TL + 1.000 TL + 250 TL = 26.250 TL

26. X Belediyesi 10.000 TL tutarında bir ödemeyi beyan etmediği tespit edilmiş.

%10 G.V

%18 KDV

Ödenecek vergi ve ceza tutarı ne kadardır?

G.V. MATRAHI 10.000 TL * %10 = 1000 TL G.V

KDV MATRAHI 11.000 TL * %18 = 1.980 TL KDV

Toplam Ödenmesi gereken **VERGİ** = 2.980 TL

Toplam Ödenmesi gereken **CEZA** ise

GÜMRÜK KANUNU 234. Maddenin 4. Fıkrasına istinaden 241/1 olacaktır. (60 TL)

(2023 yılı güncel 241/1 tutarı 523 TL)

27.

GÜMRÜK KIYMETİ 1.000 USD * 2 TL = 2.000 TL

100 TL İstanbul'da boşaltma gideri

50 TL KKDF

G.V = %10

G.V. MATRAHI 2.000 TL * %10 = 200 TL GV

KDV MATRAHI 2.200 TL + 50 TL = 2.250 KDV

(Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (supalan) kapsamında beyannameler gemi tahliyesine başlanmadan önce tescil edildiğinden, beyanname tescil tarihinden sonra ortaya çıkan giderler Yurt içi gidere eklenmemiştir dolayısıyla KDV matrahına da dahil edilmemiştir.)

28. Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

EXW 10.000 USD * 2 TL	= 20.000 TL
Türkiye’de dizayn ücreti	= 500 TL
Yurtdışı nakliye 500 USD * 2 TL	= 1.000 TL
Yurtdışından Türkiye navlun 1.000 USD * 2 TL	= 2.000 TL
Sigorta 300 USD * 2 TL	= 600 TL
İthalattan sonra navlun	= 1.000 TL
Satın alma komisyonu 100 USD * 2	= 200 TL
Türkiye de ardiye ücreti	= 100 TL
Gümrük müşavirine ödenen ücret	= 500 TL

GÜMRÜK KIYMETİ: 20.000 + 1.000 + 2000 + 600= 23.600 TL

29.**G.K – Md. 133**

Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü olarak tespit edilir.

Söz konusu vergiler eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır

Bir aydan daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir.

Devir işleminin aynı ay içerisinde, rejimi kısmi muafiyetle kullanmasına izin verilmiş iki kişi arasında gerçekleştirilmesi halinde, ilk hak sahibi söz konusu ayın tamamı için tahakkuk eden ithalat vergileri tutarını ödemekle yükümlüdür.

G.K – Md. 134

İthal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergilerinin tutarı, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihte söz konusu eşyaya ait vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden tespit edilir.

Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat eşyası için gümrük yükümlülüğü doğması halinde, 1. fıkra uyarınca hesaplanan vergi tutarından daha önce ödenen vergi miktarı düşülür.

Tarih / Oranlar	Gümrük vergisi	K.D.V.
05/01/2013	%10	%10
25/10/2013	%5	%10

G.V. MATRAHI 1.000 TL * %10 = 100 TL G.V

KDV MATRAHI 1.100 TL * %10 = 110 TL KDV

100 TL G.V + 110 TL KDV = 210 TL

TOPLAM ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ

Her ay için ödenmesi gereken vergi 210 * %3 = 6,3 TL

Toplam 10 ay vergi ödenmiş 6,3 TL * 10 = 63 TL

25.10.2013 tarihinde serbest dolaşıma gireceği için daha önce ödenmiş olan vergi tutarı düşülerek geri kalan tutarın ödenmesi gerekir. 210 TL – 63 TL = 147 TL

30.

EXW	= 10.000 TL
Navlun	= 1.000 TL
Sigorta	= 100 TL
Bey. Tesc. Kadar yapılan Yurt içi gider	= 500 TL
Bey. Tesc. Kadar yapılan Antrepo ücreti	= 200 TL
Ödenen Gümrük Vergisi	= 100 TL
Ödenen ÖTV	= 200 TL

KDV MATRAHI nedir?

10.000 + 1.000 + 100 + 500 + 200 = 12.100 TL

31.

EXW	= 10.000 TL
Navlun	= 1.000 TL
Sigorta	= 100 TL
Bey. Tesc. Kadar yapılan Yurt içi gider	= 500 TL
Bey. Tesc. Kadar yapılan Antrepo ücreti	= 200 TL
Ödenen Gümrük Vergisi	= 100 TL
Ödenen ÖTV	= 200 TL
Satın alma komisyonu	= 500 TL

GÜMRÜK KIYMETİ nedir?

10.000 TL + 1.000 TL + 100 TL = 11.100 TL

32.

"Kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal edenlerin, motorlu araç ticareti ile iştigal ettiklerini, ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınan ve faaliyet/işletme konuları arasında motorlu araç ticareti vb. ifadelerin bulunduğu dair "Sicil Tasdiknamesi "nin veya yazının aslını ya da noter onaylı örneğini gümrük idarelerine ibraz etmek suretiyle tevsik etmeleri halinde, İTHAL AŞAMASINDA ÖTV ARANMAKSIZIN İŞLEM TESİS EDİLİR."

Bu itibarla Motorlu araç ticareti yapan firmaların, ticari amaçlı satış için yaptıkları ithalatta ÖTV gümrükte doğmaz. Söz konusu ÖTV ilk iktisaptan önce ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekir.

CIF bedeli: 100.000 TL

G.V. %10 – KDV %18 – ÖTV %80

G.V. MATRAHI 100.000 TL * %10 = 10.000 TL G.V

KDV MATRAHI 110.000 TL * %18 = 19.800 TL KDV

TOPLAM ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ TUTARI İSE

= 10.000 TL G.V + 19.800 TL KDV = 29.800 TL

33.

20.000 TL Gümrük Kıymeti

G.V %10 – KDV %18 – ÖTV %40

GÜMRÜK KANUNU – Md. 167

5. Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan;

a) Yerleşim yerini TGB'ye nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte 3 yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları, gümrük vergilerinden muaftır.

KDV KANUNU / Md. 16 – İTHALAT İSTİSNASI

Aşağıdaki teslim ve hizmetler VERGİDEN MÜSTESNADIR:

G.K. 167. maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali KDV'den istisna edilmiştir, ANCAK

[G.K 167 (5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç],

ÖTV KANUNU / Md.7 – DİĞER İSTİSNALAR

G.K 167. maddesi VERGİDEN MÜSTESNADIR.

ANCAK [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile

(12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında yer alan mallardan ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL'yi aşanlar hariç],

Söz konusu taşıt Gümrük Kanunu'nun 167. Maddesine istinaden **GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF** tutulmuştur.

ANCAK ÖTV ve KDV kanunu açısından muaf tutulmadığından ÖTV ve KDV'nin hesaplanarak ödenmesi gerekir.

ÖTV MATRAHI 20.000 TL * %40 = 8.000 TL ÖTV

KDV MATRAHI 28.000 TL * %18 = 5.040 TL KDV

Toplam ödenmesi gereken vergi = 13.040 TL

34.

2010 model araç – 2014 yılında ithalat yapılmak isteniyor.

KIYMETİ 50.000 USD * 2 TL = 100.000 TL

Yurtdışında araç alınırken ödenen 5.000\$ KDV gümrük kıymeti açısından bizi ilgilendirmiyor.

G.V %10

KDV %18

ÖTV %90

Eski model eşya ve taşıtın bedelsiz ithalatını yaparken Öncelikle eşyanın gümrük kıymetini bulmamız ve bulduğumuz kıymetten de normal amortisman yöntemine göre düşün yapmamız gerekir.

Bunun içinde 2025/06 Sayılı genelgeye bakmamız lazım.

2025/06 SAYILI GENELGE UYARINCA;

ÖNCE GÜMRÜK KIYMETİ,

İthalat konusu taşıtların kıymeti için öncelikle, yükümlüsünce ibraz edilen, taşıta ilişkin **FATURA DİKKATE ALINACAKTIR.**

FATURA İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE, söz konusu taşıtların kıymeti Türkiye'deki distribütöründen sorulacaktır.

Model yılındaki kıymeti tespit edilemeyip de eşyanın daha yüksek modeline ait kıymetin tespit edilmesi halinde, bu kıymetten normal amortisman yöntemine göre, içinde bulunduğu **MODEL YILI HARİÇ, HER YIL İÇİN %5 İNDİRİM** yapılmak suretiyle bulunan fiyat eşyanın model yılındaki fiyatı olarak kabul edilecektir.

Gümrük kıymeti tespit edildikten sonra normal amortisman düşümü yapılacaktır. Buna göre:

Eski model eşya ve taşıtların MODEL YILINDAKİ FİYATINDAN

- Gümrük vergilerine esas alınacak fiyatını tespit etmek amacı ile

- İLK YIL için %20,

- MÜTEAKİP YILLAR için %10 nispetinde

- 6 yaşa kadar (6 yaş dahil), AMORTİSMAN DÜŞÜLECEKTİR.

- 6 YAŞINDAN DAHA ESKİ MODELLER İÇİN İSE model yılındaki kıymetinin %20'si Gümrük Vergilerine esas kıymet olarak alınacaktır.

*İçinde bulunulan model yılı için amortisman indirimi yapılmayacaktır.

Araç 2010 model olup 2014 yılında ithal edilmek isteniyorsa model yılı hariç her yıl için amortisman düşmemiz lazım.

2010 model yılı olduğu için amortisman indirimi yapmıyoruz.

2011 yılı için %20 (100.000 * %20 (20.000)

2012 yılı için %10 (100.000 * %10 (10.000)

2013 yılı için %10 (100.000 * %10 (10.000)

2014 yılı için %10 (100.000 * %10 (10.000)

ARACIN GÜMRÜK KIYMETİ

100.000 TL – 50.000 TL amortisman = 50.000 TL

50.000 TL üzerinden hesap yapılması gerekir.

G.K 167. Maddesine istinaden araç gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Ancak ÖTV ve KDV kanunu bu eşyayı muaf tutmadığı için KDV ve ÖTV'nin hesaplanması ve ödenmesi gerekir.

ÖTV MATRAHI 50.000 TL * %90 = 45.000 TL ÖTV

KDV MATRAHI 95.000 TL * %18 =17.100 TL KDV

Toplam ödenmesi gereken vergi

45.000 TL ÖTV + 17.100 TL KDV = 62.100 TL

35.

FOB = 150.000 Euro (750.000 TL)
 Navlun = 1.500 Euro (7.500 TL)
 Sigorta = 300 TL
 Aktarma limanında tahliye ücreti = 200 Euro (1.000 TL)
 %5 isim hakkı = 7.500 Euro (37.500 TL)
 Bey. Tesc. Kadar vergilendirilmemiş ardiye ücreti= 1.500 TL
 G.V. %10 – KDV %18

Norveç'ten geliyor, A.TR beyan edilmiş – EURO 5 TL

GÜMRÜK VERGİSİ nedir?

GÜMRÜK KIYMETİ (CIF + YURT DIŞI)

G.V. MATRAHI 796.300 TL %10 = 79.630 TL

(Norveç AB ülkesi olmadığı için A.TR kabul edilmez.)

36.

FOB =150.000 Euro (750.000 TL)
 Navlun = 1.500 Euro (7.500 TL)
 Sigorta = 300 TL
 Aktarma limanında tahliye ücreti = 200 Euro (1.000 TL)
 %5 isim hakkı = 7.500 Euro (37.500 TL)
 Bey. Tesc. Kadar vergilendirilmemiş ardiye ücreti= 1.500 TL
 G.V. %10 – KDV %18
 Norveç'ten geliyor A.TR beyan edilmiş – EURO 5 TL

KDV MATRAHI nedir?

GÜMRÜK KIYMETİ (CIF + YURT DIŞI)

G.V. MATRAHI 796.300 TL %10 = 79.630 TL G.V

KDV MATRAHI (CIF + YURT DIŞI + YURT İÇİ)

KDV MATRAHI 796.300 + 1.500 + 79.630 = 877.430 TL

37.

1.000 Şişe ŞARAP * 40 TL = 40.000 TL
 1.000 Şişe ŞARAP * 1.5 LT = 1.500 LT
 NİSPİ vergi (Kıymet üzerinden) = %70
 A.M.V. oranı (Litre başına) = 20 TL
NİSPİ VERGİ: 40.000 TL x 0,70 = 28.000 TL
A.M.V. tutarı: 20 TL * 1.500 = 30.000
 (A.M.V. ŞARAP Formül= AMV * LİTRE)

Buna göre, **NİSPİ VERGİ** ile **AMV KARŞILAŞTIRILIR** ve **yüksek olan ÖTV tutarı** 30.000 TL dikkate alınır

38.

500 Şişe BİRA * 3 TL = 1.500 TL
 500 Şişe BİRA * 0.5 LT = 250 LT
 NİSPİ vergi = %60
 A.M.V. oranı = 2 TL (Her bir litredeki derece başına)
 Alkol Derecesi = 8
NİSPİ (Kıymet üzerinden) : 1.500 TL x 0,60 = 900 TL
A.M.V. tutarı: 8 * 2 TL * 250 LT = 4.000 TL
 (A.M.V. BİRA Formül = DERECE * AMV * LİTRE)

Buna göre, **NİSPİ VERGİ** ile **AMV** karşılaştırılır ve **yüksek olan ÖTV tutarı** 4.000 TL dikkate alınır

39.

CİF KIYMET: 3.000 TL (ÖTV perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanması gerektiği için bunu dikkate almıyoruz.)
 Paket sayısı : 1.000 paket (25'li)
 Perakende Satış Fiyatı: 7 TL*1.000 Paket = 7.000 TL
 Adet Sayısı (1.000 * 25) = 25.000 Adet
Maktu vergi hesaplayabilmemiz için 20'li paket sayısı lazım (25.000 / 20) = 1.250 paket
NİSPİ Vergi : %50 (Perakende satış fiyatı üzerinden)
A.M.V : 0,20 TL (Adet başına)
M.V : 0,30 TL (20'li Paket başına)
NİSPİ ÖTV : 7.000 TL x 0,50 = 3.500 TL
A.M.V. tutarı: 25.000 Adet x 0,20 TL = 5.000 TL
M.V. tutarı: 1.250 Paket x 0,30 TL = 375 TL
 Buna göre, **NİSPİ VERGİ** ile **AMV** karşılaştırılır ve **yüksek olan ÖTV tutarı** 5.000 TL dikkate alınır.
 Ayrıca bu tutar ile birlikte **MAKTU VERGİ** (375 TL) tahsil edilir.
 Toplam ödenmesi gereken ÖTV = **5.375 TL**

40.

CİF Kıymet: 3.000 TL (ÖTV perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanması gerektiği için bunu dikkate almıyoruz.)
 Paket sayısı: 100 paket (1 Kgm)
 Perakende Satış Fiyatı: 70 TL*100 Paket = 7.000 TL
 Gram miktarı (100 * 1.000) = 100.000 Gram
Maktu vergi hesaplayabilmemiz için 50 Gramlık paket sayısı lazım (100.000 Gram / 50) = 2.000 paket
NİSPİ Vergi : %60 (Perakende satış fiyatı üzerinden)
A.M.V : 0,10 TL (Gram başına)
M.V : 0,30 TL (50 gramlık Paket başına)
NİSPİ ÖTV : 7.000 TL x 0,60 = 4.200 TL
A.M.V. tutarı: 100.000 Gram x 0,10 TL = 10.000 TL
M.V. tutarı: 2.000 Paket x 0,30 TL = 600 TL

Buna göre, **NİSPİ VERGİ** ile **AMV** karşılaştırılır ve yüksek olan ÖTV tutarı 10.000 TL dikkate alınır.

Ayrıca bu tutar ile birlikte **MAKTU VERGİ** (600TL) tahsil edilir.

Toplam ödenmesi gereken ÖTV = **10.600 TL**

41.

500 Şişe VİSKİ * 30 TL = 15.000 TL

500 Şişe VİSKİ * 0.75 LT = 375 LT

NİSPİ vergi = %300

A.M.V. oranı = 100 TL (Alkolün her bir litresi itibarıyla)

Alkol Oranı = %40

NİSPİ (Kıymet üzerinden) : 15.000 TL x %300 = 45.000 TL

A.M.V. tutarı: 40* 100 TL * 375 LT = 15.000

(A.M.V. VİSKİ Formül = ALKOL ORANI * AMV * LİTRE)

Buna göre, **NİSPİ VERGİ** ile **AMV** karşılaştırılır ve yüksek olan ÖTV tutarı 45.000 TL dikkate alınır

42.

CIF 100.000.-TL

Bey. Tescil tarihine kadar 5.000.-TL ardiye ücreti

G.V. %9 – KDV %18 – ÖTV%10 – Bandrol Ücreti %15

BANDROL ÜCRETİ nedir?

G.V. MATRAHI 100.000 x %9 = **9.000 TL G.V**

BANDROL MATRAHI (100.000 + 5.000 + 9.000)

114.000 TL x %15 = **17.100 TL.**

43.

CIF 100.000 TL

Bey. Tescil tarihine kadar 5.000.-TL ardiye ücreti

G.V. %9 – KDV %18 – ÖTV%10 – Bandrol Ücreti %15

ÖTV TUTARI nedir?

G.V. MATRAHI 100.000 x %9 = **9.000 TL G.V**

BANDROL MATRAHI (100.000 + 5.000 + 9.000)

114.000 TL x %15 = **17.100 TL.**

ÖTV MATRAHI (100.000 + 5.000 + 9.000 + 17.100)

131.100 TL x %10 = **13.110 TL.**

44.

Min. İGV USD/kg	Max. İGV USD/kg	İGV Oranı (%)
1,25	4,25	%20

CİF: 10.000 USD – Net: 4.000 Kg– Brüt:4.200 Kg – İGV?

NİSPİ İGV: 10.000 USD * %20 = 2.000 USD

MİNİMUM İGV = 4.000 KG * 1,25 = 5.000 USD

MAKSİMUM İGV = 4.000 * 4,25 = 17.000 USD

Alınması gereken İGV minimum tutardan az olamayacağından 5.000 USD İGV alınır

45.

1.000 Adet saat – CİF 10.000 EURO

Net Ağırlık = 300 Kgm – Brüt Kgm = 320 Kgm

Minimum EUR/Adet	Maximum EUR/Adet	GV Oranı (%)
0,3	0,8	% 4,5

GÜM VER. (NİSPİ VERGİ): 10.000 * 4.5 = **450 EUR**

MİNİMUM VERGİ: 1.000 * 0.3 = 300 EUR

MAXİMUM VERGİ: 1.000 * 0.8 = 800 EUR

NİSPİ VERGİ minimum tutardan **AZ OLMASI** halinde **MİNİMUM VERGİ** uygulanır.

NİSPİ VERGİ maksimum tutardan **FAZLA** olması halinde **MAKSİMUM VERGİ** uygulanır.

NİSPİ VERGİN minimum ve maksimum tutar **ARASINDA** kalması halinde **NİSPİ VERGİ** uygulanır.

46.

TEV: İhracat beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanır. TCMB DÖVİZ SATIŞ KURU esas alınır. Sadece Gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonu tahsil edilir.

İTHAL EŞYASI – Kumaş (5100) BEY. TES. TAR. (15.10.2021)

KUMAŞ = 8.000 USD

KUMAŞ= 1.200 METRE

DÖVİZ SATIŞ KURU= 3,50 TL

GÜMRÜK VERGİ ORANI: %12

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI: %8

İHRAÇ EŞYASI –Pantolon (3151) BEY. TES. TAR. (31.04.2022)

PANTOLON= 30.000 USD

DÖVİZ SATIŞ KURU= 4,00 TL

KUMAŞIN GÜMRÜK VERGİ ORANI: %10

KUMAŞIN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI: %18

8.000 USD * 4,00 TL = 32.000 TL

32.000 TL * %10 = 3.200 TL

47.

2014 model araç 2018 yılında ithalat – Dolar 4 TL

25.000 USD – G.K.167/5-a maddesi uyarınca.

G.V = %10 – KDV = %18 – ÖTV = %60

ARACIN GÜMRÜK KIYMETİ

Model yılı hariç her yıl için amortisman düşmemiz lazım. İlk yıl için %20 takip eden yıllar için %10. 6 yaşa kadar

6 YAŞINDAN DAHA ESKİ MODELLER İÇİN İSE model yılındaki kıymetinin %20'si esas alınacaktır.

(2015 %20 + 2016 %10 + 2017 %10 + 2018 %10) = %50 Amortisman düşmemiz lazım.

100.000 TL – 50.000 TL amortisman = 50.000 TL

50.000 TL üzerinden hesap yapılması gerekir.

G.K 167. Maddesine istinaden araç gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Ancak ÖTV ve KDV kanunu bu eşyayı muaf tutmadığı için KDV ve ÖTV'nin hesaplanması ve ödenmesi gerekir.

ÖTV MATRAHI 50.000 TL * %60 = 30.000 TL ÖTV

KDV MATRAHI 80.000 TL * %18 = 14.400 TL KDV

Toplam ödenmesi gereken vergi

30.000 TL ÖTV + 14.400 TL KDV = **44.400 TL**

48.

Poliesterden tekstüre iplik 100.000 USD

Brüt ağırlık = 22.000 Kgm – Net ağırlık = 20.000 Kgm

G. V= %4 – KDV= %8 – KUR = 15 TL

ANTI DAMPİNG VERGİSİ ne kadar?

Çin'e ait Firma bilgisi verilmediği için diğerleri sütunundaki Maktu vergi (Net kgm) üzerinden hesap yapmamız gerekiyor. (351 usd / ton

ADV MATRAHI 20 TON* 351 USD = 7.020 USD ADV

7.020 USD * 15 TL = **105.300 TL**

49. Yukarıdaki verilere göre alınması gereken ithalat vergileri tutarı ne kadardır?

GÜM. KIYMETİ 100.000 USD * 15 TL = 1.500.000 TL

G.V. MATRAHI 1.500.000 TL * %4 = 60.000 TL **G.V**

ADV MATRAHI 7020 USD * 15 TL = 105.300 TL **ADV**

KDV MATRAHI: 1.665,300TL * %8 = 133.224 TL **KDV**

İTHALAT VERGİLERİ TOPLAMI = 298.524 TL

50. CE belgesi olmadan ithalat cezası nedir?

CIF Kıymet = 150.000 TL

Gümrük vergisi = 15.000 TL

Damga Vergisi = 100 TL

ÖTV = 16.000 TL

KDV = 24.000 TL

G.K. 235/1-C uyarınca gümrüklenmiş değer 2 katı para cezası verilmesi gerekiyor. Damga vergisi gümrük vergileri tanımı içinde yer almadığından hesaplama dahil edilmemesi gerekir.

GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER= 150.000 + 15.000 + 16.000 + 24.000 = 205.000 TL

CEZA 205.000 * 2 KATI= **410.000 TL**

51.

CİF Kıymet: 1.000 TL (ÖTV perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanması gerektiği için bunu dikkate almıyoruz.

Paket sayısı = 100 paket (Her paket 100 Adet)

Perakende Satış Fiyatı: 20 TL*100 Paket = 2.000 TL

Adet miktarı (100 * 100) = 10.000 Adet

MAKTU VERGİ HESAPLAYABİLMEMİZ İÇİN 50 Adetlik paket sayısı lazım (10.000 Gram / 50) = 200 paket

NİSPİ Vergi : % 0 (Perakende satış fiyatı üzerinden)

A.M.V : 0,05 TL (Adet başına)

M.V : 0 TL (50 Adetlik Paket başına)

NİSPİ ÖTV : 0 Hesap yapmaya gerek yok

A.M.V. tutarı : 10.000 Adet x 0,05 TL = 500 TL

M.V. tutarı : 0 Hesap yapmaya gerek yok

Buna göre Toplam ödenmesi gereken ÖTV = **500 TL**

52.

Hariçte işleme rejimi kapsamına ÇİN'E kumaş gönderilmiş ve takım elbise olarak serbest dolaşıma girecek. Takım elbise için ödenmesi gereken vergi tutarı.

1. HARIÇTE İŞLEME REJİMİNDE İTHALAT VERGİLERİ, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır.

2. İndirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme beyannamesinin tescili tarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir diğer vergilendirme unsurları **DİKKATE ALINIR.**

3. İşlem görmüş ürünün kıymetinin belirlenmesinde, geçici ihracat eşyasının işleme yeri veya işleme faaliyetinin son olarak yapıldığı yere kadar yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri **Geçici İhracat Eşyasının Kıymetine DAHİL EDİLMEZ**

4. **İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN** işleme yerinden TGB'ye girdiği yere kadar olan yükleme, navlun ve sigorta maliyetleri **işleme maliyetine DAHİL EDİLİR.**

Kumaşın Gümrük Kıymeti = 20.000.-TL

Kumaşın Geçici ihracat tarihindeki G.V. oranı = %8

Takım elbisenin G.V. oranı = %10

Takım elbisenin Gümrük Kıymeti = 50.000.-TL

Her iki eşyanın KDV Oranı = %8

Takım elbisenin ithal tarihinde kumaşın G.V. oranı = %6

Bu veriler çerçevesinde önce işlem görmüş ürünün vergilerinin hesaplanması, daha sonra da geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünün ithal tarihindeki vergi oranları üzerinden vergilerinin hesaplanıp işlem görmüş ürünün vergisinden indirilmesi gerekir.

İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNÜNÜN VERGİLERİ (TAKIM ELBİSE)

G.V. MATRAHI: 50.000 TL * %10 = 5.000 TL G.V

KDV MATRAHI: 55.000 TL * %8 = 4.400 TL KDV

İşlem görmüş ürünün vergi toplamı = 9.400 TL

GEÇİCİ İHRACAT EŞYASININ VERGİLERİ (KUMAŞ)

G.V. MATRAHI: 20.000 TL * %6 = 1.200 TL G.V

KDV MATRAHI: 21.200 TL * %8 = 1.696 TL KDV

İşlem görmüş ürünün vergi toplamı = 2.896 TL

Toplam Ödenmesi Gereken Vergi (9.400 – 2.896) = **6.504 TL**

53.

Tam muafiyetli Geçici ithalat rejimi kapsamında getirilen özel kullanıma mahsus taşıma aracı, getiriliş amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiş ve araç en yakın gümrüğe teslim edilmiş. Gümrük kanunu uyarınca uygulanması gereken ceza ve uzlaşma başvurusu ile ilgili hangisi doğrudur?

Taşıtın Gümrük Kıymeti	= 100.000.TL
Gümrük vergisi oranı	= %10
ÖTV Oranı	= %60
KDV	= %18

GÜMRÜK KANUNU

238/1-b) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde, gümrük vergileri tutarının dörtte biri tutarında idari para cezası verilir.

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN G.G.T

“Kanunun 238. maddesi uyarınca yapılacak tahakkuklarda

- Taşıtın gümrük gözetimine alınmış olması hâlinde ÖTV DÂHİL EDİLMEKSİZİN,
- Taşıtın mevcut olmaması hâlinde ise ÖTV DÂHİL EDİLEREK işlem yapılır.”

Bu itibarla taşıt gümrük gözetimine alınmış olduğu için ceza hesaplamasında ÖTV dikkate alınmaksızın işlem yapılması gerekmektedir.

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

10.000 TL'den az olan uzlaşma talepleri HARIÇ, dilekçenin ilgili Bölge Müdürlüğü kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılması esastır.

10.000 TL'den az olan uzlaşma talepleri, Bölge Müdürlüğü kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 10.000 TL'ye ulaşmaması halinde, takip eden ay içinde mevcut uzlaşma talepleri sonuçlandırılır.

İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen kişisel kullanıma mahsus taşıtlarla alakalı olarak geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğinin aracın Türkiye'den çıkışı sırasında tespit edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince düzenlenecek ceza kararı içeriği alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması durumunda, Yükümlünün uzlaşma talebi derhal sonuçlandırılır.

Araç gümrük gözetimine alınmış olduğu için ceza hesaplarken ÖTV DAHİL EDİLMEYEN hesaplama yapmamız gerekir.

Uygulanacak ceza Vergilerin dörtte biri olduğu için öncelikle vergilerini hesaplamamız lazım.

G.V. MATRAHI:	100.000 TL * %10	= 10.000 TL G.V
KDV MATRAHI:	110.000 TL * %18	= 19.800 TL KDV
VERGİLER TOPLAMI		= 29.800 TL

Ödenecek ceza dörtte bir = 29.800 TL / 4 = 7.450 TL

Uzlaşma başvurusu ise uzlaşma yönetmeliği uyarınca DERHAL sonuçlandırılması gerekmektedir.

54. Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

Kur 5 TL

I. Fob	: 1.000 USD
II. Türkiye’de dizayn	: 1.000 TL
III. Yurt Dışı (Koruyucu amb.)	: 200 USD
IV. Çoğaltma Hakkı ödemesi	: 500 USD
V. Nakliye + Sigorta gideri	: 300 USD
VI. İthalattan sonra taşıma	: 1.000 TL
VII. Giriş limanında ardiye	: 300 TL
VIII. Gümrük müşavirlik ücreti	: 700 TL

GÜMRÜK KIYMETİ: (CİF + Y. Dışı)

= 1.000+ 300 + 200 = 1.500 USD * 5 TL = **7.500 TL**

55.

Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı) – Kur 5 TL

EXW	: 100.000 USD
YURT DIŞI NAKLİYE	: 300 USD
YURT DIŞINDAN TÜRKİYE NAKLİYE	: 900 USD
SİGORTA	: 100 USD
İTHALATÇI KENDİ TEMSİLCİSİNE	: 2000 USD
KKDF	: 30.000 TL
İTHALATTAN SONRA MONTAJ BEDELİ	: 5.000 USD
BEYANNAME TESCİLİNE KADAR 500 TL YURT İÇİ	
BEYANNAME TESCİLİNDEN SONRA 500 TL YURT İÇİ	
FAZLA MESAI 100 TL	

GÜMRÜK KIYMETİ: 100.000 + 300 + 900 + 100 = 101.300 \$

101.300 USD * 5 TL = **506.500 TL**

56.

GÜMRÜK KIYMETİ nedir? (CİF + Y. Dışı) – Kur 5 TL

TANESİ 20.000 USD *10 ARAÇ	= 200.000 USD
ARAÇ BAŞI 1.000 USD MODİFİYE	= 10.000 USD
ABD’ den MÜHENDİSLİK HİZMETİ	= 5.000 USD
TİCARİ İSİM HAKKI (Satış koşulu yok)	= 10.000 USD
FAİZ %1 (yazılı anlaşma ve faiz normal oranları aşmıyor)	
İHRACATÇININ Komisyoncusuna	= 1.000 USD
NAVLUN VE SİGORTA	= 5.000 USD

GÜMRÜK KIYMETİ:

200.000 + 10.000 + 5.000 + 1.000 + 5.000 = 221.000 USD

= 221.000 USD * 5TL = **1.105.000**

57.

MAL BEDELİ	:15.000 TL
NAVLUN	: 1.500 TL
SİGORTA	: 75 TL
YURTDIŞI GİDER	: 1.500 TL
YURT İÇİ GİDER	:15.000TL(Tahmil tahliye)
YURT İÇİ GİDER	: 5.000 TL (Acente gideri)
İ.G.V. MATRAHI	:18. 075 * %10 = 1.807,5 TL İ.G.V.

3351 sayılı İthalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin karara göre” Her halükârda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.” Denildiğinden

474’te yer alan oran %10 ise eğer %50 artırılmış düzeyi de maksimum %15 olabilir.

G.V. %5 ise İGV Maksimum %10 olarak uygulanabilir.

58.

MAL BEDELİ	:15.000 TL
NAVLUN	: 1.500 TL
SİGORTA	: 75 TL
YURTDIŞI GİDER	: 1.500 TL
YURT İÇİ GİDER	: 15.000 TL (Tahmil tahliye)
YURT İÇİ GİDER	: 5.000 TL (Acente gideri)
G.V.M MATRAHI	: 18. 075 TL * %5 = 903,75 TL G.V. (ATR li olduğu için GV hesaplanmaz.)
İ.G.V. MATRAHI	:18. 075 * %10 = 1.807,5 TL İ.G.V.
KDV MATRAHI	(CİF + Y. DIŞI + Y. İÇİ)
	(18.075 + 1807,50 + 15.000 = 34.882,50 TL
KDVM	34.882,50 TL * %20 = 6.976,50 TL KDV

59.

Yatırım teşvik belgesi, 3305 sayılı kararda yer alan şartları sağlayan eşyaların ithalatında GÜMRÜK VERGİSİ muafiyeti sağlar.

Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti olan eşyalar aynı zamanda İLAVE GÜMRÜK Vergisi’nden de muaf tutulmuştur. KDV muafiyet yazısı alındığı takdirde KDV içinde muafiyet uygulanmaktadır.

Ayrıca YTB kapsamında yapılan ithalat KKDF HAKKINDA KARAR gereği KKDF ’den muaf tutulmuştur.

Bu çerçevede tahsil edilmesi gereken tek vergi EMY olacaktır.

CİF 100.000 USD * %30 = 30.000 USD EMY tahsil edilecektir.

60.

“3305 sayılı kararın Ek-8’inde yer alan yeni ve kullanılmamış makine ve teçizat GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ SAĞLANMAKSIZIN ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.” Denildiğinden forklift için gümrük vergisi muafiyeti söz konusu olmayacaktır.

Dolayısıyla gümrük vergisi muafiyeti olmayan forklift için İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ muafiyetide söz konusu değildir.

Bunun yanı sıra KDV muafiyet yazısı olduğu için KDV MUAFİYETİ GEÇERLİDİR.

CİF 50.000 USD verilmiş.

(Fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş navlun ve sigorta gümrük kıymetine eklenmesi gerekir. Ancak CİF teslim şeklinde kıymete ilave edildiği için ayrıca ilave edilmez.)

G.V. MATRAHI 50.000 USD * %6,5 = 3.250 USD

İ.G.V. MATRAHI 50.000 USD * %20 = 10.000 USD

Ödenmesi gereken toplam vergi tutarı = 13.250 USD

61.

Ürün AB’den geldiği için (T2) olarak belirlenen maktu vergi kullanılması gerekir.

Ayrıca T2 için verilen değerde brüt kg’a atıf olmadığı için net kg üzerinden hesap yapılması gerekir.

T2 EUR/100 Kg = 4,50 (Burda bize söylenen şey her NET 100 kgm da 4.50 EUR ödenmesi gerektiği)

5.500 Kg /100 = 55 adet 100 kgm yapar.

55x 4,50 = 247.5 EUR * 15 TL = 3.712,50 TL

62.

Ürünler Güney Kore menşee beyanı ile gelmediği için ayrıca Güney Kore menşeli olmadığı için anlaşma kapsamı dışındadır. Dolayısıyla Gümrük vergisinin tahsil edilmesi gerekir.

Anti dumping vergisi Güney Kore menşeli eşyalar için ön görülmüş olup söz konusu eşyalar ÇİN menşeli olduğu için anti dumping vergisi tahsil edilmeyecektir.

G.V. MATRAHI 20.000 USD * %4 = 800 USD G.V.

63.

TEV: İhracat beyannamesinin tescil tarihindeki ithal eşyasının vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanır.

TCMB DÖVİZ SATIŞ KURU esas alınır.

Sadece Gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonu tahsil edilir.

İthal Kumaşın Kıymeti 1.000 USD * 15 TL = 15.000 TL

İthal Kumaşın ihracat beyannamesinin tescil tarihindeki G.V. oranı :%10

15.000 TL * %10 = 1.500 TL TEV Ödenir

Kanunun 234. Maddesinin 5. Fıkrasına göre ayrıca cezaya hükmedilmez.

G.K. 234/5.

194/1 fıkrası uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü kapsamında ödenmesi gereken ithalat vergilerinin anılan maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen tarihe kadar hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş olduğunun gümrük idarelerince yapılan kontrol sonucunda tespit edildiği durumda, ödenmesi gereken ithalat vergilerinin söz konusu dördüncü fıkra da belirtilen faizi ile birlikte tahsilinin yanı sıra, yükümlüsü hakkında bu vergilerin dörtte biri tutarında para cezasına hükmedilir.

Bu fıkra da belirtilen hiç ödenmeyen veya eksik ödenen ithalat vergilerinin yükümlüsünce gümrük idaresinin tespitinden önce bildirilmesi durumunda bu cezaya hükmedilmez.

G.K. 234/3

(234 / 1 ve 2. maddede yer alan aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on nispetinde uygulanır. Hükümünü amirdir.

TEV ise 234. Maddenin 5. Fıkrasında yer aldığından dolayı 234/3 fıkrası TEV için geçerli olmayacaktır. Ayrıca gümrük idaresi fark etmeden kendi bildirdiği için ayrıca cezaya hükmedilmez. Sadece gecikme zammıyla birlikte tahsil edilmesi gerekir.

64.

G.V. ve İGV muafiyeti sağlanabilmesi için eşyaların anlaşma kapsamında olması, anlaşma yapılan ülke menşeli olması ve doğrudan nakliyat kuralını sağlaması gerekir. Eşya her ne kadar anlaşma kapsamında olsa da Hollanda menşeli olduğu için herhangi bir vergi muafiyeti söz konusu olmayacaktır. Ayrıca ticaret politikası önlemlerinin ekonomik etkili rejimlerde uygulanmaması öngörüldüğünden söz konusu eşya için gözetim kıymeti üzerinden hesaplama yapmamız gerekir.

75.000 kg * 1 USD GÖZETİM KIYMETİ

= 75.000 USD üzerinden vergi hesaplanacaktır.

G.V. MATRAHI 75.000 USD * %10 = 7.500 USD G.V.

İ.G.V. MATRAHI 75.000 USD * %20 = 15.000 USD İ.G.V.

Ödenmesi gereken toplam vergi tutarı = 22.500 USD

65.

2872 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla; İthaline izin verilen kontrole tâbi YAKIT ve ATIKLARIN CİF BEDELİNİN YÜZDE BİRİ (%1) oranında Çevre katkı payı tahsil edilir.

CİF 30.000 USD x %1 = 300 USD Ç.K.P ödenecektir.

66.

2872 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla; İthaline izin verilen kontrole tâbi HURDALARIN CİF BEDELİNİN BİNDE BEŞİ (%0,5) oranında Çevre katkı payı tahsil edilir

CİF 30.000 USD x %05 = 150 USD Ç.K.P ödenecektir.

67.

CİF 10.000 USD * 5 TL = 50.000 TL

1.000 TL fazla mesai (Bey. Tesc. tar. önce)

~~5.000 TL Acente ücreti~~ (KDV ödendiği için KDV matrahının içinde yer almaz.

~~1.000 TL Gümrük Müş. Hiz. bed.~~

İth. sonra depolama faturası 2.500 TL

1.250 TL bey. Tesc. Öncesi

~~1.250 TL bey. Tesc. Sonrası~~

KDV MATRAHI 50.000 + 1.000 + 1.250 = 52.250 TL

68.

“Gümrük Kanunu’nun 16. maddesi hükmü çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenen, nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi eşyanın, öngörülen amaçlarla kullanılması halinde GÜMRÜK VERGİSİ ALINMAZ veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı uygulanır.

3351 sayılı İGV HAKKINDA KARAR: İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi '0' (sıfır) olarak uygulanan eşyaya, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAZ.”

Denildiğinden söz konusu eşyaya tekabül eden G.V. ve İ.G.V. teminata bağlanması ve bunlara bağlı KDV’nde teminata bağlanması gerekmektedir. Soruda peşin ödenecek vergiler sorulduğu için

KDV MATRAHI: (CİF + Y.Dışı + Yurt içi) = 480.000 TL + 20.000 TL = 500.000 TL

500.000 TL * %8 = 40.000 TL peşin ödenecek tutardır.

69.

Bilgisayarlarda kullanılan veri ya da komut yüklü bilgi taşıyıcılarının ihracat için gümrük idaresine beyan edilmesi durumunda beyannamede sadece veri ya da komutların içinde yer aldığı taşıyıcı ortamın (CD, DVD, flashdisk, harddisk gibi elektronik ortamlar ve basılı kâğıt ortamlar) gümrük kıymeti yer alacak olup veri ya da komutların gümrük kıymeti, Gümrük Kanunun 1. maddesi kapsamında olmadığından beyan edilmeyecektir.

Doğal olarak cevap veri ya da komutların içinde yer aldığı taşıyıcı ortamın kıymeti olan 10 USD olacaktır.

70.

G.Y. – Md.54.

“a) **Taşıyıcı ortam deyimi**, entegre devreler, yarı iletkenler ve bu tür devre veya cihazlarla bütünlük oluşturan benzeri araç ve aletleri, kapsamaz.

b) **Veri veya komutlar deyimi**, ses, sinematografik veya video kayıtlarını, kapsamaz.” Denildiğinden

Taşıyıcı ortamda bulunan sinematografik filmde gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekmektedir.

Taşıyıcı ortam 100 TL + FİLM 50.000 TL = **50.100 TL**

71.

“GÜM. KAN. Md.31- Bu bölüm hükümleri (23 ila 30.md.) Gümrükçe onaylanmış bir başka işlem veya kullanıma tabi tutulduktan sonra serbest dolaşıma giren eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin özel hükümleri etkilemez.”

Denildiğinden 9100 rejim koduyla GOBİK’e tabi tutulduktan sonra 4091 rejim koduyla serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşya için kıymete eklenecek ve eklenmeyecek unsurlar burada çalışmayacaktır. Dolayısıyla kendi tebliğine bakmamız gerekir.

G.G.T (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) SERİ NO: 3

İŞLEM GÖRMÜŞ NİHAİ ÜRÜNÜN VERGİLENDİRİLMESİ – Md. 4/A

(2) İTHAL EŞYASININ KIYMETİ İLE İŞLEME MALİYETİNİN TOPLAMI yönteminde

“İŞLEME MALİYETLERİ; Genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli dâhil olmak üzere, gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan tüm maliyetlerdir. “

“GÜMRÜK KIYMETİ; işlem görmüş ürünün bünyesinde yer alan yurt içinden temin edilen girdilerin bedelleri, yurt dışından temin edilen girdilerin gümrük kıymetleri ve işlem görmüş ürün için yapılmış olan tüm maliyetlerden oluşur.”

Denildiğinden yurt dışı ve yurt içi tüm giderlerin gümrük kıymetine eklenmesi gerekir.

GÜMRÜK KIYMETİ: 100.000 + 10.000 + 3.000 + 7.000 + 7.000 + 10.000 + 5.000 + 10.000 + 8.000 = 160.000 TL

72.

“G.K. Md.133 – Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın SERBEST DOLAŞIMA GİRMİŞ OLMASI HALİNDE ALINACAK VERGİLER TUTARININ %3’Ü olarak tespit edilir.” Denildiğinden

Her ne kadar ekonomik etkili rejimlerde ticaret politikası önlemleri uygulanmaz denilmiş olsa da Kanun 133. Maddesi uyarınca; %3’lük vergi hesaplamasını yaparken eşya serbest dolaşıma girecekmiş gibi hesaplanması gerektiğinden, **GÜMRÜK KIYMETİNİ** gözetim kıymeti üzerinden hesaplamamız gerekir.

25.000 kg * 2 usd gözetim kıymeti = 50.000 USD

50.000 USD * 10 TL = 500.000 TL

G.V. MATRAHI : 500.000 TL *%10 = 50.000TL **G.V.**

İ.G.V. MATRAHI : 500.000 TL *%20 = 100.000 TL **İ.G.V.**

A.D.V. MATRAHI : 500.000 TL *%20 = 100.000 TL **A.D.V.**

KDV MATRAHI : 750.000 TL *%1 = 7.500 TL **KDV**

Ödenmesi gereken toplam vergi = 257.500 TL

Her ay için **%3’lük** kısmı 128.750 *%3 = 7,725 TL

6 AY kalacak olduğu için * 7,725 TL = 46.350 TL

73.

“GÜM. KAN. Md. 75 – Beyan sahibi, tarımsal mali yükler dışında kalan ithalat vergilerinin oranlarının serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilmesi halinde, lehine olan oranın uygulanmasını isteyebilir.” Denildiğinden yükümlü sadece gümrük vergisinin lehe olan kısmını talep edebilir EMY için herhangi bir indirim söz konusu olamaz.

SÖZLEŞME CEZALARI (TEMERRÜT FAİZLERİ) İthal eşyası ile ilgili olmayıp eşyanın geç teslimi ile alakalı bir gider olduğu için gümrük kıymeti tespitinde dikkate alınarak İNDİRGENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

SATIŞ KOMİSYONU, Satıcı, satış komisyoncusunu eşyayı satmak ve ilgili çalışmaları yapmak üzere görevlendirir. Satış komisyoncusu bu faaliyetleri için satıcıdan satış komisyonu alır. Satıcı normal şartlarda komisyoncuya ödeyeceği bu komisyonu satış fiyatına yansıtır. Bu nedenle çoğunlukla söz konusu komisyon baştan gümrük kıymetinin içinde olacaktır.

Bazı durumlarda bu komisyonun satıcı adına eşyanın alıcısı tarafından komisyoncuya ödendiği de görülmektedir. Böyle bir durumda fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın içinde olmadığından G.K.27/1. a) bendi iii) cümlesine göre “ilave etme kuralı” devreye girer.

Sonuç itibariyle **SATIŞ KOMİSYONU** fiilen ödenen veya ödenecek **FIYATA İLAVE EDİLMELİR.**

Fob 50.000 USD, Navlun 8.000 USD, Sigorta 2.000 USD

Özel Ambalaj bedeli : 10.000 USD

Satış Komisyonu : 5.000 USD

(Satin alma fiyatının %10: 50.000 %10 =5.000 USD)

G.V. MATRAHI : 75.000 %5 = 3.750 G.V.

EMY 25 TON * 800 USD : 20.000 USD EMY

Toplam ödenmesi gereken: 20.000 + 3.750 = 23.750 USD

74.

Fatura:100.000, Navlun:10.000, Sigorta:3.000, Y.Dışı: 2.000

G.V. %10, KDV %1, ÖTV %20, K.F. %5

GVM: 100.000 + 10.000 + 3.000 + 2.000 =115.000 TL

G.V.M 115.000 TL * %10 = 11.500 TL **G.V**

K.F.M 115.000 TL * %5 = 5.750 TL **K.F**

ÖTVM 132.250 TL * %20 =26.450 TL **ÖTV**

KDVM 158.750 TL * %1 =1.587 TL **KDV**

“GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER: İthal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını” ifade eder.

CİF kıymet (Mal bedeli + Navlun + Sigorta) toplamını ifade ettiğinden yurt dışında yapılan giderler cif kıymetine dahil edilmeyecektir.

Ayrıca Kültür fonu gümrük vergileri tanımı içinde yer almadığından dolayı gümrüklenmiş değere girmeyecektir

Dolayısıyla kültür fonu ve yurt dışı gider gümrüklenmiş değere dahil edilmeyecektir.

CİF 113.000 + 11.500 + 26.450 + 1.587 = 152.537 TL

75.

Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

FOB KIYMET: 100 ADET X 500 USD: 50.000 USD

CİF KIYMET: 50.000 USD (Fob) + 5.000 USD (Navlun Sigorta): 55.000 USD

GÜMRÜK KIYMETİ: 55.000 USD (CIF) + 4.000 USD (aksam parça) + 1.000 USD (taşıma): 60.000 USD

76.

Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

FOB: 500.000 USD, Navlun: 8.000 USD, Sigorta: 1.000 USD

~~ROYALTI ÜCRETİ TÜRKİYEDE ÇOĞALTMA HAKKI: 10.000 USD~~

~~MONTAJ İTH. SONRA: 1.000 USD~~

~~PAZARLAMA GİDERİ: 5.000 USD~~

GÜMRÜK KIYMETİ: 500.000 + 8.000 + 1.000: 509.000 USD

77.

Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

Tanesi CİF 5 USD X 1.000 Adet: 5.000 USD CIF

DAĞITIM VE LİSANS ÜCRETİ ADET BAŞINA ÖDENECEK. 1 \$ + 2 \$: 3 \$

1.000 Adet X 3 USD: 3.000 USD royalti lisans ücreti

GÜMRÜK KIYMETİ: 5.000 USD + 3.000 USD: 8.000 USD

78.

Toplam ödenmesi gereken vergiler sorulmuş.

CİF : 90.000 USD

Çin'den ÜRETİM MALZ : 10.000 USD

TÜRKİYE'DE ÖDENEN PLAN ÜCRETİ : 5.000 USD
(Yurt içi gidere girer dolayısıyla ÖTV + KDV matrahına dahil edilmesi gerekir. Ancak Dahili vergiler ayrıca ödenmiştir dendiği için **AYRICA VERGİLENDİRİLMEZ.**)

SATIN ALMAK KOMİSYONU : 1.000 USD
(Yurt içi gidere girer dolayısıyla ÖTV + KDV matrahına girmesi gerekir)

GÜMRÜK KIYMETİ: 90.000 USD CİF + 10.000 USD Üretim Malzemeleri= **100.000 USD**

G.V. MATRAHI: 100.000 USD X %10: 10.000 USD **G.V.**

Ö.T.V. MATRAHI: 100.000 USD + 10.000 USD G.V. + 1.000 USD satın alma komisyonu = 111.000 USD

111.000 USD * %20= 22.200 USD **ÖTV**

KDV MATRAHI: 100.000 + 10.000 G.V. + 1.000 satın alma komisyonu + 22.200 ÖTV = 133.200 USD

133.200 USD * %10 = 13.320 USD **KDV**

TOPLAM ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ:

10.000 GV + 22.200 ÖTV + 13.320 KDV = 45.520 USD

45.520 USD * 10 TL= **455.200 TL**

79.

Yükümlü, gümrük idaresi aykırılığı tespit etmeden önce kendisini ihbar ettiği için 234/3'e göre işlem tesis edilmesi gerekir.

“234/3: 234/ 1 ve 2. maddede yer alan aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmeden önce beyan sahibi tarafından bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar %10 nispetinde uygulanır.”

Normalde 234/1-B uyarınca uygulanması gereken **CEZA:**

10.000 TL X 3 = 30.000 TL

234/3 E göre 30.000 X %10 = 3.000 TL ödenmesi gerekir.

80. Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

10 Adet Makine / CİF: 750 USD

Satıcı Adet başına 10 \$ patent sahibine ödeme talep etmiş.

~~İthalattan sonra 500 USD montaj ücreti~~

~~Türkiye'de üretilmesi için gereken plan ve taslaklar için patent sahibine 1.000 USD royalti ücreti ödenecek.~~

CIF KIYMET = 750 USD:

ROYALTI LİSANS ÜCRETİ 10 Adet * 10 USD: 100 USD

GÜMRÜK KIYMETİ: 750 USD + 100 USD = 850 USD

81.

BEDELSİZ ARAÇ İTHALİ SORULMUŞ. AMORTİSMAN İNDİRİMİ UNUTULMAMALIDIR.

KDV'li FİYAT %10 DAHİL: 55.000 EUR

DİPLOMATİK İNDİRİM: %10

2020 MODEL ARAÇ 2022 YILINDA İTHAL EDİLİYOR.

ÖNCELİKLE KDV'SİZ FİYATI BULMAMIZ LAZIM=

55.000 USD / 1.10 = 50.000 EUR KDV siz fiyat

DİPLOMATİK İNDİRİM %10=

50.000 EUR X %10 : 45.000 EUR.

ARACIN ALIŞ FİYATI= 45.000 EUR

Eski model eşya ve taşıtların model yılındaki fiyatından Gümrük Vergilerine esas alınacak fiyatını tespit etmek amacı ile **İLK YIL İÇİN %20**, müteakip yıllar için de normal amortisman yöntemine göre %10 nispetinde 6 yaşa kadar (6 yaş dahil), amortisman düşülecektir.

6 yaşından daha eski modeller için ise model yılındaki kıymetinin %20'si Gümrük Vergilerine esas kıymet olarak alınacaktır.

Araç 2020 Model İTHALAT 2022 yılında olduğundan dolayı 2021 yılı için %20, 2022 için de %10 AMORTİSMAN DÜŞÜLECEKTİR.

2021 YILI 45.000 X %20: 9.000 EUR

2022 YILI 45.000 X %10: 4.500 EUR

Toplam düşülecek amortisman tutarı= 13.500 EUR

Gümrük vergileri hesaplanmasına esas alınacak kıymet:

45.000 EUR – 13.500 EUR = 31.500 EUR

82.

Sigara için ÖTV sorulmuş. (Nispi vergi hesabında perakende satış fiyatı üzerinden işlem yapılacağı unutulmamalı)

Cif Kıymet: 8.000 TL

Paket sayısı : 1.000 paket (20'li) (20.000 Adet)

Perakende Satış Fiyatı: 30 TL (1000 paket x 30 TL= 30.000TL)

Güm. Ver. Oranı: %50

Nispi Vergi oranı: %60 (Perakende satış fiyatı üzerinden)

Asgari Maktu Vergi tutarı : 0,80 TL (Adet başına)

Maktu Vergi tutarı : 0,90 TL (Paket başına)

Nispi Vergi: 30.000 TL x %60 = 18.000 TL

AMV: 20.000 adet x 0,80 TL = 16.000 TL

MV: 1.000 Paket x 0,90 TL = 900 TL

ÖTV 3(B) cetvelindeki mallar için **MAKTU VERGİ İLE BİRLİKTE**, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır.

18.000 TL + 900 TL = 18.900 TL

83.

Viski için ödenmesi gereken ÖTV sorulmuş.

FORMÜL: Alkol Oranı * Litre * Asgari Maktu Vergi

Cif : 10 TL

G.V. : %50

Alkol Oranı : %40

Litre : 0.75 Litre

AMV : 600 TL

%40 * 0.75 * 600 TL = 180 TL

84.

G.V. ve İGV tutarı sorulmuş.

5.000 Adet Saat / Tanesi 2 EUR / Kıymet : 10.000 EUR

G.V.= %4,5 – MIN 0.3 EUR Adet – MAX 0.8 eur Adet

İGV = %10

Min – Max tutarlar verilmiş. Böyle bir durumda ÖNCELİKLE eşyanın NİSBİ vergi tutarının hesaplanması, daha sonra her bir adete düşen Min - Max vergi tutarı ile karşılaştırılması gerekir.

Yapılan karşılaştırmada;

Nispi Verginin, **MİNİMUM** tutardan **AZ OLMASI** halinde minimum vergi uygulanır.

Nispi Verginin, **MAKSİMUM** tutardan **FAZLA** olması halinde maksimum vergi uygulanır.

Nispi Verginin, **MİNİMUM** ve **MAKSİMUM** tutar **ARASINDA** kalması halinde **NİSPİ** vergi uygulanır.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNİN ayrıca hesaplanması gerekir.

NİSPİ G.V. = 10.000 EUR X %4.5 :450 EUR

MİN. MAKTU G.V.= 5.000 X 0,3 EUR :1.500 EUR

MAX MAKTU G.V. = 5.000 X 0,8 EUR :4.000 EUR

İLAVE GÜM.VER. = 10.000 EUR X %10 :1.000 EUR

Bu işlemde alınacak GÜMRÜK VERGİSİ :1.500 EUR'DUR

Ödenecek toplam vergi:

1.500 EUR (MİN VERGİ) + 1.000 EUR (İGV)= 2.500 EUR

85.

Gümrük kıymeti sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

80.000 USD (EŞYA BEDELİ) VERGİLER DAHİL DÜZELTME TUTARI 1.000 USD DÜŞÜLECEK.

80.000 USD -1000 USD: 79.000 USD

EŞYA BEDELİ (EXW) : 79.000 USD

SATICININ BORCU : 20.000 USD

YURT DIŞI ARA NAKLİYE : 500 USD

NAVLUN + SİGORTA : 1.000 USD

SATIŞ KOMİSYONU : 3.000 USD

Y. DIŞI DEMURAJ : 500 USD

EĞİTİM GİDERİ : 1.000 USD

KUMANDA PANEL ÜCRETİ : 1.500 USD

İTHALATTAN SONRA MONTAJ : 5.000 USD (İthalattan sonra olduğu için gümrük kıymetine girmez.)

TÜRKİYE'DE DEMURAJ : 500 USD

TÜRKİYE'DE ARDIYE ÜCRETİ : 500 TL

FAZLA MESAI : 500 TL

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNE : 1.000 TL

YURT İÇİ NAKLİYE : 5.000 TL

GÜMRÜK KIYMETİ: 79.000 + 20.000 + 500 + 1.000 + 3.000 + 500 + 1.000 + 1.500 = 106.500 USD / TL

86.

KDV MATRAHI sorulmuş.

EŞYA BEDELİ (EXW)	: 79.000 USD
SATICININ BORCU	: 20.000 USD
YURT DIŞI ARA NAKLİYE	: 500 USD
NAVLUN + SİGORTA	: 1.000 USD
SATIŞ KOMİSYONU	: 3.000 USD
Y. DIŞI DEMURAJ	: 500 USD
EĞİTİM GİDERİ	: 1.000 USD
İTHALATTAN SONRA MONTAJ	: 5.000 USD
KUMANDA PANEL ÜCRETİ	: 1.500 USD
TÜRKİYE'DE DEMURAJ	: 500 USD
TÜRKİYE'DE ARDIYE ÜCRETİ	: 500 TL
FAZLA MESAI	: 500 TL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİNE	: 1.000 TL (KDV'li fatura kesildiği için KDV matrahına girmez.)
YURT İÇİ NAKLİYE	: 5.000 TL (KDV'li fatura kesildiği için KDV matrahına girmez.)

KDV MATRAHI: 106.500 + 500 + 500 + 500 = **108.000 TL**

87.

GÜMRÜK KIYMETİ sorulmuş. (CIF + Y. Dışı) 1 \$ = 10 TL

5 adet Eşya bedeli	: 500.000 USD
Yurt dışı Ara nakliye	: 2.000 USD
Sözleşmeden bağımsız test ücreti	1.000 USD (Y. içi gider)
Navlun + Sigorta	: 5.000 USD
Antrepoda kalış ücreti	2.000 USD (Bu rakamın 500 USD si beyanname tescil tarihinden sonra) (1.500\$ Y. içi gider)
Yurt içinden Firma tesislerine kadar nakliye	5.000 TL
500.000 USD + 2.000 USD + 5.000 USD =	507.000 USD

Gümrük kıymeti 507.000 * 10 TL= **5.070.000 TL**

88.

KDV MATRAHI sorulmuş. (CIF + Y. Dışı + Y. içi + vergiler)

5 adet Eşya bedeli	: 500.000 USD
Yurt dışı Ara nakliye	: 2.000 USD
Sözleşmeden bağımsız test ücreti	1.000 USD (Y. içi gider)
Navlun + Sigorta	: 5.000 USD
Antrepoda kalış ücreti	2.000 USD (Bu rakamın 500 USD si beyanname tescil tarihinden sonra) (1.500 usd Y. içi gider)
Yurt içinden Firma tesislerine kadar nakliye	5.000 TL
500.000 USD + 2.000 USD + 1.000 USD + 5.000 USD + 1.500 USD =	509.500 USD

KDV MATRAHI: 509.500 * 10 TL= **5.095.000 TL**

89.

GÜMRÜK KIYMETİ sorulmuş. (CIF + Y. Dışı)

GENELGE (2008/24)

Kesin veya geçici olarak ithal edilmek istenen **ve kendi kendini taşımak suretiyle gelen** hava ve deniz taşıtlarının gümrük kıymetinin tespitinde **nakliye giderlerinin ne şekilde tespit edileceği** konusunda tereddüte düşüldüğü Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan anlaşılmıştır.

Kendi kendini taşımak suretiyle gelen hava ve deniz taşıtlarının **Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar sarf ettikleri akaryakıt bedeli** ile o sefere mahsus olmak üzere hesaplanacak yer/**liman hizmetleri** ve **personel giderlerinin** nakliye gideri olarak gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekmektedir.

Gemi bedeli	: 5.000.000 USD
Bakım ve servis hizmet bedeli	: 10.000 USD
Türkiye'ye kadar akaryakıt	: 100.000 USD
Liman hizmet bedeli	: 1.000 USD
Personel gideri	: 30.000 USD

2008/24 sayılı genelge göz önüne alındığında Bakım ve servis hizmeti dışında Türkiye'ye kadar kullanılan akaryakıt, liman hizmetleri ve personel giderleri gümrük kıymetini oluşturur.

Gümrük Kıymeti: 5000.000 USD + 100.000 USD + 1.000 USD + 30.000 USD = **5.131.000 USD**

90.

GÜMRÜK KIYMETİ sorulmuş. (CIF + Y. Dışı)

"Güm. Kanunu Madde 161- 1. Serbest dolaşımda olmayan eşya için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, bu eşyanın gümrük kıymetinin serbest bölgede kalış süreleri içinde **depolanma ve muhafaza edilme masraflarını** da içeren fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dayandığı hallerde ve söz konusu masraflar bu fiyattan **ayrı olarak gösterildiği takdirde, GÜMRÜK KIYMETİNE DAHİL EDİLMEZ.**" Hükmünü amirdir.

Eşya bedeli	: 10.000 USD
Navlun + Sigorta	: 3.000 USD
Satın alma komisyonu	: 500 USD
Eşyanın Türkiye'de satış fiyatı	: 15.500 USD
Serbest bölgede depolama ücreti	: 1.000 USD

Eşyanın Türkiye'deki satış fiyatı gümrük kıymetinden yüksek olduğu için 15.500 USD gümrük kıymeti esas alınması lazım. Ancak depolama gideri faturada ayrı gösterildiği için kanunun 161. Maddesi çerçevesinde gümrük kıymetine dahil edilmemesi gerekir ve fiyattan düşülmesi lazım.

Gümrük kıymeti: 15.500 USD – 1.000 USD = **14.500 USD**

91.

Vergiler dâhil ödemeler toplamı ne kadar diye sorulmuş.

Eşya bedeli: CİF 95 USD * 10 Adet: 950 USD

Gözetim kıymet CİF 100 USD * 10 Adet 1.000 USD

%10 G.V – %20 KDV

Yurt dışına ödenen bedel 950 USD olsa da eşya gözetim kıymetine tabi olduğundan gümrük vergileri gözetim kıymeti üzerinden hesaplanması gerekir.

Gümrük Kıymeti :1.000 USD

Gümrük Vergisi :1.000 USD x %10 = 100 USD

KDV Matrahı :1.000 USD + 100 USD = 1.100 USD

KDV: 1.100 USD * %20 = 220 USD

Vergiler dahil toplam ödeme= 100 usd G.V +220 usd KDV + 950 usd yurt dışına ödenen eşya bedeli **=1.270 TL**

92.

GÜMRÜK KIYMETİ sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

Üretim için gerekli malzeme : 15.000 USD
(Normalde 30.000 USD ancak yarısını ithalatçı ödemiş)

Kontrol paneli : 10.000 USD

Türkiye’de yazılım ücreti : 10.000 USD

Hindistan’dan Teknik donanım : 7.000 USD
(İthalatçı Ödemiş)

Hindistan’dan yazılım : 8.000 USD
(Üretici ödemiş)

Eşya bedeli CİF : 5.000.000 USD

Türkiye’de tanıtım ve reklam : 10.000 USD

İthalattan sonra montaj bedeli : 5.000 USD

İthalattan sonra test ücreti : 1.000 USD

GÜMRÜK KIYMETİ: 15.000 USD + 10.000 USD + 7.000 USD + 5.000.000 USD = **5.032.000 USD**

93.

Motorlu araç ticareti yapan bir bayi araç ithal ederse ne kadar vergi öder diye sorulmuş.

ÖTV II sayılı liste açısından “Motorlu araç ticareti yapanlar kapsamındaki ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acentelerin; bu durumlarını tevsik etmeleri şartıyla, Türkiye’de imal edilen veya satılmak üzere ithal edilen kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak amacıyla iktisap etmeleri ilk iktisap sayılmaz” hükmünü amirdir. Doğal olarak motorlu araç ticareti yapanlar satmak için araç ithal ederse ÖTV hesaplanmayacaktır.

Aracın gümrük kıymeti : 50.000 USD

G.V %10 – İGV %10 – ÖTV %15 – KDV %20

G.V. : 50.000 USD x % 10 = 5.000 USD

İGV : 50.000 USD x % 10 = 5.000 USD

KDV : 60.000 USD x % 20 = 12.000 USD

Toplam ödenecek vergi: 5.000 USD + 5.000 USD + 12.000 USD = **22.000 USD**

94.

GÜMRÜK KIYMETİ sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

Eşya bedeli : 100.000 USD

Cari faiz oranı yıllık %6 : 1.500 USD

Özel indirim :10.000 USD

10.000 USD lik özel indirim mutlak bir iskonto olmayıp kişiye özel bir indirim olduğundan dolayı kıymetten indirilmesi mümkün değildir.

Ayrıca Gümrük Kanunu’nun 28. Maddesinde gümrük kıymetine dahil edilmeyecek unsurlar sayılmıştır. Bunlardan bir tanesi de faiz giderleridir. Ancak gerekli şartlar sağlandığı takdirde kıymete dahil edilmez. Aşağıdaki şartlara bakıldığında faiz giderleri gerekli şartları sağladığı anlaşıldığından faiz kıymete dahil edilmeyecektir.

“Finansmanın satıcı veya bir başka kişi tarafından sağlanmış olmasına bakılmaz. Ancak, finansman anlaşmasının **yazılı olarak yapılmış olması** ve gerektiğinde alıcının;

- Eşyanın, **fiilen ödenen veya ödenecek fiyat** olarak beyan edilen fiyattan satıldığını,

- Söz konusu **faiz oranının**, finansmanın sağlandığı **ülkede o tarihte bu tür bir işlem için geçerli olan faiz oranı seviyesini aşmadığını**, Kanıtlaması şarttır.” Denildiğinden

Gümrük kıymeti: **100.000 USD** beyan edilmelidir.

95.

GÜMRÜK KIYMETİ sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

Satış sözleşmesine göre eşyanın yeniden satışı ile ilgili tüm giderler düşüldükten sonra kalan net karın %25’i de satıcıya gönderilecektir. Doğal olarak bu tutarda gümrük kıymetine girmek zorunda. 1 \$ = 1 TL

Eşya bedeli : 10.000 USD

Navlun + sigorta : 1.000 USD

Yurt içi taşıma : 200 TL

Elleçleme gideri : 500 TL

Ambalajlama gideri : 500 TL

Tekrar satış fiyatı : 15.000 TL

Eşyanın gümrük kıymeti normal şartlar altında 10.000 USD + 1.000 USD = 11.000 USD. Ancak net karın %25’ide bu kıymete eklenmesi gerekiyor.

EŞYA İÇİN YAPILAN MASRAFLAR: 10.000 USD + 1.000 USD + 200 USD + 500 USD + 500 USD = 12.200 USD

NET KAR: 15.000 USD – 12.200 USD = 2.800 USD

Net karın %25’i : 2.800 USD x % 25 = 700 USD

GÜMRÜK KIYMETİ: 10.000 + 1.000 + 700 = **11.700 USD**

96.

GÜMRÜK KIYMETİ sorulmuş. (CİF + Y. Dışı) 1 \$ = 1 TL

50.000 adet eşya tanesi 10 USD = 500.000 USD

Eşya bedeli : 500.000 USD

Yurt dışı ara nakliye : 500 USD

Navlun + Sigorta : 5.000 USD

Yurt içi nakliye : 2.500 TL

(Beyanname tescilinden sonra ödendiği için ne gümrük kıymetine nede KDV matrahına girmez.)

Komisyoncuya analiz ve inceleme ücreti : 1.000 USD

(Satın alma komisyonu KDV matrahına girer.)

İhracat kotası : 50.000 USD

(Satış sözleşmesi gereği adet başına 1\$ ithalatçı ödemiş)

Kıyafetler için özel ambalaj : 50.000 USD

(Adet başına 1\$ ayrıca fatura edilmiş)

Marka kullanımı için lisans ücreti : 25.000 USD

(Satış sözleşmesi gereği adet başına 0.50\$)

İthalat beyannamesi ile ilgili tahlil ücreti : 2.000 TL

(Beyanname tescilinden sonra ödendiği için ne gümrük kıymetine ne KDV matrahına girmez.)

Beyanname tescil öncesinde tahliye ücreti : 1.000 TL

(Beyanname tescilinden önce ödendiği için gümrük kıymetine girmez ama KDV matrahına girer.)

Beyanname tescil öncesinde memur yoluğu: 3.000 TL

(Beyanname tescilinden önce ödendiği için gümrük kıymetine girmez ama KDV matrahına girer.)

GÜMRÜK KIYMETİ: 500.000\$ + 500\$ +5.000\$ + 50.000\$ + 50.000\$ +25.000\$ = **630.500\$**

97.

KDV MATRAHI sorulmuş. (CİF + Y. Dışı + Y. İçi + vergiler)

50.000 adet eşya tanesi 10 USD = 500.000 USD

Eşya bedeli : 500.000 USD

Yurt dışı ara nakliye : 500 USD

Navlun + Sigorta : 5.000 USD

Yurt içi nakliye : 2.500 TL

(Beyanname tescilinden sonra ödendiği için ne gümrük kıymetine nede KDV matrahına girmez.)

Komisyoncuya analiz ve inceleme ücreti : 1.000 USD

(Satın alma komisyonu KDV matrahına girer.)

İhracat kotası : 50.000 USD

(Satış sözleşmesi gereği adet başına 1\$ ithalatçı ödemiş)

Kıyafetler için özel ambalaj : 50.000 USD

(Adet başına 1\$ ayrıca fatura edilmiş)

Marka kullanımı için lisans ücreti : 25.000 USD

(Satış sözleşmesi gereği adet başına 0.50\$)

İthalat beyannamesi ile ilgili tahlil ücreti : 2.000 TL

(Beyanname tescilinden sonra ödendiği için ne gümrük kıymetine ne KDV matrahına girmez.)

Beyanname tescil öncesinde tahliye ücreti : 1.000 TL

(Beyanname tescilinden önce ödendiği için gümrük kıymetine girmez ama KDV matrahına girer.)

Beyanname tescil öncesinde memur yoluğu: 3.000 TL
(Beyanname tescilinden önce ödendiği için gümrük kıymetine girmez ama KDV matrahına girer.)**KDV MATRAHI:** 500.000\$ + 500\$ +5.000\$ + 1.000\$ + 1.000TL + 3.000TL + 50.000\$ + 50.000\$ +25.000\$ = **635.500\$**

98.

GÜMRÜK KIYMETİ sorulmuş. (CİF + Y. Dışı)

300 adet eşya 50 USD den alınmış. Ancak kıymet satış bedeli yöntemine göre belirlenememiş.

Aşağıdaki emsal kıymetler bulunmuş ve bu kıymetler üzerinden gümrük kıymeti hesaplanması gerekiyor.

1-100 adet satışlarda 80 USD

101-200 adet satışta 70 USD

201 adet ve üstü satışlarda 65 USD

Bizim eşyamız 300 adet olduğu için 201 adet ve üzeri kıymeti esas almamız gerekiyor. Doğal olarak gümrük kıymet:

300 adet X 65 USD = **19.500 USD**

99.

2025/06 SAYILI GENELGE UYARINCA;Eski model eşya ve taşıtların MODEL YILINDAKİ FİYATINDAN- İÇİNDE BULUNULAN MODEL YILI HARİC- İLK YIL için %20, MÜTEAKİP YILLAR için %10 nispetinde- AMORTİSMAN DÜŞÜLECEKTİR. 6 yaşa kadar (6 yaş dahil),- 6 YAŞINDAN DAHA ESKİ MODELLER İÇİN ise model yılındaki kıymetinin %20'si esas alınacaktır.Fakat Fatura tarihinin model yılından sonraki bir tarihe ait olan araçlarda **15.02.2013/03051 SAYILI TASARRUFLU YAZIYA** bakmamız lazım.- **FATURA YILI İÇİN AMORTİSMAN İNDİRİMİ YAPILMAYACAKTIR.**- **FATURA YILINDAN,** beyanname tescil tarihe kadarki süre için ise **AMORTİSMAN DÜŞÜLECEKTİR.**

Araç 2018 model fakat 2020 yılında satın alınmış ve 2023 yılında ithalat yapılmak isteniyor.

Böyle bir durumda fatura yılını esas almamız gerekiyor ve fatura yılı için amortisman düşmeyip diğer yıllar için %10 amortisman düşmemiz gerekiyor.

2020 yılındaki fatura kıymeti 10.000 USD

2020 için amortisman düşmüyoruz.

2021 yılı için 10.000 USD %10 = 1.000 USD

2022 yılı için 10.000 USD %10 = 1.000 USD

2023 yılı için 10.000 USD %10 = 1.000 USD

Fatura kıymetinden amortisman düştükten sonra kalan tutar gümrük kıymeti olarak karşımıza çıkacaktır.

Fatura kıymet 10.000 USD – 3.000 USD amortisman = **7.000 USD** gümrük kıymeti olacaktır.

100.

22.09.2014 / 2888552 DAĞITIM (G.G.M)

“Kanunun 234. maddesinin 1. veya 2. fıkralarında belirtilen aykırılıklar için firmalar tarafından mezkur maddenin 3. fıkrası hükmünden faydalanılmak üzere Bölge Müdürlüğünüz veya bağlantılarına yapılan başvurularda, mutlak surette diğer bağlantı idarelerinizde ve/veya diğer Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarında aynı konudaki aykırılığa ilişkin, **SON 6 AY İÇİNDE**, başvuru yapan firma için bir tespit yapıp yapılmadığının ivedilikle araştırılması,

- Böyle bir tespit yapılmış olduğunun anlaşılması halinde bu firmaya Gümrük Kanunu'nun **234/3 FIKRASI HÜKMÜNÜN TATBİK EDİLMEMESİ**, gerekmektedir.” Denildiğinden (Y) gümrük müdürlüğü 234/3 (%10) talebini kabul etmeyecektir ve 234/1 (3 katı) ceza uygulayacaktır.

CEVAP 75.000 TL

101.

Gümrük uzlaşma yönetmeliği 23. Madde uyarınca “uzlaşılan cezalar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz.” Denildiğinden uzlaşılan tutar üzerinden ödeme yapılmak zorundadır. **Cevap 60.000 TL**

102. GÜMRÜK KIYMETİ SORULMUŞ. (CİF + Y. Dışı)

1 USD = 1 TL

1.000 adet çanta *50 USD= 50.000 USD

YURTDIŞI İÇ NAKLİYE = 250 USD

NAVLUN+SİGORTA = 500 USD

~~MERSİN-ANKARA NAKLİYE= 250 TL~~

YURT DIŞI DEMURAJ= 500 USD

~~TÜRKİYE LİMANI DEMURAJ= 600 USD~~

SATIŞ KOMİSYONU = 500 USD

ÖZEL KILIF = 1.000 *2= 2.000 USD

LİSANS ÜCRETİ = 1.000 * 1= 1.000 USD

~~KİMYAGERLİK ÜCRETİ= 3.000 TL~~

~~BEYANNAME TESCİL ÖNCESİ TAHLİYE = 1.000 TL~~

~~BEYANNAME TESCİL ÖNCESİ ARDİYE ÜCRETİ = 1.000 TL~~

~~BEYANNAME TESCİL SONRASI ARDİYE ÜCRETİ = 2.000 TL~~

GÜMRÜK KIYMETİ: 50.000 + 250 + 500 + 500 + 500 + 2.000 + 1.000 = 54.750

103. KDV MATRAHI SORULMUŞ.

1 USD = 1 TL

1.000 adet çanta *50 USD= 50.000 USD

YURTDIŞI İÇ NAKLİYE = 250 USD

NAVLUN+SİGORTA = 500 USD

~~MERSİN-ANKARA NAKLİYE= 250 TL~~

YURT DIŞI DEMURAJ= 500 USD

TÜRKİYE LİMANI DEMURAJ= 600 USD

SATIŞ KOMİSYONU = 500 USD

ÖZEL KILIF = 1.000 *2= 2.000 USD

LİSANS ÜCRETİ = 1.000 * 1= 1.000 USD

~~KİMYAGERLİK ÜCRETİ= 3.000 TL~~

BEYANNAME TESCİL ÖNCESİ TAHLİYE = 1.000 TL

BEYANNAME TESCİL ÖNCESİ ARDİYE ÜCRETİ = 1.000 TL

~~BEYANNAME TESCİL SONRASI ARDİYE ÜCRETİ = 2.000 TL~~

GÜMRÜK KIYMETİ: 50.000 + 250 + 500 + 500 + 600 + 500 + 2.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 = 57.350

104. GÜMRÜK KIYMETİ SORULMUŞ. (CİF + Y. Dışı)

1.000 USD PARA TRANSFERİ

500 USD SATICININ BORCU İÇİN YAPILAN TRANSFER

~~2.000 USD DİĞER EŞYA İTHALATLARI NEDENİYLE YAPILAN TRANSFER~~

~~1.000 USD TEMETTÜ ÖDEMESİ~~

GÜMRÜK KIYMETİ: 1.000 + 500 = 1.500

105. GÜMRÜK KIYMETİ SORULMUŞ. (CİF + Y. Dışı)

5.000 çift ayakkabı *10 USD= 50.000 USD

500 USD SATIN ALMAK KOMİSYONU

100 USD NAKLİYE + SİGORTA GİDERİ

~~1.000 USD KENDİ HESABINA PAZARLAMA GİDERLERİ~~

GÜMRÜK KIYMETİ: 50.000 + 100 = 50.100

106. GÜMRÜK KIYMETİ SORULMUŞ. (CİF + Y. Dışı)

2015 Model araç 30.000 USD

2024 yılında ithal edilmek isteniyor.

2025/06 SAYILI GENELGE UYARINCA;

ÖNCE GÜMRÜK KIYMETİ,

İthalat konusu taşıtların kıymeti için öncelikle, yükümlüsünce ibraz edilen **FATURA DİKKATE ALINACAKTIR.**

FATURA İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE, söz konusu taşıtların kıymeti Türkiye'deki distribütöründen sorulacaktır.

Model yılındaki kıymeti tespit edilemeyip de eşyanın daha yüksek modeline ait kıymetin tespit edilmesi halinde, bu kıymetten normal amortisman yöntemine göre, içinde bulunduğu **MODEL YILI HARİÇ, HER YIL İÇİN %5 İNDİRİM** yapılmak suretiyle bulunan fiyat eşyanın model yılındaki fiyatı olarak kabul edilecektir.

Gümrük kıymeti tespit edildikten sonra normal amortisman düşümü yapılacaktır. Buna göre:

Eski model eşya ve taşıtların MODEL YILINDAKİ FİYATINDAN

- Gümrük vergilerine esas alınacak fiyatını tespit etmek amacı ile
- İLK YIL için %20,
- MÜTEAKİP YILLAR için %10 nispetinde
- 6 yaşa kadar (6 yaş dahil), AMORTİSMAN DÜŞÜLECEKTİR.
- 6 YAŞINDAN DAHA ESKİ MODELLER İÇİN İSE model yılındaki kıymetinin %20'si Gümrük Vergilerine esas kıymet olarak alınacaktır.
- *İçinde bulunulan model yılı için amortisman indirimi yapılmayacaktır.

SÖZ KONUSU ARAÇ 6 YAŞINDAN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN SADECE FATURA KIYMETİNİN %20'Sİ ESAS ALINACAKTIR.

$30.000 * \%20 = 6.000 \text{ USD}$

107. GÜMRÜK KIYMETİ NOKSANLIĞI SORULMUŞ.

- 31/1/2024 tarihinde 10.000 USD ticari marka hakkı için royalti ödemesi, (Gümrük kıymetine girer)
- 31/1/2022 tarihli 8.000 USD Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan royalti ödemesi, (Gümrük kıymetine girmez)
- 31/1/2020 tarihli 5.000 USD telif hakkı ödemesi, (3 yıllık zaman aşımı)
- 31/1/2018 tarihli 2.000 USD patent ödemesi. (3 yıllık zaman aşımı)

EKSİK GÜMRÜK KIYMETİ: 10.000 USD

108. ÖDENMESİ GEREKEN GÜMRÜK VERGİSİ SORULMUŞ?

200 ADET SAAT

1. KALEM= 100 ADET TANESİ * 100 AVRO= 10.000 AVRO

2. KALEM= 100 ADET TANESİ * 5 AVRO = 500 AVRO

G.V oranı (%) "4,5- MIN 0,3 EUR Adet -MAX 0,8 EUR Adet"

1. KALEM=

NİSPİP VERGİ 10.000 EUR *%4.5= 450 EUR

MİN ,3 EUR * 100 ADET= 30 EUR

MAX 0,8 EUR * 100 ADET = 80 EUR

ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ (450 EURO), MİNİMUM VERGİNİN ALTINDA MAXİMUM VERGİNİN ÜZERİNDE OLAMAYACAĞINDAN NİSPİ VERGİ DİKKATE ALINMAZ.

1. KALEM İÇİN ÖDENECEK MAXİMUM VERGİ 80 EURO OLACAKTIR.

2. KALEM=

NİSPİP VERGİ 500 EUR*%4.5= 22,5 EUR

MİN ,3 EUR * 100 ADET= 30 EUR

MAX 0,8 EUR * 100 ADET = 80 EUR

ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ (22.5 EURO), MİNİMUM VERGİNİN ALTINDA MAXİMUM VERGİNİN ÜZERİNDE OLAMAYACAĞINDAN NİSPİ VERGİ DİKKATE ALINMAZ.

2. KALEM İÇİN ÖDENECEK MİNİMUM VERGİ 30 EURO OLACAKTIR.

TOPLAM ÖDENECEK VERGİ: 80 EURO + 30 EURO = 110 EURO

109. ÖDENECEK KDV SORULMUŞ.

CİF: 8.500 USD

ROYALTİ: 1.000 USD

PAZARLAMA REKLAM: 1.000 USD

KORUYUCU AMBALAJ: 500 USD

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÜCRETİ: 500 USD

Güm. Verg.: %10; İGV: %25, KDV: %20; ÖTV: %5

G.V: 10.000 USD * %10 = 1.000 USD

İGV: 10.000 USD * %25 = 2.500 USD

ÖTV: 13.500 USD * %5 = 675 USD

KDV: 14.175 USD * %20 = **2.835 USD**

110. GÜMRÜK KIYMETİ SORULMUŞ. (CİF + Y. Dışı)

10 ADET KAMYON * 10.000 USD = 100.000 USD

10 ADET EKİPMAN * 1.000 USD = 10.000 USD

ELEKTRONİK DONANIM VE YAZILIM= 6.000 USD

SATIŞ KOMİSYONU= 1.000 USD

NAVLUN + SİGORTA = 2.500 USD

TÜRKİYE LİMANINDA GEÇ TAHLİYE = 500 USD

GÜMRÜK KIYMETİ: 100.000 + 10.000 = 6.000 + 1.000 + 2.500= 119.500 USD

111. GÜMRÜK KIYMETİ SORULMUŞ. (CİF + Y. Dışı)

5 ADET MAKİNE * 15.000 USD = 75.000 USD

~~İTHALATTAN SONRA MAKİNE BAŞINA = 200 USD~~

PATEN HAKKI = 2.000 USD

~~İTHAL EŞYASINDAN BAĞIMSIZ ANLAŞMA = 1.000 USD~~

GÜMRÜK KIYMETİ: 75.000 + 2.000= 77.000 USD

112. İNDİRİME KONU EDİLEBİLECEK KDV SORULMUŞ.

EŞYA KIYMETİ: 90.000 TL

GÖZETİM KIYMETİ İÇİN Y.DİŞİNA TUTAR: 10.000 TL

%10 GÜM. VERG. - %20 KDV

**23/11/2023 TARİHLİ VE 7846 SAYILI CUMHURBAŞKANI
KARARININ EKİ KARAR**

MADDE 1- (1) İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV'nin indirim hakkı kaldırılmıştır.

(2) İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampainge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV'nin indirim hakkı kaldırılmıştır.

1. Yöntem: Gözetim kıymetini hiç dikkate almadan 90.000 TL üzerinden hesap yaparak indirime konu KDV hesaplayabiliriz.

G.V.: 90.000 * %10 = 9.000 TL

KDV: 99.000 * %20 = **19.800 TL İNDİRİME KONU EDİLEBİLİR.**

2. Yöntem: Normal hesap yapabiliriz, daha sonra gözetim kıymetine tekabül eden KDV'yi normal ödenecek KDV'den çıkartarak indirime konu edilebilecek tutarı bulabiliriz.

G.V.: 100.000 * %10 = 10.000

KDV: 110.000 * %20 = 22.000 TL

(22.000 TL Gözetim kıymeti dahil Normal ödenmesi gereken KDV. Ancak indirime konu edilecek KDV sorulduğu için bu tutardan gözetim kıymetinin KDV'sini düşmemiz gerekir.)

Gözetim kıymeti: 10.000 TL

G.V: 10.000 * %10 = 1.000 TL

KDV: 11.000 * %20 = 2.200 TL (İndirime konu edilmeyecek KDV)

NORMAL KDV (22.000 TL) – GÖZETİM KDV'Sİ (2.200 TL)
= **19.800 TL** (İNDİRİME KONU EDİLEBİLECEK KDV)